課程名稱：刑法刑法23

00:02:45 - 00:02:48
好，那個黑板上左邊有提到那個停課的公告，下個禮拜。

00:02:49 - 00:02:51
那個好像是補習班教室調度的關係啦，就沒有空的教室可以用，所以那個課就往後延，應該是這樣。

00:02:55 - 00:02:56
不是我的事啦。

00:02:57 - 00:02:59
那個對啊，就補習班好像是那個教室有點問題。

00:03:00 - 00:03:00
來。

00:03:00 - 00:03:06
我們今天，來看111頁這邊的第六章，我們來看的是放火罪。

00:03:06 - 00:03:12
也就是我們上一次上課的時候，跟各位講到的關於國家法益的犯罪。

00:03:12 - 00:03:19
那我們上次上課，下課前呢，也把國家法益的犯罪，包括這個妨害司法公正罪啊，也都把它給講完了。

00:03:20 - 00:03:25
所以我們今天呢，就要從社會法益的犯罪，就要從放火罪這個地方開始看起。

00:03:27 - 00:03:31
那社會法益的犯罪呢，我們第一個單元看到叫做公共危險罪。

00:03:32 - 00:03:33
就是第六章，公共危險罪。

00:03:34 - 00:03:40
在公共危險的犯罪當中，它的條文很多，總共有30幾個條文，非常的多。

00:03:41 - 00:03:43
那我跟各位講，公共危險的犯罪當中，雖然條文多，但是考試重要的，其實就是那幾個條文而已。

00:03:50 - 00:03:52
你看，我們在111頁這邊有講。

00:03:54 - 00:04:00
公共危險的犯罪啊，我們可以分成六大類：火、水、交通、危險物品、公共衛生還有環安。

00:04:00 - 00:04:00
大概有這六大類。

00:04:00 - 00:04:00
但是這六大類當中，真的考試會考的其實不多。

00:04:00 - 00:04:00
真的考試會考的主要集中在兩大類。

00:04:00 - 00:04:01
火還有交通，這兩大類，火跟交通。

00:04:01 - 00:04:02
那除了火跟交通之外，其他類不敢說不會考，像比如說危險物當中，有一個叫做阻礙逃生通道罪。

00:04:02 - 00:04:02
那一條罪啊，偶爾在三等考試、四等考試當中，偶爾會有出現過，那個偶爾會考。

00:04:02 - 00:04:03
呃...

00:04:03 - 00:04:03
但機率相對低，其他像什麼公共衛生啊什麼的，那個出出來的機率微乎其微啦，我想要這樣說。

00:04:03 - 00:04:04
所以在這一些公共危險的犯罪當中，我們再等一下上課的時候，我們的重點呢，會放在兩大類，火跟交通，火跟交通。

00:04:04 - 00:04:05
火的話就是放火，交通的話就是酒駕肇逃，還有這個185這些犯罪，我們會把重點放在這兩大類。

00:04:05 - 00:04:05
那公共危險的罪章就是說，各個犯罪之間的考量，有考量的跟沒有考量的，他們的差異會非常的明顯。

00:04:06 - 00:04:06
像比如說，水這一類。

00:04:06 - 00:04:07
水這一類啊，我上課從來不會教，因為考試也從來不會考。

00:04:07 - 00:04:07
對啊，真的啊，你想啊，火為什麼會考？

00:04:07 - 00:04:07
因為火的犯罪在日常生活當中確實會發生。

00:04:07 - 00:04:08
你要放火把我們的補習班燒掉，沒有很難。

00:04:08 - 00:04:08
你買個汽油，買個報紙什麼的，買個打火機，你就可以做了。

00:04:08 - 00:04:08
那各位啊，你要怎麼絕水把我們補習班淹掉？

00:04:09 - 00:04:09
對啊，你要怎麼用水把我們補習班淹掉？

00:04:09 - 00:04:09
你哪來那麼多水,你想犯也犯不了,對不對?

00:04:09 - 00:04:09
還有像比如說,我們刑法關於危險物的犯罪,有那什麼放逸核能罪。

00:04:10 - 00:04:10
那從來不會考,那你想犯也犯不了啊。

00:04:10 - 00:04:10
你要怎麼放逸核能,你燃料棒去哪拿,對不對?

00:04:10 - 00:04:11
所以那種犯罪考試幾乎就是不會出現。

00:04:11 - 00:04:11
所以我們說呢,我們會把論述的重點放在火跟交通這兩大類。

00:04:11 - 00:04:11
那其他的犯罪,有些偶爾考的,我也會跟同學稍微帶一下。

00:04:11 - 00:04:12
好

00:06:00 - 00:06:04
好像取水那一種什麼放火的那一種不會考的,那個我們就會直接略過,所以我們請神呢,來看到112頁這邊。

00:06:45 - 00:06:49
好,那我們接著就來看到關於放火罪的部分。

00:06:50 - 00:06:52
放火罪啊，我們這邊先畫了一個體系。

00:06:53 - 00:06:57
這邊在講的是173、174，還有175這三個條文它們的關係。

00:06:57 - 00:07:05
我跟你們說啊，學放火罪的時候，如果你的173、174、175這三個條文你是一條一條學的。

00:07:05 - 00:07:06
這個沒有意義。

00:07:06 - 00:07:09
因為這三個條文彼此是相互關聯的。

00:07:09 - 00:07:14
如果你是一條一條的來學這三個條文的話，這個學習是非常沒有效率的。

00:07:14 - 00:07:15
知道嗎？

00:07:15 - 00:07:17
我們學習分這樣啊。

00:07:17 - 00:07:19
學習分你要有這種體系的概念。

00:07:19 - 00:07:22
每個罪章當中的每個條文，它們通常都會具有一定程度的關聯性。

00:07:23 - 00:07:25
它們通常不是獨立而存在的。

00:07:25 - 00:07:29
像放火罪章中是三個條文，就是一個非常典型的例子。

00:07:29 - 00:07:29
好，所以同學你看喔。

00:07:32 - 00:07:34
我們依照行為客體的屬性去區分。

00:07:35 - 00:07:36
我們分成兩大類。

00:07:37 - 00:07:40
第一大類是住宅、建築物、礦坑，還有大眾交通工具。

00:07:42 - 00:07:43
這個是第一大類。

00:07:43 - 00:07:46
住宅、建築物、礦坑，還有大眾交通工具。

00:07:46 - 00:07:49
如果你放火燒的是這些東西的話，那你成立的犯罪

00:07:50 - 00:07:53
會是上面這些比較嚴重的這一類。

00:07:54 - 00:07:55
相對的,那如果你放火燒的是

00:07:56 - 00:07:58
其他的東西的話,那考慮論處的呢,就是175條。

00:08:00 - 00:08:00
這一種比較輕的犯罪。

00:08:02 - 00:08:06
所以這個是第一個步驟,我們要先看的,行為人放火燒的是什麼東西。

00:08:07 - 00:08:07
好。

00:08:07 - 00:08:14
那麼接下來第二步啊,你再看啊,如果燒的是住宅、建築物等等的話,那麼立法者呢,會做區分

00:08:15 - 00:08:20
現供人使用的住宅,現有人所在的建築物

00:08:20 - 00:08:26
現非供人使用的住宅,現未有人所在的建築物

00:08:26 - 00:08:27
他用這個做劃分

00:08:27 - 00:08:28
然後你看

00:08:29 - 00:08:32
174跟175，他又再分什麼呢？

00:08:32 - 00:08:35
分這個課題到底是誰所有？

00:08:35 - 00:08:38
他人所有或是自己所有？

00:08:38 - 00:08:42
再去分174還有175的條文

00:08:42 - 00:08:44
這個是立法者他所做的區分

00:08:45 - 00:08:48
所以我們大概就來看一下，這個行為課題的屬性有什麼不同

00:08:48 - 00:08:48
來各位你看

00:08:49 - 00:08:54
住宅、建築物、礦坑，還有公眾的交通工具

00:08:54 - 00:08:57
這些東西共通的性質是什麼呢

00:08:58 - 00:09:03
這些東西往往它可能是一個類似場所的地方

00:09:03 - 00:09:07
這個場所，它往往可以容納很多人在裡面，對不對？

00:09:07 - 00:09:12
所以你放火燒這些東西的話，往往會造成更大的公共危險。

00:09:13 - 00:09:15
所以這個呢，就是立法者把它獨立出來的原因。

00:09:16 - 00:09:19
住宅、建築物、礦坑，還有公眾的交通工具。

00:09:20 - 00:09:20
那你要看喔。

00:09:22 - 00:09:24
173條的用語

00:09:24 - 00:09:24
這個要請各位注意

00:09:25 - 00:09:27
173條用語啊,他怎麼說的

00:09:28 - 00:09:35
他說現供人使用的住宅,或是現有人所在的建築物

00:09:35 - 00:09:36
這個用語

00:09:36 - 00:09:37
看清楚喔

00:09:37 - 00:09:40
我們念法律啊，就是要對文字保持敏感度

00:09:40 - 00:09:44
為什麼住宅他寫現供人使用，然後建築物等等

00:09:44 - 00:09:47
他寫現有人所在，為什麼立法者會這樣寫

00:09:49 - 00:09:50
一定有他的意義

00:09:50 - 00:09:50
瞭解嗎

00:09:50 - 00:09:52
這兩個用語不一樣，你要看喔

00:09:52 - 00:09:55
立法者他用不同的文字去修飾這個課題

00:09:55 - 00:09:59
那就代表這個不同的文字一定有它不同的意義

00:09:59 - 00:09:59
所以你看

00:10:00 - 00:10:00
住宅的用語叫做限工人使用或者限非工人使用。

00:10:05 - 00:10:11
可是建築物等等的用語呢,他寫的卻是現有人所在,所以有沒有感覺的出來那個文字是不同的,好,怎麼說呢?

00:10:16 - 00:10:21
我們講建築物,建築物他講的是現有人所在,所以什麼意思啊?

00:10:22 - 00:10:28
如果此時此刻有人來燒我們的管錢大樓，這樣的話行為人會不會成立一級三的犯罪？

00:10:29 - 00:10:29
會，對不對？

00:10:30 - 00:10:37
因為我們現在就在大樓裡面嘛，我們現在就在教室裡面嘛，所以行為人所燒的確實是所謂現有人所在的建築物。

00:10:38 - 00:10:44
那如果是晚上11點有人來燒這個九樓的，燒這個我們七樓的補習班呢，晚上11點。

00:10:45 - 00:10:47
晚上11點會不會董謙還在上課啊？

00:10:48 - 00:10:50
聽說有這個可能。

00:10:50 - 00:10:56
好，那假設沒有，假設他都準時下課，晚上11點，那我們補習班打烊了嗎？

00:10:56 - 00:11:00
樓上是什麼，什麼K書中心還是什麼其他補習班呢？

00:11:00 - 00:11:02
應該也都下課了吧。

00:11:02 - 00:11:05
所以如果晚上11點有人來燒這個補習班的話，那

00:11:07 - 00:11:08
請問論什麼罪？

00:11:09 - 00:11:11
因為沒有人嘛，所以論什麼呢？

00:11:11 - 00:11:11
一期四，對不對？

00:11:11 - 00:11:13
論的是一期四，這個我想應該不會有什麼疑問。

00:11:14 - 00:11:18
好，所以我們講現有人所在跟現無人所在的意思，就是要求什麼呢？

00:11:20 - 00:11:24
這個行為客體實際上真的有人在裡面，實際上真的有人在。

00:11:26 - 00:11:29
好，那麼相對的，我們來看到紅色這邊。

00:11:30 - 00:11:33
住宅，它的用語是限工人使用，還有限非工人使用。

00:11:36 - 00:11:37
這是它的用語喔。

00:11:37 - 00:11:40
限工人使用，還有限非工人使用。

00:11:40 - 00:11:42
各位啊，工人使用是什麼意思？

00:11:43 - 00:11:46
這個住宅，它有可居住的狀態，知道嗎？

00:11:46 - 00:11:49
它有一個工人居住的狀態,所以要不要放火的當下,裡面真的有人在?

00:11:53 - 00:11:54
不用喔。

00:11:54 - 00:11:55
工人使用就是這個意思,知道嗎?

00:11:55 - 00:11:58
不需要行為當下真的有人在,只要行為當下這個客體

00:12:00 - 00:12:00
它具有住宅的性質,它是可以供人居住的,那就是這裡所謂現供人使用的住宅,所以那個用語不太一樣,要請同學留意。

00:12:11 - 00:12:13
因此住宅的部分是什麼意思你知道嗎?

00:12:13 - 00:12:21
假設在這個鄉下的平原，有一個透天，這一棟透天一家五口都去歐洲旅遊了。

00:12:22 - 00:12:24
兩個禮拜之內不會回家。

00:12:24 - 00:12:27
而有人放火燒了這個透天。

00:12:27 - 00:12:32
這樣的話，行為人所放火燒毀的，是不是一個現供人使用的住宅？

00:12:32 - 00:12:33
是喔。

00:12:33 - 00:12:39
雖然全家都出去旅遊了，這個住宅在兩週之內不會有人回來住。

00:12:39 - 00:12:40
但是啊，我們會講。

00:12:42 - 00:12:45
因為這個住宅，它的居住性並沒有消失。

00:12:45 - 00:12:49
兩個禮拜之後，這個住宅還是會有人回來住。

00:12:49 - 00:12:53
所以它確實是我們臺灣所謂的現今工人使用的住宅。

00:12:53 - 00:12:55
所以這個用語呢,它的意義不同。

00:12:55 - 00:12:57
各位請務必要釐清。

00:12:57 - 00:12:58
好。

00:12:58 - 00:12:58
那接下來啊。

00:12:59 - 00:13:00
還會有一個問題是這樣子。

00:13:02 - 00:13:07
我們要怎麼認定現有工人使用、現有人員所在？好，我們要怎麼去認定？

00:13:08 - 00:13:10
問題是這樣子。

00:13:11 - 00:13:11
因為啊。

00:13:12 - 00:13:16
現在的住宅、現在的建築物，絕大多數都是集合式的。

00:13:17 - 00:13:20
獨棟的、透天的、單一產權的，現在反而是少見的。

00:13:20 - 00:13:23
現在的住宅大樓，絕大多數都是集合式的。

00:13:24 - 00:13:26
所以會有的問題是說，那如果你燒的那個部分沒有人，可是其他的部分有人，這樣該怎麼辦呢？

00:13:32 - 00:13:33
比如說你們想。

00:13:33 - 00:13:38
如果此時此刻有人去燒我們一樓的國泰世華銀行，那各位知道銀行假日沒有營業嘛。

00:13:41 - 00:13:43
那正常來說可能也不會有人去加班。

00:13:43 - 00:13:47
所以此時此刻那個一樓還有地下室的國泰世華銀行。

00:13:47 - 00:13:50
單就那個部分來說，確實是一個現無人所在的建築物。

00:13:52 - 00:13:55
可是所以行為人燒那個東西都只是一起事故嗎？

00:13:55 - 00:13:56
好像怪怪的對不對？

00:13:56 - 00:13:56
為什麼？

00:13:56 - 00:13:59
因為一樓跟地下一樓的國泰世華銀行，對那個部分沒有靈。

00:14:00 - 00:14:00
人在，

00:14:00 - 00:14:01
沒有錯，

00:14:01 - 00:14:03
可是你想，僅僅一牆之隔，

00:14:03 - 00:14:05
旁邊是不是就是我們進出電梯的通道？

00:14:05 - 00:14:07
那邊是不是有一個警衛阿伯坐在那邊？

00:14:07 - 00:14:07
對啊。

00:14:07 - 00:14:09
然後你再想，那他樓上呢？

00:14:10 - 00:14:11
樓上不是一家國文補習班嗎？

00:14:11 - 00:14:13
那國文補習班假日人一定很多嘛,

00:14:14 - 00:14:17
所以你想，雖然國泰世華銀行的那個區域沒有人，

00:14:18 - 00:14:19
對，

00:14:19 - 00:14:19
沒有錯，

00:14:19 - 00:14:21
可是火燒下去之後，

00:14:22 - 00:14:23
你說火不會延燒嗎？

00:14:23 - 00:14:25
燒到上面的國文補習班，

00:14:25 - 00:14:27
或者往旁邊燒，燒到那個警衛亭，

00:14:27 - 00:14:28
有可能嘛，

00:14:28 - 00:14:28
對不對？

00:14:29 - 00:14:34
所以我們會講，只要行為課題的任何一部分是現供人使用，

00:14:34 - 00:14:38
只要行為課題的任何一個部分是現有人所在，

00:14:38 - 00:14:41
那就是我們所說的173的課題，

00:14:41 - 00:14:41
瞭解嗎？

00:14:42 - 00:14:43
那就是173的課題。

00:14:43 - 00:14:46
必須要怎麼樣？全棟都非供人使用？

00:14:47 - 00:14:49
全棟都未有人所在？

00:14:49 - 00:14:51
那才是174喔！

00:14:51 - 00:14:52
這件事情也要請同學注意。

00:14:53 - 00:14:56
這個也是早期的食物見解，有表達的一個看法。

00:14:57 - 00:14:58
好，那同樣的道理，

00:14:59 - 00:15:15
像比如說，

00:15:15 - 00:15:43
新落成的住宅大樓，

00:15:44 - 00:15:46
這個新落成的住宅大樓啊，

00:15:46 - 00:15:49
我印象中啊，這種預售物的交屋方式，

00:15:50 - 00:15:53
不可能說整棟每一戶都約在同一天交。

00:15:53 - 00:15:54
不會,

00:15:54 - 00:15:55
他那個交屋時間應該有先有後,

00:15:56 - 00:16:00
因為有些人可能貸款辦得比較久啊，有些人可能那個驗屋有一些毛病啊什麼的，

00:16:00 - 00:16:00
應該不超過五戶。

00:16:02 - 00:16:04
有些可能根本還沒有交屋。

00:16:04 - 00:16:08
有些可能交屋之後，屋主要裝潢，還沒有入住，而有些的話呢，可能屋主他不想裝潢，裝那些傢俱買一買啊，就入住的，都有可能。

00:16:14 - 00:16:15
所以一樣的情況。

00:16:15 - 00:16:18
你看啊，一整棟新落成的住宅大樓。

00:16:19 - 00:16:21
一樓的店面可能根本還沒有點交。

00:16:21 - 00:16:24
二樓三樓可能也還沒有點交。

00:16:24 - 00:16:27
但是三可能五樓呢,有人進住了。

00:16:27 - 00:16:31
那你放火燒那個一二樓,是不是還放火燒未現過人使用的住宅,當然是。

00:16:32 - 00:16:36
因為那個整棟當中,確實有些部分已經交屋了,瞭解。

00:16:36 - 00:16:40
好,所以這個就是我們叫住宅建築物,它的性質上面的差異。

00:16:42 - 00:16:50
好,那至於啊,你看啊,174還有175,立法者他區分這個他人所有跟自己所有。

00:16:50 - 00:16:55
其實從立法上面來說，這個區分是一個很奇怪而不應該存在的區分。

00:16:56 - 00:17:00
因為你想啊，放火罪它是一個保護公共危險的犯罪。

00:17:00 - 00:17:06
那既然這一條罪是保護公共危險的犯罪的話，那麼這一條罪的行為客體到底是不是行為人所有？

00:17:07 - 00:17:09
這個跟公共危險沒有關聯吧。

00:17:10 - 00:17:11
你想啊。

00:17:11 - 00:17:12
比如說我們講174。

00:17:13 - 00:17:13
未有人所在的建築物。

00:17:15 - 00:17:19
好，比如說一個倉庫好了，一個那個工業區的鐵皮倉庫。

00:17:20 - 00:17:21
對啊，你想啊。

00:17:22 - 00:17:24
你放火燒的是你自己的倉庫。

00:17:25 - 00:17:27
還是你放火燒的是別人的倉庫。

00:17:27 - 00:17:29
那跟公共危險什麼事啊？

00:17:29 - 00:17:30
沒有關。

00:17:30 - 00:17:31
關聯，對吧。

00:17:31 - 00:17:34
並不會說燒自己的就比較不危險，燒別人的就比較危險。

00:17:34 - 00:17:35
哪有這種事，對不對。

00:17:35 - 00:17:37
所以你會發現在公共危險的犯罪當中。

00:17:37 - 00:17:40
區分到底是誰所有，那個還不合理，或許立法者的考量是燒自己的。

00:17:46 - 00:17:48
沒有財產權的侵害，所以判得比較輕。

00:17:49 - 00:17:52
燒別人的，有財產權的侵害，判得會比較重。

00:17:52 - 00:17:55
或許立法者想的是這件事，可是這也不合理啊。

00:17:55 - 00:17:59
公共危險的犯罪幹財產權什麼事，對不對，你。

00:18:00 - 00:18:00
又不是財產法益的犯罪。

00:18:01 - 00:18:01
所以我們只能說哈。

00:18:02 - 00:18:08
立法者在這個條文當中174還有175分別規定的自己所有跟他人所有背後的想法可能確實跟產權有關。

00:18:11 - 00:18:14
確實可能跟財產法益的保護有關。

00:18:14 - 00:18:16
可是這並不是一個合理的考量。

00:18:16 - 00:18:20
可是話說回來不管怎麼樣，現行的立法就是有這樣的區分。

00:18:20 - 00:18:22
所以這個各位呢，要記得，它有這樣的區分。

00:18:23 - 00:18:29
好，那最後啊，不管是哪一條的放火罪，它全部都有罰過失。

00:18:30 - 00:18:31
記得哈。

00:18:31 - 00:18:32
他全部都有罰過失。

00:18:32 - 00:18:35
過失的形態，我們法條叫做失火，叫做失火。

00:18:36 - 00:18:38
想像上來說啊，失火可能是這樣子。

00:18:40 - 00:18:44
失火哈，有可能是火災引燃本身的過失。

00:18:45 - 00:18:46
這是有可能的喔。

00:18:47 - 00:18:51
電線老舊，上面又過載，有一天半夜就燒起來了。

00:18:51 - 00:18:53
他有可能是火災引燃的過失。

00:18:54 - 00:18:57
當然也有可能是延燒範圍的過失。

00:18:58 - 00:19:00
這也是有可能的，延燒範圍的過失。

00:19:00 - 00:19:04
像我記得每年在那個清明節的時候啊。

00:19:05 - 00:19:06
都會看到這樣的新聞。

00:19:07 - 00:19:09
有人去掃墓，去燒金紙。

00:19:10 - 00:19:11
結果燒著燒著哈。

00:19:12 - 00:19:13
把那個金紙就。

00:19:14 - 00:19:15
怎麼說怎麼說啊。

00:19:15 - 00:19:17
那個金紙後來燒起來之後,風一吹嘛。

00:19:18 - 00:19:19
著火的金紙亂飄嘛。

00:19:20 - 00:19:22
結果連那個掃墓者自己的車子也被燒掉了。

00:19:23 - 00:19:25
這個是什麼呢,對延燒範圍的沒有控制。

00:19:26 - 00:19:27
這也是一種失火，知道嗎？

00:19:27 - 00:19:29
我之前看到這種新聞，都要去掃墓。

00:19:30 - 00:19:33
結果呢，掃到最後，連自己的車子都被燒掉。

00:19:34 - 00:19:35
我記得有人就說。

00:19:36 - 00:19:37
祖先想要開車啦。

00:19:37 - 00:19:39
所以連那個車子都收走了哈。

00:19:39 - 00:19:40
很合理，對不對？

00:19:40 - 00:19:41
祖先想要那臺車喔。

00:19:42 - 00:19:45
所以這樣的案例呢，也是失火的一種哈。

00:19:45 - 00:19:48
好，所以接著我們來往下看，來看到112頁這邊。

00:19:51 - 00:19:51
112頁這邊哈。

00:19:52 - 00:19:56
那這裡的話呢，我們來看一下，放火罪這邊。

00:19:58 - 00:20:00
我這裡啊，確實有畫。

00:20:00 - 00:20:00
那這個圖，不過這個

00:20:01 - 00:20:07
112頁，這個是比較有一點複雜了，我們講最精簡的版本，就是長黑板上這個樣子。

00:20:07 - 00:20:10
然後我們接著就來看到114。

00:20:11 - 00:20:14
剛剛113到12這邊內容我都講過了。

00:20:14 - 00:20:15
我們來看14頁。

00:20:16 - 00:20:19
接下來括號三，關於偽造犯的處罰。

00:20:20 - 00:20:24
放火罪173，還有174，都有罰偽造，都有罰。

00:20:25 - 00:20:28
請起來176，準放火罪。

00:20:30 - 00:20:32
這個條文是一個相對沒有存在感的規定，準放火罪。

00:20:34 - 00:20:38
這個條文他說，你用那個什麼火藥啊、電器、煤氣什麼的方法之類的。

00:20:38 - 00:20:43
如果你用炸毀的話，會成立這一條罪176。

00:20:44 - 00:20:49
那我要請同學注意喔，176條，它並不是獨立的罪名，知道嗎？

00:20:50 - 00:20:51
它不是獨立的罪名。

00:20:52 - 00:20:57
這個條文，它只是一個行為手段上面的準用規定。

00:20:57 - 00:21:00
瞭解嗎？它只是一個行為手段上面的準用。

00:21:00 - 00:21:00
準用規定。

00:21:01 - 00:21:01
所以什麼意思？

00:21:02 - 00:21:04
176這個規定，它只是怎麼樣？

00:21:05 - 00:21:10
如果你用炸的，那行為手段上，因為它語意上不叫放火，所以行為手段必須要拉176進來。

00:21:15 - 00:21:16
這個叫176的意義，知道嗎？

00:21:16 - 00:21:19
它只是一個行為手段上面的準用，所以啊。

00:21:20 - 00:21:24
你用炸藥把一個停在停車場的車子炸爛，這時候你要論的條文是什麼呢？

00:21:27 - 00:21:29
不是176本身哦,而是17

00:21:29 - 00:21:30
6加175,知道嗎?

00:21:32 - 00:21:33
條文是176加175。

00:21:34 - 00:21:36
好,所以我們來看到115頁,第二點,放準放火罪,176。

00:21:39 - 00:21:42
這一條我說的,它是一個準用的規定。

00:21:42 - 00:21:46
而這裡的炸毀呢,第三行,你看到15頁所說的。

00:21:48 - 00:21:55
炸毀啊,指的是利用爆裂物的特性,藉由暴風、高熱等及具膨脹力,導致物體毀壞或焚毀。

00:21:55 - 00:21:57
這個才叫做炸毀。

00:21:57 - 00:22:00
也就是要有爆炸的現象產生。

00:22:00 - 00:22:01
這個才算。

00:22:02 - 00:22:07
也就是這個東西本身就有威力，把行為課題整個炸掉。

00:22:08 - 00:22:09
這才是176。

00:22:09 - 00:22:10
這個才是176。

00:22:11 - 00:22:13
所以反過來說，

00:22:13 - 00:22:13
所以反過來說，

00:22:15 - 00:22:17
如果啊，行為人他並沒有用炸的，

00:22:18 - 00:22:23
行為人只是用這些東西作為引燃火力的手段，並沒有發生爆炸的話，

00:22:24 - 00:22:28
這時候呢，就不會有176條的準用空間喔。

00:22:28 - 00:22:29
要『炸』的這個才算喔，

00:22:30 - 00:22:31
等一下我會帶各位看到考題。

00:22:32 - 00:22:34
然後,後面,汽油彈,

00:22:34 - 00:22:38
各位,汽油彈不是176的課題。

00:22:39 - 00:22:40
這很多人會搞錯,

00:22:40 - 00:22:42
有些人說汽油彈不是會爆炸嗎?

00:22:42 - 00:22:43
你要知道,

00:22:43 - 00:22:48
汽油彈，它不像炸彈一樣，有威力把課題整個炸掉，

00:22:49 - 00:22:49
沒有。

00:22:50 - 00:22:59
汽油彈是它，比如說你想，玻璃瓶裡面裝汽油，然後玻璃瓶的瓶口塞一條抹布，抹布，那你一點火，它可能會引爆，沒有錯。

00:23:00 - 00:23:06
但是它的那個原理啊，跟一般的炸藥，跟瓦斯氣爆，那個原理不太一樣。

00:23:06 - 00:23:11
汽油彈的引爆，它本身沒有威力直接把課題整個炸掉。

00:23:11 - 00:23:12
它沒有這樣的威力。

00:23:12 - 00:23:14
汽油彈的引爆只是怎麼樣？

00:23:14 - 00:23:17
爆炸的瞬間，那個玻璃會產生殺傷力，

00:23:17 - 00:23:18
它只是這樣而已。

00:23:18 - 00:23:23
所以汽油彈這個東西並不是這個條文它所列的爆裂物。

00:23:24 - 00:23:26
記得喔，汽油彈它不是喔。

00:23:28 - 00:23:32
好，接下來177條，洩漏或侵入氣體罪。

00:23:32 - 00:23:35
這個177啊，也是一個相對沒有存在感的規定。

00:23:36 - 00:23:39
177，本質上我們說它叫實質預備犯。

00:23:39 - 00:23:40
為什麼呢？

00:23:41 - 00:23:48
當行為人開了瓦斯，他開瓦斯的目的是想要炸毀一棟住宅的話，

00:23:48 - 00:23:51
那麼當他開瓦斯的時候，論的是177。

00:23:52 - 00:23:56
瓦斯開了之後，住宅真的被炸爛了，這個時候會是什麼呢？

00:23:56 - 00:23:58
176加173嘛，

00:23:58 - 00:23:58
對不對？

00:23:58 - 00:24:00
所以177這個條文呢,

00:24:00 - 00:24:02
本質上就是我們所說的，實行的預備犯，它有這樣的性質。

00:24:05 - 00:24:09
那我啊，這個條文很沒有存在感，很多同學都會忘記。

00:24:10 - 00:24:15
但是上過我的課的同學，絕對會記得177，真的，相信我。

00:24:15 - 00:24:19
上過我的課的同學呢，絕對會記得177。

00:24:19 - 00:24:21
同學啊，記不記得我的叔叔？

00:24:22 - 00:24:24
一定記得嘛，對啊，如果你前面有上的話一定記得嘛。

00:24:25 - 00:24:29
那個想到叔叔，不要想到什麼剛交那種奇怪的東西，好不好？

00:24:30 - 00:24:35
想到叔叔啊，第一個你要想到的是，我們前面是不是講原因自由行為的時候有講過他。

00:24:35 - 00:24:40
有印象嘛，對不對，我們講說那個精神病患不服藥，不算是原因自由行為，我們講過這個東西，對不對？

00:24:41 - 00:24:41
好，還有啊。

00:24:42 - 00:24:46
講到叔叔要想到什麼呢？第二個你要想到的就是177這個規定。

00:24:47 - 00:24:49
洩漏火警梗，氣液體罪，要想到這個規定。

00:24:50 - 00:24:53
來，所以我要講，我叔叔以前做的什麼事。

00:24:55 - 00:24:59
我叔叔啊，一直沒有結婚，他一直跟我阿公阿媽住。

00:24:59 - 00:25:09
那以前我叔叔跟阿公阿嬤，他們住在永和，住在永和那個永福橋的橋頭那個地方，說不定有同學住那邊，他們以前住在那個永和永福橋橋頭那邊。

00:25:10 - 00:25:14
就是他們原本是廈門人嘛，然後後來民國60年搬來臺灣走。

00:25:14 - 00:25:18
我阿公就買了這一個永和的房子，他們就住在那個永和永福橋橋頭那邊。

00:25:19 - 00:25:21
原本住那邊啊，也住了好幾十年。

00:25:22 - 00:25:23
大概住了20幾年嘛，也相安無事。

00:25:26 - 00:25:27
他們那個房子。

00:25:27 - 00:25:32
地段的話，那邊怎麼說啊，那邊的機能還不錯啦，因為永福橋橋頭那邊的話，對面，我不知道現在怎麼樣了。

00:25:32 - 00:25:34
至少我小時候的話，它對面有傳統市場。

00:25:34 - 00:25:34
旁邊有林好。

00:25:34 - 00:25:35
然後過一座橋就是臺北市。

00:25:35 - 00:25:35
附近也還蠻熱鬧的。

00:25:35 - 00:25:35
那個地方。

00:25:35 - 00:25:35
當然那個房子本身可能不太好。

00:25:35 - 00:25:36
因為那個房子本身。

00:25:36 - 00:25:36
我們知道永和的房子都蓋得很密。

00:25:36 - 00:25:36
他那個房子是公寓的二樓。

00:25:36 - 00:25:37
而且那個蓋得很奇怪。

00:25:37 - 00:25:37
就是他的客廳是面天井。

00:25:37 - 00:25:37
然後他的臥室。

00:26:00 - 00:26:02
有開窗的面也還是面天井。

00:26:02 - 00:26:03
阿公有五層樓,

00:26:03 - 00:26:05
對,所以你可以想像那個採光有多爛。

00:26:06 - 00:26:08
所以我小時候很不喜歡去他們家,就覺得很暗,很不舒服。

00:26:10 - 00:26:11
大概他們住在一個這樣的地方,

00:26:12 - 00:26:14
公寓的二樓,在永和。

00:26:14 - 00:26:16
他原本住了十幾年也都沒什麼事嘛。

00:26:17 - 00:26:19
後來，突然發生了一件事。

00:26:20 - 00:26:22
後來啊，在我國一的時候，

00:26:23 - 00:26:26
他們搬去了龍潭，桃園龍潭。

00:26:27 - 00:26:28
對啊，為什麼要搬去那個地方？

00:26:29 - 00:26:33
對啊,很多人,因為後來我阿公阿媽一直到他們過世都住在龍潭嘛。

00:26:33 - 00:26:34
很多人聽到說我阿公阿媽住龍潭,

00:26:35 - 00:26:36
很多人都說,哦,你們阿公阿媽是客家人哦,

00:26:37 - 00:26:38
我說沒有,他們是金門人。

00:26:39 - 00:26:42
然後同學,他就覺得很奇怪啊,那金門人怎麼會住在龍潭呢?

00:26:42 - 00:26:43
我說因為後來搬家。

00:26:44 - 00:26:45
好，那為什麼要搬家呢？

00:26:45 - 00:26:46
事情是這樣。

00:26:47 - 00:26:48
龍潭那個房子，

00:26:48 - 00:26:50
當初是我姑丈買來投資的。

00:26:51 - 00:26:52
原本我姑丈要轉手。

00:26:53 - 00:26:57
那有一天啊，我叔叔不知道為什麼，就跟我姑丈去看那個房子。

00:26:57 - 00:26:59
看了之後啊，我叔叔驚為天人。

00:26:59 - 00:27:40
想說天啊，

00:27:40 - 00:27:41
怎麼有那麼棒的房子。

00:27:42 - 00:27:44
我說了，他們永和的房子在公寓的二樓。

00:27:45 - 00:27:48
客廳、房間全部都面天井。

00:27:49 - 00:27:51
就他那個房子的採光幾乎是零。

00:27:51 - 00:27:54
那個正午12點，如果不開燈的話，

00:27:54 - 00:27:56
那客廳是很暗的，很不舒服的。

00:27:57 - 00:27:58
通風也不好吧,

00:27:59 - 00:28:00
然後房子也還蠻小。

00:28:00 - 00:28:00
漂亮

00:28:00 - 00:28:02
風又很大,夏天根本不用開冷氣

00:28:02 - 00:28:05
我叔叔看的時候啊,驚為天人,這房子太棒了

00:28:05 - 00:28:08
他就要我阿公阿嬤去買我故障的房子

00:28:09 - 00:28:09
我是這樣講

00:28:10 - 00:28:11
阿公阿嬤當時當然不要啊

00:28:12 - 00:28:13
搬去龍潭幹什麼

00:28:14 - 00:28:16
龍潭那個時候叫桃園縣龍潭鄉

00:28:16 - 00:28:19
龍潭已經很難了，已經快到新竹了

00:28:19 - 00:28:20
這鄉下地方啊

00:28:20 - 00:28:21
我阿公當然不要啊

00:28:21 - 00:28:22
阿公想說奇怪，永和住的好好的

00:28:23 - 00:28:26
對面有傳統市場，旁邊有頂好，附近機能那麼好

00:28:26 - 00:28:29
而且我阿公常常去那個綜合的圓通寺那邊去爬山

00:28:29 - 00:28:31
阿公覺得還不錯啊，這

00:28:31 - 00:28:32
搬去幹什麼

00:28:32 - 00:28:33
我阿公就是不要

00:28:34 - 00:28:35
結果你知道嗎，我叔叔

00:28:36 - 00:28:39
就去陽臺扛出的瓦斯桶

00:28:39 - 00:28:41
對,沒錯啊,扛出瓦斯桶

00:28:42 - 00:28:42
搬不搬

00:28:43 - 00:28:44
轉開一點喔,搬不搬

00:28:45 - 00:28:46
不搬的話,我們同歸於盡

00:28:47 - 00:28:48
這樣我叔叔就這樣做啊

00:28:49 - 00:28:50
阿公看到嚇死了，搬搬搬

00:28:50 - 00:28:51
對，後來就搬

00:28:51 - 00:28:55
所以後來呢，他們就把永和的房子賣掉，買了我家龍潭的房子

00:28:56 - 00:28:59
後來啊，就一直在龍潭住了大概有20幾年嘛，住到他們過世

00:29:02 - 00:29:03
各位,我叔叔的行為怎麼論罪？

00:29:05 - 00:29:09
他扛出瓦斯桶,甩開,讓大家聞到瓦斯味

00:29:10 - 00:29:11
去壓迫其化公搬家

00:29:11 - 00:29:13
這裡除了強制罪之外,這裡有什麼罪？

00:29:14 - 00:29:15
開瓦斯就是一期期

00:29:16 - 00:29:17
知道嗎,就是一期期喔

00:29:18 - 00:29:20
所以各位,以後想到我的叔叔

00:29:20 - 00:29:22
你不要只想到血親性交

00:29:22 - 00:29:23
還要想到什麼呢

00:29:24 - 00:29:25
第一個,原因自由行為的問題

00:29:26 - 00:29:27
第二個是什麼呢，引起期期

00:29:28 - 00:29:29
要想到這些東西，知道嗎

00:29:29 - 00:29:32
所以上過我的課的同學，一定不會忘記這個條文

00:29:34 - 00:29:38
我記得啊，我剛開始教的時候，有一次有同學拿他的筆記本來問我問題

00:29:39 - 00:29:41
剛好那個同學翻到公共危險罪

00:29:41 - 00:29:43
然後就翻到那個177的條文

00:29:44 - 00:29:47
我就發現那個同學的177附近沒有什麼筆記

00:29:48 - 00:29:51
倒是那個177條下面寫的一個英文單字

00:29:51 - 00:29:52
UNCLE

00:29:53 - 00:29:54
我一下沒有意識到那個是什麼意思

00:29:54 - 00:29:56
我問同學說你寫這個英文單字幹嘛？

00:29:57 - 00:29:59
同學我說你不是說想到一期要想到我的叔叔嗎？

00:29:59 - 00:29:59
我說對嗎？

00:30:00 - 00:30:00
你記得很好，很棒喔！所以同學都不會忘記，177。

00:30:05 - 00:30:09
這個177啊，在105年的律師考試有考出來。

00:30:09 - 00:30:16
當時我很高興嘛,剛開始教沒有幾年,我教的這個東西考上,考這個有命中嘛。

00:30:18 - 00:30:19
當時我覺得很高興。

00:30:19 - 00:30:21
所以當時我就寫在臉書上。

00:30:21 - 00:30:30
原本我要寫說,上其他老師的課的同學可能不會記得177,但是上過我的課的同學一定記得177,因為你們都知道我的叔叔。

00:30:30 - 00:30:32
原本我想這樣寫,到後來想不對耶。

00:30:32 - 00:30:34
我叔叔也在用臉書耶。

00:30:34 - 00:30:36
雖然我沒有加我叔叔。

00:30:36 - 00:30:38
但是我的貼文是公開的。

00:30:38 - 00:30:42
那萬一我表妹來按讚的話，我叔叔可能會看到啊，我想不行喔。

00:30:42 - 00:30:45
那被發現怎麼辦？那變成他來騷擾我家喔，所以我後來就…

00:30:47 - 00:30:48
稍微修改一下。

00:30:49 - 00:30:53
我說上過我的課的同學都知道這一條,因為你們會想到我的某個親戚。

00:30:53 - 00:30:54
這樣講就合理了。

00:30:55 - 00:30:56
就不見得是叔叔啊。

00:30:56 - 00:31:00
因為我外婆那邊有一個表舅以前也放火把自己家聽堂燒掉。

00:31:00 - 00:31:01
搞不好是指他吧。

00:31:01 - 00:31:01
所以

00:31:02 - 00:31:05
這個上我的課的同學呢，都不會忘記這一條，177。

00:31:06 - 00:31:07
好。

00:31:07 - 00:31:12
所以這一條它是一個實質預備犯，如果最後有傳遞173的犯罪的話呢，177會被吸收掉。

00:31:13 - 00:31:14
來，下面這題，我們來看一下。

00:31:59 - 00:31:59
好，那這邊

00:32:00 - 00:32:00
那要請同學記得喔

00:32:00 - 00:32:01
177條的犯罪，它的性質是一種什麼犯

00:32:04 - 00:32:06
具體危險犯

00:32:06 - 00:32:08
他條文要講，聚生公共危險

00:32:08 - 00:32:11
所以記得它是一條具體危險犯

00:32:11 - 00:32:16
那所以你說啊，我叔叔當時開瓦斯，會不會論177

00:32:17 - 00:32:17
會不會論

00:32:18 - 00:32:19
不一定啦

00:32:19 - 00:32:20
要看他轉出來的量

00:32:20 - 00:32:23
如果他只是轉出來一點，意思意思一下

00:32:24 - 00:32:24
那當然不會

00:32:25 - 00:32:30
但如果當初他轉出來的量已經達到了爆炸的臨界點，所幸後來沒有引爆的話

00:32:30 - 00:32:32
那當然會有177

00:32:32 - 00:32:37
至於當時他轉出什麼量,我不知道,因為這是20幾年前的事了

00:32:37 - 00:32:38
當時只是聽親戚轉述而已

00:32:38 - 00:32:40
所以他有可能會成立本罪了

00:32:40 - 00:32:43
好,那下面這一題的話,它是一個十幾年前的考題

00:32:43 - 00:32:45
講經典試題嘛,所以我一直留到現在

00:32:46 - 00:32:48
這一題當中,假犯了什麼罪？

00:32:49 - 00:32:50
你看喔

00:32:51 - 00:32:58
他對A用瓦斯上下噴灑，並拿出打火機試圖點火

00:32:58 - 00:33:00
所幸風勢強勁沒有點燃

00:33:00 - 00:33:02
問說假犯什麼罪？

00:33:02 - 00:33:03
同學啊

00:33:03 - 00:33:06
那個想放火燒人,你不要寫放火罪,好嗎

00:33:07 - 00:33:08
看清楚啊

00:33:08 - 00:33:10
放火罪是要燒東西才算喔

00:33:11 - 00:33:12
放火燒人,那個不是放火罪喔

00:33:13 - 00:33:15
放火燒人，那個就殺人罪，知道嗎

00:33:15 - 00:33:17
所以這裡涉及第一個是殺人未遂

00:33:17 - 00:33:20
同時他開瓦斯你要寫的是177

00:33:20 - 00:33:23
177，氣肉後金格，氣體罪

00:33:23 - 00:33:24
那177會不會成立

00:33:26 - 00:33:26
不會，為什麼

00:33:27 - 00:33:28
在哪裡放

00:33:29 - 00:33:30
他在哪裡開瓦斯

00:33:30 - 00:33:32
空曠的廣場

00:33:32 - 00:33:36
所以很顯然的，沒有任何的公共危險，好嗎

00:33:36 - 00:33:38
很顯然，沒有公共危險

00:33:38 - 00:33:42
所以這一題呢，177雖然要寫，但是它不會成立

00:33:42 - 00:33:45
因為行為人呢，沒有造成任何的公共危險

00:33:46 - 00:33:50
好，那後面說，辯護人主張假的行為不罰，是否有理

00:33:51 - 00:33:53
為什麼假的行為可以不罰

00:33:54 - 00:33:55
他在問什麼

00:33:56 - 00:33:58
你不要跟我說假沒有責任能力喔

00:33:58 - 00:33:59
他又不是我叔叔

00:34:00 - 00:34:00
所以這裡說假不法是為什麼？

00:34:02 - 00:34:04
他在考你能不能未遂啦。

00:34:04 - 00:34:05
對啊，所以這題不能違背。

00:34:07 - 00:34:10
他要開瓦斯點火去燒他的神身。

00:34:11 - 00:34:13
結果呢，沒有燒成功。

00:34:13 - 00:34:17
因為火，那個風太強哦，瓦斯點不著。

00:34:17 - 00:34:18
這個時候不能違背。

00:34:19 - 00:34:21
你勉強可以說那個叫手段，不能啦。

00:34:21 - 00:34:22
但你覺得他有沒有危險？

00:34:23 - 00:34:24
有吧，對不對？

00:34:24 - 00:34:27
除非你採客觀危險說，否則一定有危險，對不對？

00:34:28 - 00:34:30
所以這一題呢，不是不能為之喔。

00:34:30 - 00:34:33
要罰喔，辯護人的主張沒有理由，知道吧？

00:34:33 - 00:34:35
好，所以這一題我們看到這。

00:34:36 - 00:34:39
OK，接下來啊，我們翻過來，116頁。

00:34:54 - 00:34:57
好，116頁呢，我們來看到放火罪這些共同的問題，燒毀。

00:34:59 - 00:35:00
好。

00:35:00 - 00:35:01
我們看喔，什麼叫燒毀？

00:35:01 - 00:35:05
從寬鬆到嚴格，最寬鬆叫獨立燃燒說。

00:35:06 - 00:35:07
獨立燃燒什麼意思，超容易想像。

00:35:08 - 00:35:11
同學應該有燒金紙的經驗吧，或多或少應該有吧，對不對？

00:35:11 - 00:35:13
好，你來燒金紙的時候啊，各位想像那個畫面喔。

00:35:14 - 00:35:17
你把金紙靠到打火機的瞬間。

00:35:17 - 00:35:19
你碰就拿開，金紙會燒？

00:35:19 - 00:35:20
不會。

00:35:20 - 00:35:23
你要讓金紙接觸打火機接觸好幾秒，它才燒得起來，對吧？

00:35:24 - 00:35:29
所以當金紙離開打火機也燒得起來的那個狀態，它就叫做……

00:35:30 - 00:35:31
獨立燃燒。

00:35:31 - 00:35:33
這個是最寬鬆的一種說法。

00:35:34 - 00:35:36
再來第二種說法叫一部分毀損。

00:35:36 - 00:35:40
行為客體有一部分被燒掉的話，就算毀損，這個叫做一部分毀損。

00:35:42 - 00:35:46
接著叫做重要部分毀損，或者叫做效用喪失說。

00:35:47 - 00:35:51
這一說認為呢，行為客體的效用，如果有喪失的話，就認為是燒毀的結果。

00:35:54 - 00:35:55
這個是傳統上面的三說。

00:35:55 - 00:35:56
第四說。

00:35:57 - 00:35:59
比較奇怪一點，第四說我們等一下再來來講。

00:36:00 - 00:36:00
來，

00:36:01 - 00:36:02
前面這三說，

00:36:02 - 00:36:03
差別在哪裡？

00:36:04 - 00:36:05
差別在哪裡？

00:36:05 - 00:36:06
好比說，

00:36:06 - 00:36:09
如果你去燒我們公職王的門市，

00:36:09 - 00:36:10
潑了汽油，

00:36:10 - 00:36:11
火勢已然了。

00:36:12 - 00:36:14
火勢引燃之後啊，

00:36:14 - 00:36:15
燒得不大嘛，

00:36:15 - 00:36:16
還好呢，

00:36:16 - 00:36:19
因為門市的人員都有受過防火的訓練，

00:36:19 - 00:36:20
這個火勢啊，

00:36:20 - 00:36:22
很快在幾分鐘之內迅速撲滅。

00:36:23 - 00:36:24
撲滅之後啊，

00:36:24 - 00:36:26
我們建築物的本體沒有毀損。

00:36:26 - 00:36:29
但門市的這個櫃檯還有書架，

00:36:29 - 00:36:31
被燒得烏漆抹黑，

00:36:31 - 00:36:32
可能有一個禮拜啊，

00:36:32 - 00:36:33
不能營業。

00:36:34 - 00:36:35
放火既遂還是未遂？

00:36:36 - 00:36:37
採獨燃燒說呢？

00:36:37 - 00:36:37
既遂，

00:36:37 - 00:36:38
對不對？

00:36:39 - 00:36:40
一部毀損說呢？

00:36:40 - 00:36:40
也既遂。

00:36:41 - 00:36:42
效用喪失說呢？

00:36:43 - 00:36:43
未遂。

00:36:44 - 00:36:45
因為那個建築物的效能還在，

00:36:45 - 00:36:46
知道嗎？

00:36:46 - 00:36:46
欸各位，

00:36:47 - 00:36:48
效用喪失說,

00:36:48 - 00:36:50
如果我們用在住宅建築物,

00:36:50 - 00:36:51
請各位記得一件事。

00:36:52 - 00:36:53
依照目前實務主流的看法,

00:36:54 - 00:36:56
當你燒的是住宅建築物的時候,

00:36:57 - 00:36:58
一定要記得喔。

00:36:58 - 00:37:01
放火罪保護的是住宅建築物的結構本體，

00:37:02 - 00:37:04
而不是保護裡面的裝潢跟傢俱。

00:37:05 - 00:37:06
我打過類似的案件，

00:37:06 - 00:37:07
我跟你們分享一下。

00:37:09 - 00:37:12
這個案子我不知道我前面在競合論有沒有講過，

00:37:12 - 00:37:13
一個縱火的案子。

00:37:14 - 00:37:14
對，

00:37:14 - 00:37:15
我我也只，

00:37:15 - 00:37:18
我印象中我應該也只處理過這一件縱火吧。

00:37:18 - 00:37:20
以前受僱實習的時候應該是沒有。

00:37:20 - 00:37:22
就是，我跟你們說啦，

00:37:22 - 00:37:23
放火這種案件，

00:37:23 - 00:37:26
一般律師聽到會覺得有點怕怕的，不太敢接。

00:37:26 - 00:37:27
我當時一開始聽到也是。

00:37:28 - 00:37:28
因為,

00:37:29 - 00:37:30
怎麼說啊,

00:37:31 - 00:37:32
縱火這種案子,

00:37:33 - 00:37:35
很多那個行為人精神可能是有點問題的。

00:37:36 - 00:37:37
就算沒有到有病,

00:37:37 - 00:37:38
往往也是很衝動的人啊。

00:37:39 - 00:37:42
所以我當初聽到有人想介紹放火案給我，

00:37:42 - 00:37:43
我想說，

00:37:43 - 00:37:45
這這要接嗎？

00:37:45 - 00:37:47
萬一官司打輸會不會我家被他燒？

00:37:47 - 00:37:48
我當然會有這個顧慮,

00:37:48 - 00:37:51
因為有些案子聽起來,就會覺得有點硬。

00:37:51 - 00:37:52
後來我發現,嗯還好,

00:37:52 - 00:37:54
跟這個被告講過我覺得還好,

00:37:54 - 00:37:55
他還可以溝通,

00:37:55 - 00:37:57
家人也還蠻好相處的,

00:37:57 - 00:37:59
所以我想說好，OK，那我就接。

00:37:59 - 00:38:00
所以

00:38:00 - 00:38:02
案件是這樣的，我記得我進合都應該有講過，

00:38:02 - 00:38:07
就是這個被告因為一些感情糾葛的關係，

00:38:07 - 00:38:11
所以放火去燒被害人他們家在鄉下的農舍。

00:38:12 - 00:38:14
第一次他潑汽油丟火把，第一次去點，

00:38:15 - 00:38:16
沒有成功點著。

00:38:17 - 00:38:18
接著第二次再去丟，

00:38:19 - 00:38:19
點著了。

00:38:20 - 00:38:20
火燒了,

00:38:21 - 00:38:24
火勢啊,悶燒了三四個小時,很久。

00:38:24 - 00:38:29
隔天,消防隊把火撲滅之後,農舍的本體結構還在,

00:38:30 - 00:38:34
但是裡面的裝潢傢俱全部付之一炬,

00:38:34 - 00:38:36
我看過那個火場現場的勘驗照片,

00:38:37 - 00:38:38
裡面全部都黑的,

00:38:38 - 00:38:40
連狗都被燒死。

00:38:41 - 00:38:43
對啊,連狗關在那個籠子裡都被燒死。

00:38:43 - 00:38:51
當時我看那個照片的時候,我還在心想,那個狗被燒死,那個狗的皮膚黑黑的,那本來就是黑狗嗎,還是是別的顏色的狗被燻黑,

00:38:51 - 00:38:55
這個我不知道,反正我當時看了一下,後來想不對,那不是重點,我研究那個東西幹什麼,

00:38:55 - 00:38:57
反正當時看到卷宗裡面，有看到這樣的照片。

00:38:58 - 00:39:08
那這一件，

00:39:08 - 00:39:24
被告一審的時候，

00:39:24 - 00:39:43
他被判兩個放火罪。

00:39:44 - 00:39:45
因為他丟了兩次嘛。

00:39:46 - 00:39:48
第一次沒有成功嘛，第二次成功嘛。

00:39:48 - 00:39:50
所以他被判兩個放火罪。

00:39:50 - 00:39:51
一個未遂，一個既遂。

00:39:52 - 00:39:55
兩個縱火，兩個放火罪加起來，我記得判了10年。

00:39:55 - 00:39:57
我有沒有跟你們講過這件事？

00:39:57 - 00:40:00
欸，沒有嗎？我怎麼覺得好像有，還是我在別班講的。

00:40:00 - 00:40:00
反正就是我的被告把他的室友，就是這個縱火的被告介紹給我。

00:40:04 - 00:40:06
那當時我在我幫他打二審啊。

00:40:07 - 00:40:09
二審我提出好幾個訴求。

00:40:09 - 00:40:11
有些法院沒有採,有些有採,我都講有採的。

00:40:12 - 00:40:13
第一個有採的部分。

00:40:14 - 00:40:15
是計稅。

00:40:16 - 00:40:17
我當時的訴求是

00:40:18 - 00:40:23
這一間雖然屋內的裝潢跟傢俱被燒得亂七八糟，這個房子不能住人沒有錯。

00:40:23 - 00:40:27
可是農舍的結構本體，鋼筋水泥的部分

00:40:27 - 00:40:27
就還在。

00:40:28 - 00:40:30
完全沒有坍塌剝落。

00:40:30 - 00:40:32
沒有，那個結構是好的。

00:40:32 - 00:40:36
而放火罪保護的應該是結構的本體，而不是保護裡面的裝潢跟傢俱。

00:40:37 - 00:40:39
所以這件應該只有毀損罪。

00:40:39 - 00:40:40
第一，我主張這個。

00:40:41 - 00:40:44
再來我主張說呢，這裡也不應該是兩罪，這裡應該只有一罪。

00:40:44 - 00:40:49
因為行為人攻擊的是同一個客體，行為人也是出於相同的犯罪計畫，這裡應該只有一罪。

00:40:50 - 00:40:51
我大概主張這兩個東西。

00:40:51 - 00:40:52
當然還有一些其他的啦。

00:40:53 - 00:40:55
反正最後這兩個東西法院有採納。

00:40:55 - 00:40:56
被告到二審啊。

00:40:57 - 00:40:57
剩下四年半。

00:40:58 - 00:40:59
好，只剩四年半。

00:40:59 - 00:41:00
真的降很多。

00:41:01 - 00:41:04
那我就跟被告說，你可以安心了，室友不會再笑你的。

00:41:05 - 00:41:07
對，所以這個算是有成功，雖然是有罪，但是跟原本的一審比啊，真的

00:41:09 - 00:41:10
砍了一半多，算是有成功。

00:41:11 - 00:41:13
那這件案子的話呢

00:41:14 - 00:41:15
依照食物檢體的說法。

00:41:15 - 00:41:16
沒有錯，這個是放火的偽證。

00:41:17 - 00:41:18
好，這個是偽證，為什麼？

00:41:19 - 00:41:22
因為在這件案子當中，房屋的結構本體依然完好。

00:41:23 - 00:41:26
房屋的結構本體並沒有崩塌毀滅，沒有。

00:41:26 - 00:41:27
所以這個是放火的偽罪。

00:41:27 - 00:41:28
知道嗎？這個是偽罪，所以記住這個案例

00:41:30 - 00:41:30
提醒各位。

00:41:31 - 00:41:33
那當然有些同學就會想說，詼

00:41:33 - 00:41:35
啊如果你說這個說，照這個說法的話

00:41:36 - 00:41:38
現在的房屋幾乎都是鋼筋水泥的結構啊。

00:41:39 - 00:41:39
那怎麼計稅？

00:41:41 - 00:41:41
沒有錯。

00:41:42 - 00:41:43
呃，同學你要知道啊

00:41:44 - 00:41:46
鋼筋水泥本身它不具有可燃性。

00:41:47 - 00:41:48
知道吧，它是燒不起來的。

00:41:49 - 00:41:50
可以想像吧。

00:41:50 - 00:41:51
鋼筋水泥它怎麼燒，它燒不起來啊。

00:41:52 - 00:41:56
鋼筋水泥的房子，如果因為火災而崩塌的話

00:41:57 - 00:41:59
絕對不是燒的本身，因為那個東西燒不起來。

00:42:00 - 00:42:01
而是為什麼呢？

00:42:01 - 00:42:04
火一直燒，會造成水泥當中的水分被蒸發，

00:42:05 - 00:42:06
被蒸發之後那個水泥就會剝落。

00:42:07 - 00:42:11
然後鋼筋可能也會因為高溫的關係而變形,

00:42:11 - 00:42:12
都是這樣毀壞的,

00:42:12 - 00:42:13
那你說那個要燒多久？

00:42:13 - 00:42:16
對，他要燒很久才會達到這種程度,

00:42:16 - 00:42:22
因此有人就會說，那如果你照這個說法的話，現在鋼筋水泥的建築物，放火不就很難擊潰嗎？

00:42:22 - 00:42:24
對,沒有錯,真的是這樣子,

00:42:24 - 00:42:24
知道嗎?

00:42:24 - 00:42:28
照這個說法,現在放火罪,真的很難起訴,

00:42:28 - 00:42:33
所以當然有學者提出不同的意見,這個以後我再補充給各位,

00:42:33 - 00:42:37
因為我前陣子整理那個二種,整理了一些文章

00:42:37 - 00:42:40
確實許玉安老師對這個部分有提出一些不同的想法,

00:42:41 - 00:42:45
那個以後,我在整理一個東西給各位,再去講那個學者不同意見的部分,

00:42:45 - 00:42:49
但總是,照目前實務的看法,這種案件確實是未遂,

00:42:49 - 00:42:53
所以鋼筋水泥的建築物呢,要放火毀損,真的並不容易。

00:42:53 - 00:42:58
好,最後啊,光號室有一種說法,這個是盧映潔老師提出來的,這個叫公共安全威脅說。

00:42:59 - 00:43:04
盧音節老師說，前面的說法都太流於形式，都太過僵化。

00:43:05 - 00:43:11
所以盧音節老師主張，有沒有燒毀，我們應該回歸公共安全的威脅去判斷。

00:43:12 - 00:43:16
也就是，如果這個放火行為有造成公共危險的話，

00:43:16 - 00:43:18
那它就符合了燒毀的要件。

00:43:19 - 00:43:22
反過來說，那如果他沒有造成公共危險的話呢？

00:43:22 - 00:43:23
他就是沒有燒毀,

00:43:23 - 00:43:24
這是盧映潔老師的看法,

00:43:25 - 00:43:28
他說這個說法呢，比較能符合個案的正義,

00:43:28 - 00:43:29
他有提出類似的想法。

00:43:30 - 00:43:32
但這個說法是被學者批評的啦,

00:43:33 - 00:43:34
學者認為這個說法有問題。

00:43:35 - 00:43:39
像蔡聖偉老師就有在文章裡面引出這個說法，說這個說法有問題，

00:43:39 - 00:43:40
為什麼呢？

00:43:40 - 00:43:41
來，第一個啊，

00:43:42 - 00:43:46
這個說法，它跟燒毀的文藝是不符合的。

00:43:46 - 00:43:47
好,

00:43:47 - 00:43:49
我們以175條為例喔,

00:43:49 - 00:43:52
175條它都是具體危險犯,好,這個沒有疑問。

00:43:53 - 00:43:54
像比如說今天是中元普渡,

00:43:55 - 00:43:58
如果同學你今天燒金紙,

00:43:58 - 00:43:59
掰掰。

00:44:00 - 00:44:00
你就想啊

00:44:01 - 00:44:04
今天中午的時候,如果你拜拜燒金紙

00:44:05 - 00:44:07
你把金紙全部燒完了

00:44:07 - 00:44:11
你是不是在放火燒毀前兩條以外自己所有之物

00:44:12 - 00:44:13
是啊，就是啊，沒有錯吧

00:44:13 - 00:44:18
你確實放火燒毀前兩條以外，自己所有之物

00:44:18 - 00:44:20
但是你不會成立放火罪，為什麼

00:44:22 - 00:44:24
因為你沒有致生公共危險啊

00:44:24 - 00:44:24
對吧

00:44:24 - 00:44:26
所以那個是致生公共危險的問題

00:44:26 - 00:44:32
可是各位,如果你對燒毀的認定踩的是公共安全危險說

00:44:32 - 00:44:33
那會造成什麼結果

00:44:34 - 00:44:38
會說因為沒有公共危險,所以你沒有達到燒毀的要件

00:44:39 - 00:44:40
是不是覺得很怪

00:44:41 - 00:44:44
金紙都燒成黑炭的，你跟我說那個沒有燒毀

00:44:44 - 00:44:47
所以第一個問題是什麼呢，他不符合燒毀的意義

00:44:47 - 00:44:47
知道嗎

00:44:47 - 00:44:48
這個我重視有起

00:44:49 - 00:44:49
好，第二個問題

00:44:50 - 00:44:54
這個說法,你用在抽象危險犯的燒毀,或許還沒有什麼疑問

00:44:54 - 00:44:58
但是用在像175這種具體危險犯的燒毀呢

00:44:58 - 00:44:59
它

00:44:59 - 00:45:00
就會有問題了

00:45:00 - 00:45:00
除了文藝

00:45:00 - 00:45:04
的問題之外，175的具體危險犯，他要求要致生公共危險

00:45:05 - 00:45:06
致生公共危險

00:45:06 - 00:45:11
那你想，如果燒毀看的也是有沒有造成公共危險的話

00:45:11 - 00:45:14
那是不是燒毀的判斷會跟致生公共危險重疊

00:45:15 - 00:45:15
瞭解吧

00:45:16 - 00:45:18
所以學者會認為說，第四說可能有問題

00:45:19 - 00:45:22
因為他除了不符合燒毀的文藝之外，他也涉及到什麼問題呢

00:45:23 - 00:45:23
會

00:45:23 - 00:45:26
跟具體危險犯的危險行為要素發生重疊，知道

00:45:28 - 00:45:29
所以這個說法比較少人採

00:45:30 - 00:45:30
好

00:45:31 - 00:45:33
請117頁，第二個問題

00:45:33 - 00:45:37
人有沒有包括行為人自己在內

00:45:39 - 00:45:39
這個東西

00:45:40 - 00:45:44
放火罪的人有沒有包括行為人自己在內

00:45:46 - 00:45:46
呃

00:45:46 - 00:45:49
食物見解，這個算是比較傳統寫的食物啦

00:45:49 - 00:45:55
食物見解呢，會區分你放的火，會區分到底是放火罪還是失火罪，而有所不同

00:45:57 - 00:45:59
如果是故意形態的放火罪

00:46:00 - 00:46:03
那個人不包括行為人。

00:46:04 - 00:46:06
但如果是過失形態的失火罪呢,

00:46:07 - 00:46:09
那個人有包括行為人。

00:46:10 - 00:46:13
以前大學的時候蔡聖偉老師都教我們,一個口訣嘛,

00:46:14 - 00:46:16
放火的不是人,失火的才是人。

00:46:17 - 00:46:18
對,過去實務上看法,

00:46:18 - 00:46:21
說放火的不是人，失火的才是人。

00:46:23 - 00:46:23
那你說為什麼？

00:46:24 - 00:46:24
實務也沒有講。

00:46:25 - 00:46:26
對，實務也沒有講。

00:46:26 - 00:46:28
所以這個說法其實還蠻奇怪的。

00:46:28 - 00:46:32
對啊，為什麼放火的不是人，為什麼失火的才是人呢？

00:46:33 - 00:46:36
也許啦，實務覺得失火的人比較值得保護，

00:46:37 - 00:46:39
而放火的人不值得被保護，

00:46:39 - 00:46:40
也許是這個說法。

00:46:40 - 00:46:41
但這個講下去也很奇怪。

00:46:42 - 00:46:43
你想啊,

00:46:45 - 00:46:46
放火的人值得被保護,

00:46:47 - 00:46:50
放火的人不值得被保護，失火的人值得被保護。

00:46:51 - 00:46:51
對,沒有錯。

00:46:52 - 00:46:53
可是實務上怎麼保護他?

00:46:54 - 00:46:58
把失火的人算入人數，讓他成立更重的犯罪，關他久一點。

00:46:58 - 00:46:59
這也很怪，對不對？

00:47:00 - 00:47:01
所以學者會講啊，

00:47:02 - 00:47:06
這個人的認定，放火跟失火這樣割裂認定，這根本就不合理。

00:47:07 - 00:47:07
因為你想啊，

00:47:08 - 00:47:10
放火跟失火，它沒有什麼本質上的不同了。

00:47:11 - 00:47:14
就一個是故意犯，一個是過失犯，如此而已嘛，對不對？

00:47:14 - 00:47:18
那既然這兩罪它並沒有本質的不同，就一故意一過失，就這樣而已的話，

00:47:19 - 00:47:20
那我們也不應該割裂認定啊，

00:47:21 - 00:47:22
對不對，我們不應該割裂認定啊。

00:47:24 - 00:47:26
那兩者的認定應該要是一樣的嘛。

00:47:26 - 00:47:28
要嘛就是都包括,

00:47:28 - 00:47:30
要嘛就是都不包括。

00:47:31 - 00:47:33
兩者的認定應該都要一樣，這個才合理,

00:47:33 - 00:47:35
要嘛都包括，要嘛都不包括。

00:47:36 - 00:47:36
所以你覺得,

00:47:37 - 00:47:40
要都包括合理，還是都不包括合理？

00:47:43 - 00:47:45
我們想一想，學刑法到現在，

00:47:46 - 00:47:51
我們刑法分則的條文當中，有哪一條罪的行為人是有包括行為人自己的嗎？

00:47:52 - 00:47:54
自殺會該當殺人罪嗎？

00:47:54 - 00:47:56
自殘會該當傷害罪嗎？這不會嘛，對不對？

00:47:56 - 00:47:57
對啊。

00:47:57 - 00:48:00
所以以此來說的話，放火罪的人，

00:48:00 - 00:48:02
要不要包裹行為的事情？

00:48:02 - 00:48:03
當然不用，怎麼樣，趨勢的開端，當然不用，不管是放火或失火，都一樣。

00:48:07 - 00:48:08
好,接下來118頁。

00:48:10 - 00:48:11
第三點。

00:48:12 - 00:48:17
如果放火行為沒有任何公共危險的話,可以排除放火罪的成立嗎?

00:48:17 - 00:48:20
這就是我們在講的那個問題,抽象危險犯的危險可不可以個案推翻?

00:48:23 - 00:48:26
那麼目前我們實務的說法,我再複習一次喔。

00:48:27 - 00:48:29
目前食物的說法採的是什麼說呢?

00:48:30 - 00:48:34
以實質性風險說抽象危險犯的成立。

00:48:34 - 00:48:36
上禮拜講過，還記得嗎？

00:48:37 - 00:48:38
食物怎麼說的？

00:48:38 - 00:48:45
條文有講，足生什麼什麼危險，像逆酮那一種，偽造文書那一種，那個叫形式實質性犯。

00:48:45 - 00:48:49
而當條文沒有寫足生什麼什麼危險。

00:48:49 - 00:48:54
但我們在個案用實質危險的角度來說抽象危險犯的成立。

00:48:54 - 00:48:57
這一種策略叫做實質危險犯。

00:48:57 - 00:48:58
食物講的，還記得嗎？

00:48:58 - 00:48:59
我上禮拜有講過。

00:49:00 - 00:49:04
所以在173的這一種抽象危險犯的放火罪。

00:49:04 - 00:49:07
如果個案當中真的沒有任何危險的話。

00:49:08 - 00:49:14
依照實務見解，確實有機會用視性犯的角度來否定犯罪的成立。

00:49:14 - 00:49:15
確實有這個機會。

00:49:17 - 00:49:21
這個補充的東西之後再發給各位，我稍微整理一下。

00:49:21 - 00:49:22
也不算整理啦。

00:49:22 - 00:49:24
就是把20的講義,有一些我們課本沒有收錄的東西。

00:49:24 - 00:49:26
我再把它收整理出來。

00:49:27 - 00:49:27
好。

00:49:27 - 00:49:28
然後啊,那如果是具體危險犯的放火罪呢?

00:49:31 - 00:49:32
那當然不是問題嘛。

00:49:32 - 00:49:38
因為具體危險犯的放火罪，本來就是要個案判斷有沒有危險。

00:49:38 - 00:49:39
所以我以前舉過的例子。

00:49:40 - 00:49:42
剛好你想嘛，今天中元普渡。

00:49:42 - 00:49:44
中元普渡燒金紙的人。

00:49:45 - 00:49:47
燒完基本上他不會被警察抓走,為什麼?

00:49:49 - 00:49:52
燒金紙是不是放火燒毀前兩條以外自己所有之物?

00:49:52 - 00:49:53
是啊,當然是啊。

00:49:54 - 00:49:55
但警察不會抓他,為什麼?

00:49:56 - 00:50:00
因為他燒的地方,比如說在騎樓,在頂樓,在廣場。

00:50:00 - 00:50:01
沒有危險,對不對?

00:50:02 - 00:50:11
那你想喔,如果是中元普渡的時候,加油站的站長在燒金紙呢,在那加油站裡面普渡,你看警察抓不抓他,一定的嘛,多危險,對不對?

00:50:11 - 00:50:15
所以具體危險,所以呢,本來他就會有公共危險的要求,所以這個東西不會是問題。

00:50:17 - 00:50:19
來,接著,競合的部分。

00:50:20 - 00:50:22
放火這個競合,考試超喜歡考。

00:50:23 - 00:50:29
你們考試如果遇到放火罪,沒有寫到進合的話,反而要問問自己是不是漏

00:50:30 - 00:50:31
了什麼東西。

00:50:31 - 00:50:33
真的,放火罪很喜歡考他的進合。

00:50:34 - 00:50:36
第一個沒有疑問的,放火罪之前。

00:50:36 - 00:50:41
各位啊,如果行為人放火燒的是上面這一東西,住宅建築物等等。

00:50:42 - 00:50:45
那是不是會一併燒到裡面的裝潢跟傢俱?

00:50:45 - 00:50:46
幾乎會吧。

00:50:47 - 00:50:48
誰的房子裡面沒有傢俱?

00:50:49 - 00:50:49
一定有啊。

00:50:50 - 00:50:55
那個,那個誰啊,五柳先生,說什麼家徒四壁。

00:50:56 - 00:50:57
陶淵明嘛,他家怎麼可能沒有傢俱?

00:50:59 - 00:51:00
不然他睡地板喔。

00:51:00 - 00:51:02
他應該也是有一些傢俱嘛,所以

00:51:04 - 00:51:10
這些東西,成立173的同時,針對傢俱的部分,要不要另外定罪?

00:51:11 - 00:51:11
不用,OK嗎?

00:51:11 - 00:51:12
不用,所以我們說啊,成立173的同時,針對裡面的裝潢傢俱175的部分。

00:51:17 - 00:51:20
當然我們不用另外去論,當然不需要,因為那個是必然伴隨的結果。

00:51:23 - 00:51:25
至於啊，放火罪跟毀損罪的關係。

00:51:27 - 00:51:29
這兩邊的犯罪要怎麼競合？

00:51:29 - 00:51:30
因為放火要燒毀嘛。

00:51:30 - 00:51:34
所以放火罪成立的同時，基本上也會有毀損罪。

00:51:34 - 00:51:37
那放火跟毀損是什麼樣的競合關係呢？

00:51:38 - 00:51:39
這時候，兩種說法都有。

00:51:40 - 00:51:42
有人說啊，兩者要想像競合。

00:51:43 - 00:51:47
因為有人講說放火是公共危險的犯罪，毀損是財產的犯罪。

00:51:47 - 00:51:49
一個社會法益，一個個人法益。

00:51:49 - 00:51:51
所以這兩者要想像競合。

00:51:52 - 00:51:56
但是也有人說這兩者應該是法條競合的關係。

00:51:57 - 00:51:59
有放火的話，毀損就不論，為什麼？

00:52:00 - 00:52:01
因為第一個，

00:52:01 - 00:52:02
放火要燒毀，

00:52:03 - 00:52:04
那那個毀不就毀損的意思嗎？

00:52:05 - 00:52:08
所以放火如果有燒毀的話，它百分之百一定有毀損嘛，

00:52:08 - 00:52:09
這是第一個。

00:52:09 - 00:52:10
再來第二個，

00:52:11 - 00:52:13
你說放火罪真的沒有保護財產嗎？

00:52:14 - 00:52:15
如果沒有的話，

00:52:16 - 00:52:18
那174、175條，為什麼要區分是誰所有？

00:52:19 - 00:52:19
對吧？

00:52:20 - 00:52:25
所以有人會說從立法者的意思來看，放火罪應該已經包含了財產的保護在內。

00:52:25 - 00:52:26
所以，

00:52:26 - 00:52:28
我們虧損的部分被吸收掉，

00:52:29 - 00:52:29
不另論，

00:52:30 - 00:52:30
知道嗎？

00:52:30 - 00:52:31
這也是一種看法。

00:52:32 - 00:52:34
好，那我們接著來看幾個題目。

00:53:57 - 00:53:57
好，

00:53:57 - 00:53:59
這邊的話，

00:54:00 - 00:54:01
則會引發火災。

00:54:01 - 00:54:03
但他死意堅決還是決定這麼做。

00:54:03 - 00:54:05
不過啊，甲決定打電話報警，

00:54:05 - 00:54:07
請消防隊員來救人。

00:54:07 - 00:54:08
好，我們看到這邊就好。

00:54:08 - 00:54:10
最後啊，是沒有爆炸了。

00:54:11 - 00:54:15
這一題當中，甲所涉及的放火罪的未遂犯，

00:54:16 - 00:54:19
有沒有176的準用空間？

00:54:20 - 00:54:21
177一定有，對不對？

00:54:22 - 00:54:23
他放了瓦斯嘛，

00:54:23 - 00:54:24
這很多人都會忘記喔。

00:54:24 - 00:54:26
那有沒有176的準用空間？

00:54:27 - 00:54:29
雖然最後沒有爆炸,

00:54:29 - 00:54:32
但假設他後來沒有打119呢？

00:54:33 - 00:54:34
會不會引爆？

00:54:34 - 00:54:35
會，對不對？

00:54:35 - 00:54:36
會喔。

00:54:36 - 00:54:38
這裡不是單純用瓦斯助燃喔,

00:54:38 - 00:54:43
這裡照原本的這種因果歷程來講的話,原本這樣搞下去是會引爆的喔。

00:54:43 - 00:54:45
所以這一題會不會有176?

00:54:45 - 00:54:46
會,知道嗎?

00:54:46 - 00:54:46
這一題會喔。

00:54:47 - 00:54:47
好。

00:54:49 - 00:54:51
接下來，左邊第34題。

00:55:32 - 00:55:34
好，你看喔，這一題他做了什麼事？

00:55:34 - 00:55:35
他想放火，然後呢，

00:55:36 - 00:55:41
把廚房內的瓦斯開啟，並點燃引起熊熊的烈火。

00:55:41 - 00:55:43
有沒有發現這一題也是開瓦斯去放火？

00:55:44 - 00:55:46
但我跟你們說這一題不會有176，

00:55:46 - 00:55:47
為什麼？因為沒有爆炸。

00:55:47 - 00:55:51
他只是用瓦斯作為助燃的手段。

00:55:51 - 00:55:51
看清楚了嗎？

00:55:51 - 00:55:52
知道哦。

00:55:52 - 00:56:00
所以哦,看到瓦斯,看到開瓦斯,你要檢討176,對,要檢討,但是,

00:56:00 - 00:56:00
一

00:56:00 - 00:56:03
並不是每一題的176都會成立。

00:56:03 - 00:56:07
有爆炸的,或者照原本的局勢往下看,它會爆炸的,那個才有176。

00:56:08 - 00:56:11
這一題34題就不會有，因為它只是用瓦斯作為助燃的手段，知道嗎？

00:56:14 - 00:56:16
所以這請同學注意。

00:56:17 - 00:56:19
我看還有沒有，我怎麼記得還有一兩題，我看一下。

00:56:36 - 00:56:39
哦，還有一題是59頁的第18題。

00:56:40 - 00:56:45
59頁這個18題是放火罪當中最重要，最重要的題目。

00:56:46 - 00:56:47
59頁18題。

00:56:47 - 00:56:50
這一題如果你會，那你的放學就沒問題了。

00:56:51 - 00:56:52
請點的考題。

00:56:52 - 00:56:52
5918。

00:56:53 - 00:56:54
這一題我等一下要寫黑板。

00:56:54 - 00:56:56
我先中場休息一下，你們看一下18。

00:56:57 - 00:57:00
我等一下下課之後呢，再回來跟各位講這一題。

00:57:00 - 00:57:02
好，這一題超重要。

00:57:02 - 00:57:02
放火罪最經典最重要的一題。

00:57:02 - 00:57:04
好，我們先休息一下。

01:00:35 - 01:00:38
好，黑板上呢，是這一題我們要列的罪名。

01:00:38 - 01:00:40
這一題，我跟各位講。

01:00:40 - 01:00:42
這種題目的寫作技巧就是

01:00:43 - 01:00:46
你不要在各罪的成立上面花太多的篇幅。

01:00:47 - 01:00:48
它是一個三等考試的題目。

01:00:48 - 01:00:52
你要想喔，三等考試的考題，它的題目通常不會太簡單。

01:00:53 - 01:00:59
那如果這一題你在寫的時候，你各罪都要花很多的篇幅去檢討它的成立的話

01:00:59 - 01:01:00
你絕對

01:01:00 - 01:01:01
寫

01:01:01 - 01:01:01
不完

01:01:01 - 01:01:04
所以我跟各位講，這一題的重點不在犯罪的成立。

01:01:04 - 01:01:07
這一題的犯罪成立你簡單帶過就好，那個不是本題的重點。

01:01:08 - 01:01:10
這一題的重點在什麼部分？

01:01:11 - 01:01:11
在競合，知道嗎？

01:01:12 - 01:01:13
這一題的重點在競合。

01:01:14 - 01:01:16
所以這一題我說它是一個設計的很好的題目。

01:01:17 - 01:01:19
放火罪它自己的考點其實不多。

01:01:20 - 01:01:22
放火罪自己的考點就是比如說行為客體的認定

01:01:23 - 01:01:25
比如說那個燒毀的認定,但那個沒有很難。

01:01:27 - 01:01:29
放火罪經常會出現而同學沒有發現

01:01:30 - 01:01:32
現在的考點就是它的競合問題。

01:01:33 - 01:01:33
好，所以我們看喔

01:01:34 - 01:01:35
這邊行為人成立的犯罪。

01:01:36 - 01:01:37
像比如說那個什麼

01:01:39 - 01:01:41
強制未遂。

01:01:41 - 01:01:42
這個會成立,有很多同學都忘記

01:01:42 - 01:01:44
強制罪有罰未遂,因為他逼對方出面談事

01:01:47 - 01:01:49
但對方根本沒有理他,這個叫強制未遂。

01:01:50 - 01:01:52
那這裡會不會有恐嚇維安305?

01:01:53 - 01:01:53
不會,為什麼?

01:01:54 - 01:01:59
因為恐嚇危害安全罪的話，他那個條文講要致身危害於安全。

01:02:00 - 01:02:02
就是被害人要覺得怕，那犯罪才能成立，這裡當中還明顯，那個被害人根本就不怕，所以這裡的話呢，恐嚇危害安全罪他不會成立。

01:02:08 - 01:02:10
好，177會成立，沒有什麼疑問。

01:02:11 - 01:02:15
下面的45678也都會成立，所以我就沒有特別打勾哈。

01:02:15 - 01:02:17
173加176，353毀損建築物。

01:02:19 - 01:02:23
175加176，針對傢俱的部分，354的回損。

01:02:23 - 01:02:28
還有呢，他想要玉石俱焚，所以他對裡面的人死傷根本就不在乎。

01:02:28 - 01:02:30
所以這裡也會有一個。

01:02:30 - 01:02:33
毀損，也會有一個殺人未遂的犯罪。

01:02:33 - 01:02:36
27的第二項，這是行為人成立跟不成立的犯罪。

01:02:36 - 01:02:38
所以我們這邊列出來你會發現。

01:02:39 - 01:02:43
除了恐嚇危安罪，因為被害人不害怕而不成立之外。

01:02:43 - 01:02:47
剩下的那些犯罪，其實都有成立，有沒有發現啊？其實都是有成立的。

01:02:49 - 01:02:53
所以我們來看一下喔，這些犯罪之間的競合關係是什麼呢？

01:02:54 - 01:02:59
第一個我們說，177條它是一個實質預備犯。

01:02:59 - 01:03:00
所以。

01:03:00 - 01:03:02
行為人他既然在做了177條之後。

01:03:03 - 01:03:05
他接著又去做了放火的行為。

01:03:07 - 01:03:09
而且也確實有著手的話。

01:03:09 - 01:03:12
那177這個犯罪，他就被吸收掉了。

01:03:13 - 01:03:16
或者如果你要用學術的用語說補充關係，這個也可以。

01:03:17 - 01:03:20
只是通常來說啦，到底是補充或吸收，這個還好，因為區別實一沒那麼大，所以這個還好。

01:03:23 - 01:03:24
好，然後接著你看哦。

01:03:25 - 01:03:27
177這個被吸收掉嘛。

01:03:27 - 01:03:29
那麼剩下45，還有67，這裡兩組。

01:03:30 - 01:03:32
放火跟毀損,所以這邊就是我剛剛向你先想到的問題。

01:03:34 - 01:03:37
放火跟毀損,我們要怎麼競合。

01:03:37 - 01:03:41
要說這兩罪是法條競合的關係,我們覺得放火就夠了。

01:03:42 - 01:03:44
還是要說這裡是想像競合呢。

01:03:44 - 01:03:47
那這邊我採取實物相位的看法。

01:03:47 - 01:03:49
就是認為說，因為放火罪

01:03:50 - 01:03:55
從立法一直來看，他應該還是有包含到財產權的部分

01:03:56 - 01:03:59
所以毀損罪，他會被放火罪所吸收，因為

01:04:00 - 01:04:03
因此這裡呢，我們就只論放火罪就夠了

01:04:04 - 01:04:06
好，所以啊，最後你看

01:04:06 - 01:04:09
173跟353這一組,我們最後選擇論173。

01:04:10 - 01:04:12
175跟354這一組,我們選擇論175。

01:04:13 - 01:04:15
那麼173跟175怎麼論罪?

01:04:16 - 01:04:18
我想應該也沒有疑問。

01:04:18 - 01:04:19
173跟175怎麼論罪?

01:04:20 - 01:04:23
放火燒房子，一定會燒到裡面的傢俱嘛？

01:04:23 - 01:04:25
所以傢俱的部分也被吸收不定論。

01:04:26 - 01:04:26
所以啊，

01:04:26 - 01:04:27
你看啊，

01:04:27 - 01:04:35
34567，這些犯罪審查下來，最後真的會拿來論的，只有173這一組條文。

01:04:35 - 01:04:38
好，那173跟那個殺人未遂啊，

01:04:38 - 01:04:40
沒有疑問，那個叫想像競合。

01:04:40 - 01:04:43
一行為，數罪名，數法益，這個想像競合。

01:04:43 - 01:04:45
然後這個想像競合呢，

01:04:45 - 01:04:50
再跟最前面的強制未遂，再去數罪併罰。

01:04:50 - 01:04:51
這一題都這樣。

01:04:51 - 01:04:51
所以你會發現，

01:04:52 - 01:04:55
這一題的學問絕對不在犯罪的成立，

01:04:55 - 01:04:57
是沒有什麼好說的嘛，

01:04:57 - 01:04:57
犯罪一定成立嘛。

01:04:58 - 01:04:59
這一題的學問在哪裡呢？

01:04:59 - 01:05:19
在競合

01:05:19 - 01:05:40
關係。

01:05:40 - 01:05:42
所以這一題，你要把競合學得好，

01:05:42 - 01:05:43
知道嗎？

01:05:43 - 01:05:45
這個得分關係在這邊，在競合的部分。

01:05:45 - 01:05:47
所以有時候,你看考題都這樣。

01:05:48 - 01:05:50
假設你左看右看了,

01:05:50 - 01:05:54
奇怪,這個考題好像罪都成立,好像沒有什麼特別的考點,

01:05:54 - 01:05:58
那你就想一想,這一題的考點是不是在競合的部分,

01:05:58 - 01:06:00
這一題呢就是一個非常典型的例子。

01:06:34 - 01:06:38
好，我們這裡來看到第183條這邊，183這個

01:06:41 - 01:06:42
交通的犯罪。

01:06:42 - 01:06:50
來，第一個183，傾覆或破壞載有人所在的火車、電車或其他水路空的公眾交通工具。

01:06:50 - 01:06:54
來，這一條講，傾覆或破壞，傾覆什麼意思？

01:06:55 - 01:06:56
讓這個工具翻掉，OK，沒有疑問。

01:06:57 - 01:06:58
那什麼是破壞呢？

01:06:59 - 01:07:04
你看他的客體有什麼，火車、電車或其他的公眾交通工具。

01:07:04 - 01:07:06
所以公車有沒有算？

01:07:07 - 01:07:07
有啊，當然算啊，對不對？

01:07:09 - 01:07:12
我記得我小的時候啊，我覺得以前的人真的比較沒有公德心啊。

01:07:13 - 01:07:16
以前我小時候，當我們家附近那個大有巴士，284跟203。

01:07:19 - 01:07:23
對，這兩條公車現在都不是大有巴士，但以前是，2、30年前是。

01:07:25 - 01:07:27
我小時候搭我們那個大有巴士，就想說這車怎麼那麼爛啊，就

01:07:30 - 01:07:31
感覺快要解體一樣。

01:07:31 - 01:07:34
然後我要說，以前的人真的沒有什麼公德心。

01:07:34 - 01:07:37
以前的人很喜歡在公車上面塗鴉。

01:07:38 - 01:07:44
當時那個大有巴士後面滿滿的都是麥克筆的塗鴉，立可白的塗鴉，很明顯都是國高中生做的。

01:07:45 - 01:07:46
後面寫什麼東西？

01:07:47 - 01:07:49
就寫一堆髒話。

01:07:49 - 01:07:51
然後留同學的手機號碼。

01:07:51 - 01:07:53
說什麼缺炮友之類的。

01:07:53 - 01:07:54
還有什麼呢？

01:07:55 - 01:07:57
然後還寫，這樣還有『留一點喘息的字』，我看到覺得好笑。

01:07:58 - 01:07:59
寫說什麼死機。

01:08:00 - 01:08:02
犯賤開車技術差，幹之類的。

01:08:02 - 01:08:04
留這種東西，還說什麼有種來學校。

01:08:04 - 01:08:07
對啊，就在公車後面寫那個東西。

01:08:08 - 01:08:09
我覺得真的很有趣啦，

01:08:09 - 01:08:10
以前的人。

01:08:11 - 01:08:13
所以你們真的啦，

01:08:13 - 01:08:14
我常跟同學講，

01:08:14 - 01:08:16
你們不要覺得以前的人比較善良，

01:08:16 - 01:08:17
以前的人比較有品，

01:08:18 - 01:08:18
真的沒有好嗎？

01:08:19 - 01:08:20
以前的人根本沒有比較善良。

01:08:20 - 01:08:22
以前人的品德也沒有比較高尚。

01:08:22 - 01:08:25
我去年有看一本書叫做《懷舊黑心食品》。

01:08:25 - 01:08:26
那本書很有趣。

01:08:27 - 01:08:30
那本書在講的就是臺灣以前的食安風暴。

01:08:31 - 01:08:32
你看了就會發現，

01:08:32 - 01:08:33
以前的食安風暴，

01:08:34 - 01:08:35
那個真的是會吃出人命的。

01:08:36 - 01:08:38
那個吃下去是真的會對人體造成傷害的，

01:08:38 - 01:08:39
那不像現在，

01:08:39 - 01:08:42
現在被點名時，那些東西吃下去也沒怎麼樣。

01:08:43 - 01:08:43
就真的啦,

01:08:44 - 01:08:45
以前的人沒有比較善良啦,

01:08:45 - 01:08:46
以前那個真的是在亂搞。

01:08:48 - 01:08:50
不要對過去有一些不切實際的想像,

01:08:51 - 01:08:53
我就說以前很多人真的沒有什麼水準,

01:08:53 - 01:08:54
在公車後面塗鴉,

01:08:54 - 01:08:55
然後還把坐墊刺破。

01:08:56 - 01:08:57
真的，我記得我小時候搭那個大有巴士,

01:08:58 - 01:08:59
那個座椅的皮都不知道包幾層,

01:09:00 - 01:09:01
因為前面幾層都被學生刺破。

01:09:02 - 01:09:03
拿美工刀割破,

01:09:03 - 01:09:04
把裡面海綿挖出來。

01:09:04 - 01:09:06
以前的國中生就這麼沒水準。

01:09:08 - 01:09:09
現在的人可能比較不敢啦。

01:09:10 - 01:09:11
一方面是,

01:09:12 - 01:09:12
我覺得啦,

01:09:12 - 01:09:15
一方面可能除了是道德提升的問題之外,

01:09:15 - 01:09:17
因為現在大家都有手機都可以錄影,

01:09:17 - 01:09:19
你敢做別人就把你錄下來PO到網路上,

01:09:19 - 01:09:20
我覺得可能是這樣,

01:09:20 - 01:09:22
所以現在人比較不敢做這種事情。

01:09:22 - 01:09:23
以前沒有啊

01:09:23 - 01:09:24
對啊，所以以前他做這種事啊。

01:09:26 - 01:09:26
那個

01:09:27 - 01:09:29
你在大有巴士後面塗鴉

01:09:29 - 01:09:32
這邊寫什麼司機犯賤有種來學校？

01:09:32 - 01:09:34
然後還把大有巴士的座椅割破。

01:09:35 - 01:09:35
照法條來講，

01:09:36 - 01:09:38
你是不是183所說的，

01:09:38 - 01:09:41
破壞現有人所在的公眾交通工具？

01:09:43 - 01:09:43
好像是欸。

01:09:44 - 01:09:46
所以可以判無期徒刑或五年以上。

01:09:47 - 01:09:48
對啊，我覺得好像怪怪的。

01:09:49 - 01:09:50
你把公車的坐墊挖爛，

01:09:50 - 01:09:51
把那個海綿挖出來。

01:09:51 - 01:09:52
哇，判無期徒刑欸，

01:09:53 - 01:09:53
有必要嗎？

01:09:54 - 01:09:55
所以這裡所謂的破壞是指什麼？

01:09:56 - 01:09:59
針對那個交通工具行車安全的部分，

01:09:59 - 01:10:00
瞭解嗎？

01:10:00 - 01:10:00
吧,

01:10:00 - 01:10:02
所以如果你只是把公車的玻璃打破,

01:10:02 - 01:10:03
你把它座椅割破什麼的,

01:10:04 - 01:10:04
那個不會啦,

01:10:05 - 01:10:06
那個就毀損而已。

01:10:06 - 01:10:08
如果你把公車的輪胎刺破,

01:10:08 - 01:10:11
或者你把公車的煞車線剪斷,

01:10:11 - 01:10:13
那個才有可能會是183,

01:10:13 - 01:10:15
所以這條應該做這樣的解釋。

01:10:16 - 01:10:16
好。

01:10:17 - 01:10:18
現有人在。

01:10:18 - 01:10:18
來,

01:10:19 - 01:10:20
接著各位想一個問題啊,

01:10:20 - 01:10:23
那個臺鐵有貨運列車,

01:10:23 - 01:10:24
各位知道吧?

01:10:24 - 01:10:25
一定有看過嘛,

01:10:25 - 01:10:25
貨運列車。

01:10:26 - 01:10:28
貨運列車有沒有人在裡面?

01:10:28 - 01:10:29
貨運列車。

01:10:30 - 01:10:30
對啊,

01:10:30 - 01:10:32
貨運列車有沒有人在裡面?

01:10:33 - 01:10:34
這是腦筋急轉彎。

01:10:34 - 01:10:34
有啊,

01:10:34 - 01:10:35
有司機啊,

01:10:35 - 01:10:36
不然它怎麼跑?

01:10:36 - 01:10:37
對不對?

01:10:38 - 01:10:38
你不要跟我說沒有,

01:10:38 - 01:10:39
司機不是人喔。

01:10:40 - 01:10:40
對,

01:10:40 - 01:10:43
所以貨運列車至少有一個司機在裡面。

01:10:43 - 01:10:46
所以貨物列車是這一條罪的課題嗎?

01:10:47 - 01:10:47
對啦,

01:10:47 - 01:10:48
他有一個司機啦,

01:10:48 - 01:10:51
可是問題是這一條是公共危險的犯罪。

01:10:51 - 01:10:54
你說貨物列車有什麼公共危險?

01:10:54 - 01:10:55
所以學者會說,

01:10:56 - 01:10:57
這一條的課題必須要是什麼呢?

01:10:58 - 01:11:00
真的那種有載人的才算,

01:11:01 - 01:11:02
所以如果是載貨的,

01:11:03 - 01:11:06
或者是那個沒有載人的那種回收的列車,

01:11:06 - 01:11:08
有沒有看過臺鐵高鐵都有那一種,

01:11:08 - 01:11:10
就是沒有載人空車回送那一種,

01:11:10 - 01:11:11
那種的話就不算,

01:11:11 - 01:11:13
因為那個裡面沒有載人。

01:11:14 - 01:11:15
那跟公共危險的犯罪沒有關係。

01:11:16 - 01:11:16
好。

01:11:17 - 01:11:18
那同時條文講,

01:11:18 - 01:11:20
現有人所在的火車嘛。

01:11:21 - 01:11:23
各位有沒有去過臺中火車站的前面?

01:11:24 - 01:11:25
就臺中火車站的前面啊,

01:11:25 - 01:11:27
他有保留舊的站體。

01:11:28 - 01:11:30
然後還有一個那個廣場嘛。

01:11:31 - 01:11:32
那舊站體旁邊，

01:11:32 - 01:11:33
你們有印象？

01:11:33 - 01:11:34
他有保留一段軌道。

01:11:34 - 01:11:36
上面放的那個古早的火車,

01:11:36 - 01:11:38
有一列那個EMU100,

01:11:38 - 01:11:39
就臺灣第一代的自強號。

01:11:40 - 01:11:41
然後好像還有那個什麼？

01:11:42 - 01:11:43
那邊還有什麼火車？

01:11:43 - 01:11:43
我有點忘了，

01:11:43 - 01:11:44
反正就那個舊的火車車廂，

01:11:45 - 01:11:45
還可以上去坐欸，

01:11:46 - 01:11:47
體驗一下以前的火車是什麼感覺。

01:11:48 - 01:11:48
你想喔，

01:11:49 - 01:11:52
在臺鐵的臺中車站前面,

01:11:52 - 01:11:54
展示的那個舊火車車廂,

01:11:54 - 01:11:56
假日都有人上去坐。

01:11:56 - 01:12:00
那如果你趁有很多觀光客去那個火車車廂拍照的時候,

01:12:00 - 01:12:00
你把那列火車給掀翻了，要不要做183。

01:12:04 - 01:12:06
那起伏線有人所在的火車。

01:12:07 - 01:12:07
好像怪怪的對不對。

01:12:08 - 01:12:12
所以這一條真的行為客體是指什麼呢,真的有在營運的才算。

01:12:13 - 01:12:20
如果他已經沒有營運,變成觀光景點的話,其實嚴格來說那個就不像火車了嘛,那個變成是一個觀光景點了嘛。

01:12:20 - 01:12:23
所以這一條真的客體呢,要怎麼樣,營運中的才算。

01:12:23 - 01:12:29
如果已經沒有在營運的，變成是一個觀光景點的話，這就不算了，好，所以這是一個。

01:12:30 - 01:12:30
183。

01:12:31 - 01:12:35
那183啊，他有罰過失，過失起火車，有可能喔。

01:12:36 - 01:12:39
像那個之前太魯閣出軌事件不就是嗎。

01:12:39 - 01:12:45
那個臺鐵的包商，不小心讓自己的小貨車掉到軌道上，那個太魯閣撞到出軌，對啊，就這個啊。

01:12:47 - 01:12:48
這個有罰過失喔。

01:12:48 - 01:12:50
好，他有罰位，所以這個是183。

01:12:50 - 01:12:52
接下來是184。

01:12:52 - 01:12:55
184說啊，妨害交通工具往來安全罪，好，184罰什麼呢？

01:12:56 - 01:13:03
損壞軌道、燈塔、標識或其它方法，致成火車電交通工具往來的危險。

01:13:04 - 01:13:07
這個183跟184啊,看起來很像。

01:13:07 - 01:13:09
所以跟各位說這兩條怎麼分。

01:13:10 - 01:13:11
來。

01:13:11 - 01:13:11
這兩條怎麼分喔。

01:13:12 - 01:13:12
183條是。

01:13:14 - 01:13:16
攻擊交通工具的本體。

01:13:17 - 01:13:17
瞭解嗎？

01:13:18 - 01:13:21
你攻擊火車，你攻擊那個國道客運的本體，你犯的是183。

01:13:24 - 01:13:28
那如果你攻擊的是它的運行設施，比如說你攻擊的是它的軌道號誌的話。

01:13:31 - 01:13:33
你犯的是184，瞭解吧？

01:13:33 - 01:13:35
所以攻擊的對象不同,如果你攻擊的是交通工具的本體,那是183。

01:13:39 - 01:13:41
那如果你攻擊的是你攻擊的是那個。

01:13:43 - 01:13:45
交通工具的運行設施的話,這裡論的是184。

01:13:47 - 01:13:48
所以比如說你把鐵軌鋸斷。

01:13:49 - 01:13:50
這是184。

01:13:50 - 01:13:53
你在鐵軌上面堆石頭，這個是184。

01:13:54 - 01:13:55
還有喔。

01:13:55 - 01:13:57
火車都有號誌，各位有看過吧。

01:13:58 - 01:13:59
對啊，軌道旁邊也有紅綠燈嘛，紅綠燈。

01:14:00 - 01:14:01
也有這個紅綠燈嘛

01:14:01 - 01:14:06
你把那個號誌用油漆把它漆成黑色，讓火車的司機員看不到那個號誌

01:14:06 - 01:14:07
這也是184

01:14:08 - 01:14:09
這個也是184

01:14:10 - 01:14:14
好，那同樣的，我們翻過來122頁這邊

01:14:15 - 01:14:22
所以我們講了，這一條罪他所攻擊的對象，主要是指什麼呢

01:14:22 - 01:14:22
它的運行設施

01:14:22 - 01:14:24
然後這一條罪它是一個具體危險犯

01:14:24 - 01:14:26
條文需要致生往來的危險

01:14:27 - 01:14:27
致生往來的危險

01:14:28 - 01:14:34
以前有發生過啊，有人在這個軌道上面堆放鋼筋，火車還沒來就被查獲了

01:14:35 - 01:14:38
這樣的情況會不會成立184的犯罪

01:14:39 - 01:14:47
會有，因為雖然火車還沒有來，但在軌道上堆放鋼筋，確實已經造成了火車往來的危險，所以會成立這一條罪

01:14:47 - 01:14:51
然後這裡有一個很特殊的加重結果犯，184的第二項

01:14:51 - 01:14:57
他說啊，因而至前項的舟車航空機且復獲破壞的話

01:14:57 - 01:14:59
依照第一項的規定去處斷

01:15:00 - 01:15:05
一般的加重結果犯都是致死或致重傷，但這一條的結果犯不是

01:15:05 - 01:15:07
它是怎麼樣

01:15:07 - 01:15:10
讓那個交通工具傾覆或破壞

01:15:10 - 01:15:12
所以直接地回到第一項去論罪

01:15:14 - 01:15:15
好，這個是183跟184

01:15:16 - 01:15:18
這兩條考試很少出

01:15:19 - 01:15:22
但是如果有遇到相關的社會時事

01:15:22 - 01:15:25
如果遇到有人去破壞鐵軌，想讓火車翻覆的話

01:15:25 - 01:15:28
有相關的社會時事，就請留意這些條文

01:15:28 - 01:15:29
有可能會出

01:15:30 - 01:15:33
好，接下來是185這個犯罪，妨害公眾往來安全罪

01:15:35 - 01:15:38
185這個犯罪啊，以前在我大學的時候根本就不重要

01:15:38 - 01:15:41
我大學的時候185這個犯罪

01:15:41 - 01:15:44
就課本大概不到一頁，然後老師講五分鐘就結束了

01:15:44 - 01:15:45
但現在不行

01:15:46 - 01:15:50
185這個罪名,現在來講的話,越來越重要的

01:15:50 - 01:15:53
它是目前學術跟實務很熱門探討的一個問題

01:15:53 - 01:15:57
在談說呢,185條,它到底是用來處罰什麼行為用的

01:15:59 - 01:16:00
嗯

01:16:00 - 01:16:01
我們先看條文哦。

01:16:01 - 01:16:01
185條他說損壞或壅塞道路、水路、橋樑。

01:16:06 - 01:16:14
或以他法致使或其他公眾往來設施，毀損而致生往來的危險。

01:16:14 - 01:16:17
這裡的話行為的犯罪是185的犯罪。

01:16:17 - 01:16:23
損壞或壅塞什麼呢，道路、水路、橋樑，毀損而致生公眾往來的危險。

01:16:25 - 01:16:28
我先講這一條成立上比較沒有爭議的案例。

01:16:28 - 01:16:30
比如說如果有人。

01:16:30 - 01:16:33
比如說他把這個這個什麼呢。

01:16:33 - 01:16:39
好，比如說他拿電鑽把柏油路面鑽的一個洞一個洞的，讓路過的騎士很容易摔車。

01:16:40 - 01:16:45
或者他在柏油路面上面潑灑潤滑油，讓車輛容易打滑。

01:16:46 - 01:16:49
又或者比如說在路上撒雞爪釘。

01:16:49 - 01:16:51
我不知道有沒有同學聽過雞爪釘這個東西。

01:16:51 - 01:16:53
警方圍捕逃犯用的。

01:16:53 - 01:16:56
雞爪釘撒下去啊,車輛壓過去絕對會爆胎。

01:16:57 - 01:16:57
那個叫雞爪釘。

01:16:58 - 01:17:00
我記得以前。

01:17:00 - 01:17:00
我高中的時候。

01:17:01 - 01:17:04
有同學看到警方用雞爪釘去圍捕逃犯。

01:17:04 - 01:17:06
他覺得雞爪釘這個東西好帥。

01:17:07 - 01:17:10
他那個時候真的上雅虎拍賣上面要去買雞爪釘。

01:17:10 - 01:17:12
他說他想從天橋上面往下丟。

01:17:12 - 01:17:13
他想看會發生什麼事。

01:17:14 - 01:17:15
我真的有同學想做這種事哦。

01:17:15 - 01:17:18
後來他說在雅虎拍賣上找不到雞爪釘。

01:17:18 - 01:17:20
還好找不到。

01:17:20 - 01:17:22
不然找得到的話,他就變少年案件的主角。

01:17:23 - 01:17:24
哎，他說這種講得很認真哎。

01:17:24 - 01:17:25
他說他真的想做哎。

01:17:27 - 01:17:31
我覺得我那個同學當初可能是遇到一些。

01:17:31 - 01:17:31
心理或什麼。

01:17:31 - 01:17:34
我我覺得啦，他可能是遇到一些心理上面的困境，才想用這個方式去抒發。

01:17:35 - 01:17:36
對,所以說他想買雞爪釘。

01:17:36 - 01:17:38
假設這人這樣撒的話,確實會有185的犯罪。

01:17:38 - 01:17:38
確實會有。

01:17:38 - 01:17:44
好,所以就是185呢,他主要所處罰的對象,所以我們來看哦,123頁這邊。

01:17:48 - 01:17:49
這裡說哈。

01:17:49 - 01:17:51
第一個是損壞、破壞道路。

01:17:52 - 01:17:54
再來是壅塞，比如說撒雞爪釘什麼的。

01:17:55 - 01:17:56
所以後面講，如果只是在路上放招牌。

01:17:56 - 01:17:59
放這東西，沒有引起。

01:18:00 - 01:18:03
要是公路無法通行的話，就不算是有事。

01:18:03 - 01:18:07
因為我們要知道，這一條他罰的是什麼東西啊。

01:18:08 - 01:18:10
這一條我們講他叫公共危險的犯罪。

01:18:11 - 01:18:15
他罰的是致使公眾往來危險的行為。

01:18:16 - 01:18:17
要有危險才算喔。

01:18:18 - 01:18:20
所以我們常講的那種路霸。

01:18:21 - 01:18:22
這個在臺灣社會非常的常見。

01:18:23 - 01:18:25
很多公寓大廈一樓的住戶。

01:18:26 - 01:18:28
尤其是那種老公寓。

01:18:28 - 01:18:29
他們很多時候會有一種觀念。

01:18:30 - 01:18:32
會說我家門口就是我停車的。

01:18:32 - 01:18:33
哪有啊，誰說的。

01:18:33 - 01:18:35
他家門口可能是公共的產權。

01:18:36 - 01:18:37
對啊，他家門口可能公共道路。

01:18:37 - 01:18:41
但超多啊，很多公寓樓的住戶幾乎每一戶都是這樣的。

01:18:42 - 01:18:46
就是他們會覺得一樓是專供他們停車的地方。

01:18:46 - 01:18:54
所以他們家車開走之後，他們經常就會，比如說放盆栽，或者故意把機車橫停，讓別人沒辦法停車。

01:18:55 - 01:18:57
這樣的行為會不會一八五？

01:18:58 - 01:18:58
不會。

01:18:59 - 01:19:00
那個頂多是氣炸。

01:19:00 - 01:19:00
在不動產。

01:19:01 - 01:19:03
那個沒有到185這麼嚴重，知道嗎？

01:19:03 - 01:19:04
沒有到這種程度。

01:19:04 - 01:19:07
好，所以這個是我們講185它的行為的性質。

01:19:07 - 01:19:10
接著後面犯罪的他法該怎麼去解釋，這個就是近年來呢。

01:19:11 - 01:19:13
非常熱門的一個問題，這個東西呢。

01:19:14 - 01:19:17
也會搭到後面124億的專題研究，好，這邊我就。

01:19:18 - 01:19:19
這邊我要擦掉，來寫一下這個東西。

01:22:34 - 01:22:35
好

01:22:35 - 01:22:38
這個圖,各位務必要熟記,因為這個圖呢是近年185條最重要的考點。

01:22:42 - 01:22:46
我們剛講，185條他寫為太陽條紋，逆勢的叫油漆或損壞。

01:22:47 - 01:22:48
他逆勢是兩種。

01:22:48 - 01:22:55
所以像我剛說的，在路上撒雞爪釘，在路面鑽洞，在路上塗潤滑油之類的。

01:22:55 - 01:22:58
這些行為都可以該當185，沒有疑問。

01:22:59 - 01:23:00
都是我們所謂的壅塞或損壞。

01:23:01 - 01:23:05
那麼我們接下來問的是，這一條稅的法條要怎麼去解釋呢？

01:23:06 - 01:23:07
剛剛我所舉155的例子。

01:23:08 - 01:23:10
各位有沒有發現一個共通點？

01:23:12 - 01:23:13
你在路上撒鐵釘。

01:23:14 - 01:23:15
塗潤滑油。

01:23:15 - 01:23:17
或者是在路上鑽洞。

01:23:18 - 01:23:19
這些行為人都是誰？

01:23:20 - 01:23:23
都不是道路交通的參與者本人，

01:23:23 - 01:23:23
對吧。

01:23:24 - 01:23:25
所以我們講，當今天製造交通危險的人。

01:23:28 - 01:23:29
他不是道路交通參與者本人的時候。

01:23:32 - 01:23:37
我們說這個東西叫做交通安全的外部侵害，知道嗎？

01:23:38 - 01:23:44
當今天製造危險的人，不是道路交通的參與者本人的時候，這個東西叫做什麼呢？

01:23:45 - 01:23:47
外部侵害，知道嗎？

01:23:47 - 01:23:49
這個叫做外部侵害。

01:23:50 - 01:23:50
好。

01:23:51 - 01:23:52
那麼接著會有問題的是：

01:23:53 - 01:23:54
內部侵害可以成立「本」罪嗎？

01:23:56 - 01:23:57
什麼叫內部侵害？

01:23:58 - 01:24:00
製造交通危險。

01:24:00 - 01:24:04
侵害的人，就是道路交通的參與者本人，

01:24:04 - 01:24:06
這一種叫做內部侵害。

01:24:07 - 01:24:08
想像上來說，

01:24:08 - 01:24:10
內部侵害的形態有很多。

01:24:11 - 01:24:11
我們想啊，

01:24:12 - 01:24:13
什麼叫交通安全的內部侵害？

01:24:14 - 01:24:15
想像上來說有什麼？

01:24:17 - 01:24:17
酒駕，

01:24:18 - 01:24:18
毒駕，

01:24:19 - 01:24:20
嚴重的超速。

01:24:21 - 01:24:21
闖紅燈

01:24:23 - 01:24:23
逆向

01:24:24 - 01:24:24
之類的

01:24:25 - 01:24:26
這個都叫內部侵害

01:24:26 - 01:24:26
對不對？

01:24:26 - 01:24:27
那各位,

01:24:27 - 01:24:31
我們的刑法對於交通安全的內部侵害,原則上有沒有介入?

01:24:32 - 01:24:33
好像沒有,

01:24:33 - 01:24:33
對吧?

01:24:34 - 01:24:38
我們刑法對於交通安全的內部侵害,有介入的只有什麼類型?

01:24:39 - 01:24:40
酒駕跟毒駕

01:24:40 - 01:24:40
沒了

01:24:40 - 01:24:41
對吧？

01:24:42 - 01:24:43
剩下的內部侵害

01:24:44 - 01:24:45
我們講這種危險駕駛

01:24:46 - 01:24:46
逆向啊,

01:24:47 - 01:24:47
嚴重超速啊,

01:24:48 - 01:24:48
闖紅燈啊,

01:24:49 - 01:24:51
未依號誌左右轉啊之類的,

01:24:51 - 01:24:52
這些嚴重的,

01:24:53 - 01:24:54
這些的內部侵害,

01:24:55 - 01:24:56
通通都是歸道交條例嘛,

01:24:57 - 01:24:58
行政法而已嘛,

01:24:58 - 01:24:58
欸,

01:24:58 - 01:24:59
啊為什麼?

01:25:00 - 01:25:00
對啊,

01:25:01 - 01:25:05
為什麼我們的刑法對於交通危險行為,主要罰的都是外部侵害,

01:25:05 - 01:25:06
內部侵害除了酒駕,

01:25:06 - 01:25:07
除了毒駕之外,

01:25:08 - 01:25:10
其他都是回歸行政法去處理。

01:25:10 - 01:25:11
因為我們會說啦,

01:25:12 - 01:25:12
內部侵害,

01:25:13 - 01:25:16
它對交通安全的威脅其實相對有限。

01:25:17 - 01:25:17
真的啊,

01:25:17 - 01:25:18
那個危險,

01:25:18 - 01:25:19
那個威脅是相對有限的。

01:25:19 - 01:25:20
你想啊,

01:25:21 - 01:25:22
製造危險的人,

01:25:22 - 01:25:25
他本身也是道路交通的參與者,

01:25:25 - 01:25:27
他應該也想活命吧。

01:25:27 - 01:25:28
對啊,

01:25:28 - 01:25:31
那既然他也是參與者的話,他是能做到多危險,

01:25:31 - 01:25:32
瞭解吧?

01:25:32 - 01:25:33
所以內部侵害的話,

01:25:33 - 01:25:37
因為通常來說它對交通安全的威脅是有限的。

01:25:37 - 01:25:38
所以內部侵害,

01:25:38 - 01:25:42
通常並沒有嚴重到需要刑法介入的程度,

01:25:42 - 01:25:44
只有像酒駕毒駕那種,

01:25:44 - 01:25:45
刑法才會介入。

01:25:45 - 01:25:45
好,

01:25:45 - 01:25:46
那回到185。

01:25:47 - 01:25:48
185條我們剛舉的例子,

01:25:49 - 01:25:50
是不是都是外部型的侵害?

01:25:50 - 01:25:51
對,

01:25:51 - 01:25:51
沒有錯。

01:25:51 - 01:25:52
所以我們講的,

01:25:53 - 01:25:54
內部型的侵害,

01:25:54 - 01:25:55
原則上來說,

01:25:56 - 01:25:58
不是185他要處罰的對象。

01:25:59 - 01:25:59
這樣瞭解了嗎?

01:26:00 - 01:26:04
內部侵害,原則上來說它不是185條所要處罰的對象,

01:26:05 - 01:26:06
除非怎麼樣呢?

01:26:07 - 01:26:12
除非這個內部侵害已經達到了接近外部侵害的程度。

01:26:13 - 01:26:19
也就是說呢,雖然形式上這個危險源是道路交通的參與者本人製造的,

01:26:20 - 01:26:21
形式上是這樣沒有錯。

01:26:22 - 01:26:27
可是實質上來說,這已經不是正常的交通行為了。

01:26:27 - 01:26:36
實質上來說這樣的行為,已經等於是把車輛作為破壞交通的工具,這個叫做接近外部侵害的內部侵害。

01:26:36 - 01:26:38
比如說有個典型的例子是這樣，

01:26:39 - 01:26:46
有一座鄉下的橋，因為它本身結構的關係，所以啊，嚴禁砂石車行駛。

01:26:47 - 01:26:56
而有個砂石車司機很無聊，他為了毀損這座橋樑，所以他開著滿載的砂石車來回碾壓這座橋樑。

01:26:57 - 01:27:01
這就是我們所謂接近外部侵害的內部侵害,

01:27:02 - 01:27:03
知道嗎?就指這種東西。

01:27:04 - 01:27:06
外觀上來說,它是個內部侵害沒有錯,

01:27:07 - 01:27:11
但是它的程度,它的本質已經不是典型的交通行為了,

01:27:11 - 01:27:14
所以這個叫做接近外部侵害的內部侵害。

01:27:15 - 01:27:17
好，那麼主觀的話，我們來看。

01:27:18 - 01:27:21
主觀的話第一個，行為人他要有故意，這個沒有疑問。

01:27:21 - 01:27:27
接下來，要不要行為人主觀上有所謂妨害交通安全的意圖呢？

01:27:28 - 01:27:29
你說這個又在指什麼？

01:27:30 - 01:27:33
妨害交通安全的意圖，它就是實害故意的概念。

01:27:33 - 01:27:34
好，實害故意。

01:27:35 - 01:27:36
我們前面舉的案例，

01:27:37 - 01:27:42
你看，在路上撒釘子，在路上鑽洞，在路上抹油，

01:27:43 - 01:27:47
這些行為人無非就是怎麼樣？想樂見別人出事，對不對？

01:27:48 - 01:27:51
這種形態叫做妨害交通安全的意圖。

01:27:52 - 01:27:54
那如果行為人他沒有這個意圖呢？

01:27:55 - 01:27:57
他並沒有真的希望別人出事，

01:27:58 - 01:28:00
他只有意識到說這樣還蠻危險的。

01:28:00 - 01:28:03
這樣的情況，可以算是這一條罪嗎？

01:28:03 - 01:28:06
本罪要求妨礙交通安全意圖啊。

01:28:06 - 01:28:07
這個東西是這樣。

01:28:07 - 01:28:09
有些學者他們有要求。

01:28:10 - 01:28:11
德國法有，對德國法有。

01:28:11 - 01:28:13
所以有些學者認為說對沒有錯。

01:28:14 - 01:28:19
本罪的成立確實需要行為人具有妨礙交通安全的意圖才能成立，有這樣的說法。

01:28:21 - 01:28:22
但這個東西目前一半一半的。

01:28:23 - 01:28:24
也有學者持保留的態度。

01:28:25 - 01:28:28
因為也有學者認為說，我們的條文又跟德國不一樣。

01:28:29 - 01:28:32
德國他們真的有寫要妨礙交通安全的意圖。

01:28:32 - 01:28:33
可是我們的條文沒有啊。

01:28:34 - 01:28:37
對啊，那我們的條文沒有的話，為什麼我們就要跟著德國做一樣的解釋呢？

01:28:38 - 01:28:40
所以這個東西呢，目前正反意見都有一半一半。

01:28:41 - 01:28:43
好，我們翻到課本的下一頁。

01:28:45 - 01:28:45
124頁。

01:28:46 - 01:28:47
我們來看這個專題研究。

01:28:48 - 01:28:52
各類危險駕駛行為是否該當本罪他法的認定。

01:28:53 - 01:28:54
尤其，

01:28:54 - 01:28:54
（一）

01:28:55 - 01:28:58
多人在道路上競速飆車。

01:28:59 - 01:29:02
這個是近年來考試出現過很多次的考點。

01:29:03 - 01:29:06
多人在公路上面競速狂飆，這樣的行為可以該當185條的它法嗎？

01:29:10 - 01:29:13
因為條文講永續損害或者是它法。

01:29:13 - 01:29:17
多人的競速飆車可以該當它法嗎？

01:29:19 - 01:29:20
我們先講這個前提啊。

01:29:21 - 01:29:23
多人的競速飆車。

01:29:23 - 01:29:25
一個人超速不算。

01:29:26 - 01:29:28
一個人超速那個屬性轉化而已。

01:29:28 - 01:29:30
那個強度不會到這種程度。

01:29:30 - 01:29:32
多人的飆車，多人記住。

01:29:32 - 01:29:35
多人競速簡單來說，把公路當賽道。

01:29:36 - 01:29:40
這樣的行為有沒有可能會波及到其他無辜的用路人？

01:29:40 - 01:29:41
會，有可能。

01:29:41 - 01:29:44
因為多人在路上飆車的話，那個時速經常破百。

01:29:44 - 01:29:49
如果有人技術不好，可能會把人家撞飛或是失控翻覆之類的。

01:29:49 - 01:29:52
這確實有可能波及到其他無辜的用路人。

01:29:52 - 01:29:54
所以這樣的行為呢，

01:29:55 - 01:29:57
照目前多數的說法，

01:29:58 - 01:30:00
確實可以該當本罪。

01:30:00 - 01:30:00
的打法，也就是你看到黑板。

01:30:02 - 01:30:05
多人在路上競速飆車。

01:30:06 - 01:30:07
它是什麼侵害？

01:30:08 - 01:30:09
它是內部侵害，對不對？

01:30:10 - 01:30:16
但是有學者會說，多人在路上飆車，這已經是一種接近外部侵害的內部侵害了，為什麼？

01:30:17 - 01:30:19
我就說嘛，把公路當賽道嘛。

01:30:20 - 01:30:22
原本路是給你交通用的。

01:30:22 - 01:30:26
而結果一堆人在路上飆車，開個100多公里，甚至還經常逆向。

01:30:26 - 01:30:29
那已經不是把公路當作通勤之用，而是把

01:30:30 - 01:30:31
公路當作賽道來使用。

01:30:32 - 01:30:34
這確實是一種接近外部侵害內部侵害。

01:30:35 - 01:30:37
這確實已經不是一種典型的交通行為了。

01:30:37 - 01:30:41
所以多數說呢，確實肯定這種行為他法的成立。

01:30:42 - 01:30:44
有少數說是持保留的態度啦。

01:30:44 - 01:30:46
但這個在國內目前比較少見。

01:30:47 - 01:30:49
因為也有學者會講，就是說

01:30:50 - 01:30:57
如果啦，多人在路上飆車，你說這個叫做他法，該當本罪。

01:30:58 - 01:31:00
多人飆車你說很危險，容易失控，該當本罪。

01:31:01 - 01:31:03
那我們試想另外一個情境喔。

01:31:03 - 01:31:07
那如果是多人在路上聚集慢速行駛呢？

01:31:09 - 01:31:10
對啊，那也成立本罪。

01:31:10 - 01:31:11
一樣危險欸。

01:31:12 - 01:31:14
我們要有個交通的觀唸啊。

01:31:15 - 01:31:16
快本身不是問題。

01:31:17 - 01:31:18
問題是速差。

01:31:18 - 01:31:19
真的啦。

01:31:20 - 01:31:22
我們臺灣的道路主管機關

01:31:22 - 01:31:26
我覺得有一個很不好的措施，就是到處設測速照相。

01:31:27 - 01:31:28
我覺得這個並不是解決問題的方法。

01:31:30 - 01:31:32
很多人說十次車禍九次快，那是幹話，那是錯的。

01:31:33 - 01:31:37
我們統計之後就會發現造成事故的原因根本就不是車速。

01:31:37 - 01:31:41
反而比較多是什麼，未依規定讓車，未注意車前狀況。

01:31:41 - 01:31:44
那個不注意才是車禍發生主要的原因。

01:31:44 - 01:31:46
快本身根本就不是。

01:31:47 - 01:31:48
我講喔，快本身不是問題。

01:31:49 - 01:31:51
真正會有問題的是速差。

01:31:51 - 01:31:52
什麼意思呢？

01:31:54 - 01:31:54
比如說你們想喔。

01:31:56 - 01:31:58
如果你想要騎腳踏車。

01:31:58 - 01:32:00
如果你想要在臺北市裡

01:32:00 - 01:32:01
騎腳踏車。

01:32:01 - 01:32:06
假設人行道少有腳踏車專用道的話，你應該會騎腳踏車專用道，而不會騎在道路上面，對吧？

01:32:08 - 01:32:08
為什麼？

01:32:09 - 01:32:10
因為速差。

01:32:11 - 01:32:14
對啊，就是因為速差，你腳踏車頂多騎到20幾公里吧。

01:32:15 - 01:32:18
可是如果你騎到道路上面的話，騎機車都四五十公里以上。

01:32:19 - 01:32:22
你跟他有速差，你是不是很容易被他追撞？

01:32:22 - 01:32:25
對啊，所以你不會想騎到道路上啊，你會希望有腳踏車專用道。

01:32:26 - 01:32:27
這就是速差的概念，可以體會吧？

01:32:28 - 01:32:32
當你的速度顯然高於或低於車流的話。

01:32:33 - 01:32:35
如果你比車流快，那就是你容易撞到別人。

01:32:36 - 01:32:38
如果你比車流慢，就是別人容易撞到你。

01:32:39 - 01:32:40
這個叫速差的概念，知道嗎？

01:32:40 - 01:32:43
所以你們不要有一種觀念覺得說，我騎得慢比較安全，沒有沒有，絕對不是。

01:32:45 - 01:32:47
你跟上車流的均速，那就是安全的速度。

01:32:48 - 01:32:50
好，這個是我們要有的一個觀念喔。

01:32:50 - 01:32:53
所以並不是越慢越安全，有些老人都騎得很慢，你們那樣反而危險。

01:32:54 - 01:32:55
你騎特別慢，反而容易被人家追撞。

01:32:56 - 01:32:59
所以我說了，既然造成交通危險的原因。

01:32:59 - 01:33:02
不是速度本身，而是速差的話。

01:33:02 - 01:33:04
那麼，你們想喔。

01:33:05 - 01:33:10
一群人聚集在路上，大家相遇，我們一起來龜速。

01:33:11 - 01:33:12
比如說在深夜的國道。

01:33:13 - 01:33:14
有四輛自小客車。

01:33:15 - 01:33:16
他們就只開60。

01:33:17 - 01:33:19
欸，我開60不犯法啊，就只開60啊。

01:33:19 - 01:33:22
就只開60蛤，有的在內線，有的在中線，有的在外線。

01:33:24 - 01:33:24
是不是一樣危險？

01:33:25 - 01:33:28
其實差不多，因為深夜國道沒什麼車，大家都在飆車啊。

01:33:28 - 01:33:30
深夜國道的均速應該是100以上。

01:33:31 - 01:33:33
然後你開個60，好幾臺車在旁邊聚集。

01:33:34 - 01:33:36
不長眼睛的人就撞上去了啦。

01:33:36 - 01:33:38
對啊，所以有學者會說，啊，多人飆車，你說危險。

01:33:38 - 01:33:41
最成立185，那多人慢速行駛要不要成立這條罪？

01:33:44 - 01:33:46
那這樣下去這條罪的成立範圍會不會太廣？

01:33:46 - 01:33:47
所以也有學者。

01:33:49 - 01:33:50
持這種比較保留的態度。

01:33:50 - 01:33:51
但我要說，多數學說呢。

01:33:53 - 01:33:57
還有實務，會傾向認為說，多人的聚眾飆車，可以該當這條罪的。

01:33:59 - 01:33:59
他認為。

01:34:00 - 01:34:00
可以喔

01:34:01 - 01:34:02
好，再來

01:34:03 - 01:34:06
那飆車的人會成立本罪嗎

01:34:06 - 01:34:06
往往會卡在下面這個東西

01:34:07 - 01:34:08
主觀上的意圖

01:34:09 - 01:34:11
往往會卡在這個要件，主觀上的意圖

01:34:11 - 01:34:11
為什麼

01:34:13 - 01:34:15
多人的競速飆車

01:34:15 - 01:34:18
你覺得他們會希望別人出事嗎

01:34:19 - 01:34:19
應該不會，對吧

01:34:20 - 01:34:22
因為別人出事，他們自己可能也會有事嘛

01:34:23 - 01:34:27
那個在公路可以飆在100多的車，那可能都是花好幾十萬去改裝的

01:34:28 - 01:34:30
啊別人出事的話,他的車不是也被

01:34:30 - 01:34:31
撞爛的嗎

01:34:31 - 01:34:33
他通常不會希望別人出事啊

01:34:33 - 01:34:34
所以我們講

01:34:35 - 01:34:37
多人在公路的競速飆車行為

01:34:38 - 01:34:41
固然照通說，可以算是這條這個看法，沒有錯

01:34:42 - 01:34:45
但如果你額外要求本罪要有妨害交通安全的意圖的話

01:34:46 - 01:34:50
那行為人很可能會因為欠缺意圖的關係，而沒有辦法成立本罪

01:34:51 - 01:34:52
瞭解，這個意圖的問題

01:34:53 - 01:34:54
接著第二個問題

01:34:56 - 01:34:59
125頁,在他人的車前停下

01:35:00 - 01:35:03
這樣的行為有沒有機會該當本罪

01:35:03 - 01:35:04
那一樣是這兩大問題

01:35:05 - 01:35:06
第一個

01:35:06 - 01:35:09
在他人的前面急煞

01:35:09 - 01:35:11
算不算是這裡所說的他法

01:35:12 - 01:35:13
學者是說了

01:35:14 - 01:35:15
偶一為之的或許不算

01:35:16 - 01:35:20
但如果是多次的，確實有達到這種程度，多次的可以算

01:35:21 - 01:35:22
可是還是一樣的問題

01:35:23 - 01:35:25
主觀上有妨礙交通安全的意圖嗎

01:35:26 - 01:35:30
如果你認為本罪的成立要行為人主觀上有妨礙交通安全的意圖

01:35:30 - 01:35:31
的話

01:35:31 - 01:35:34
那麼這種多次在他面前急煞的行為，未必能成立本罪

01:35:35 - 01:35:37
因為行為人他可能就只是希望對方危險

01:35:37 - 01:35:39
不希望對方出事

01:35:39 - 01:35:42
對方出事的話，那不是自己的車也被追撞了嗎，對不對

01:35:42 - 01:35:42
所以

01:35:44 - 01:35:45
如果你要求本罪的主觀意圖的話

01:35:45 - 01:35:49
那這一種很多交通危險行為呢，往往都沒辦法成立本罪的

01:35:50 - 01:35:50
好

01:35:50 - 01:35:53
接下來125頁，我們來看到下面這一題

01:35:56 - 01:35:57
下面

01:35:57 - 01:36:00
這一題是近年來考到一二，考到一

01:36:00 - 01:36:02
185條，我覺得最重要的一個題目

01:36:02 - 01:36:03
我們來看一下喔。

01:36:52 - 01:36:54
這一題涉及的就是黑板上這個圖嘛，

01:36:55 - 01:36:55
你看，

01:36:56 - 01:36:57
多人的競速飆車，

01:36:59 - 01:37:01
它當然是一種內部侵害。

01:37:01 - 01:37:04
那這一種內部侵害有達到接近外部侵害的程度嗎？

01:37:04 - 01:37:06
我們講多數說認為是有的。

01:37:06 - 01:37:06
是有的。

01:37:07 - 01:37:07
好。

01:37:07 - 01:37:09
那有的話，本質的客觀構成要件該當。

01:37:10 - 01:37:11
主觀上行為人具有故意，

01:37:11 - 01:37:12
但是題目當中講了一句話，

01:37:13 - 01:37:14
他說兩個人為了自身安全，

01:37:15 - 01:37:16
隨時保持警戒。

01:37:16 - 01:37:19
避免追撞或碰撞到其他的用路人。

01:37:20 - 01:37:20
代表什麼？

01:37:21 - 01:37:24
他們沒有妨礙交通安全的意圖，

01:37:24 - 01:37:24
好嗎？

01:37:25 - 01:37:26
現在考這個東西喔？

01:37:26 - 01:37:29
所以看你要看的本罪有沒有額外要求這個意圖。

01:37:30 - 01:37:31
如果有的話，

01:37:31 - 01:37:33
那行為人不成本罪，

01:37:33 - 01:37:35
這個是近年來非常重要的一個題目。

01:37:36 - 01:37:37
然後我們拿出題目本看一下。

01:37:39 - 01:37:40
這一題這個考點

01:37:41 - 01:37:43
去年的司三也有考到

01:37:44 - 01:37:45
我們看到那個

01:37:48 - 01:37:49
56頁的

01:37:50 - 01:37:50
第二題

01:37:51 - 01:37:51
看一下喔,

01:37:52 - 01:37:53
56頁第二題。

01:38:08 - 01:38:13
他們飆車並排逆向，而且還一邊放煙火。

01:38:13 - 01:38:15
有沒有算出一條可行的塌法，一定有，對不對，這應該沒有什麼疑問。

01:38:18 - 01:38:22
當然他們主觀上有沒有那個意圖，或許可以討論。

01:38:23 - 01:38:27
但這一題我會建議各位，要讓185成立。

01:38:28 - 01:38:29
要讓185成立，為什麼？

01:38:29 - 01:38:31
因為後來他們有同夥死掉。

01:38:31 - 01:38:35
所以這裡會衍生出什麼問題呢？加重結果犯。

01:38:36 - 01:38:42
這一題我記得我在刑總講加重結果犯的時候，可能沒有帶同學翻這一題啦，但應該有口頭講過。

01:38:44 - 01:38:51
你想喔，一群人去飆車，結果有同夥失控翻車，同夥死掉了。

01:38:51 - 01:38:57
那其他活著的人，要不要為那個同夥的死亡成立加重結果犯？

01:38:58 - 01:39:03
也就是加重結果犯的被害人有沒有包括同夥的共同正犯？

01:39:04 - 01:39:05
這個我們總講過喔。

01:39:06 - 01:39:07
這一題會遇到一個問題是這樣的。

01:39:08 - 01:39:10
這一題我們說加重結果犯不會成立，為什麼？

01:39:11 - 01:39:15
因為第一個，那個死掉的同夥，他也是自願去飆車的，對吧。

01:39:16 - 01:39:18
所以其他人會對這個人的死亡有過失嗎？

01:39:19 - 01:39:20
不會，為什麼？

01:39:20 - 01:39:22
被害人自我負責，對不對？被害人自我負責，這是第一點。

01:39:23 - 01:39:27
再來第二點，從加重結果犯本身來講。

01:39:27 - 01:39:30
學理上也會說啊，加重結果犯。

01:39:30 - 01:39:34
的被害人不包括同夥的共犯或共同正犯，不包括，為什麼？

01:39:37 - 01:39:38
你們想喔。

01:39:39 - 01:39:41
假設這一題的他沒有死掉。

01:39:42 - 01:39:44
他是受重傷。

01:39:44 - 01:39:46
比如說我之前在舉例說的題目。

01:39:47 - 01:39:49
那個，沒有死，是重傷，懶叫噴飛。

01:39:51 - 01:39:53
假設變成飆到連懶叫都沒了這樣，受重傷。

01:39:55 - 01:39:56
那你想喔。

01:39:57 - 01:40:00
假設同夥是受重傷的情況時。

01:40:00 - 01:40:02
而加重結果犯的被害人，

01:40:03 - 01:40:07
又可以包括同夥的共同正犯。

01:40:08 - 01:40:09
那那個懶覺爆掉的，

01:40:10 - 01:40:12
他是不是也要為自己的重傷結果？

01:40:12 - 01:40:13
成立加重結果犯？

01:40:14 - 01:40:14
超荒謬對吧，

01:40:14 - 01:40:16
因為他也是共同正犯的一員啊。

01:40:16 - 01:40:16
對啊，

01:40:17 - 01:40:18
那共同正犯交互規則的結果，

01:40:18 - 01:40:20
他自己重傷懶覺爆了,

01:40:20 - 01:40:20
然後全

01:40:21 - 01:40:22
全體交互規則的結果,

01:40:22 - 01:40:23
他竟然要為自己的重傷結果,

01:40:24 - 01:40:25
也成立一個加重結果犯。

01:40:26 - 01:40:26
不會有這種事嘛,

01:40:26 - 01:40:27
對不對？

01:40:27 - 01:40:28
所以學理上會認為說,

01:40:28 - 01:40:31
加重結果犯的那個被害人呢,

01:40:31 - 01:40:34
當然沒有包括同夥的共同正犯在內。

01:40:34 - 01:40:35
知道嗎？

01:40:35 - 01:40:36
這一題在考這個東西。

01:40:37 - 01:40:39
這個應該是黃惠婷老師的文章啦。

01:40:39 - 01:40:41
是不是黃老師出的我不知道，

01:40:41 - 01:40:41
但我很確定。

01:40:42 - 01:40:44
這一題就是10年前黃惠婷老師的文章

01:40:44 - 01:40:45
一模一樣的事實

01:40:45 - 01:40:46
這個是大概

01:40:47 - 01:40:49
好像103還104的一個最高法院判決吧

01:40:50 - 01:40:50
就在講這個東西

01:40:51 - 01:40:52
加重結果犯的被害人，

01:40:53 - 01:40:55
不包括同夥的共同正犯。

01:40:55 - 01:40:55
所以我說，

01:40:56 - 01:40:56
這一題，

01:40:56 - 01:40:58
你要讓185成立喔！

01:40:58 - 01:40:59
185有成立，

01:40:59 - 01:41:03
才會開啟後面加重結果犯審查的可能性。

01:41:03 - 01:41:04
好，

01:41:04 - 01:41:05
然後你看喔，

01:41:07 - 01:41:08
為什麼說185重要？

01:41:09 - 01:41:10
下面那個第四題,

01:41:11 - 01:41:11
去年高考法制,

01:41:12 - 01:41:13
不是也在考這個東西嗎?

01:41:14 - 01:41:14
對啊,

01:41:14 - 01:41:15
沒有錯啊,

01:41:15 - 01:41:15
近年一直考啊,

01:41:16 - 01:41:17
所以這個東西確實很重要。

01:41:17 - 01:41:18
好,

01:41:18 - 01:41:18
185我們就看到這邊。

01:41:19 - 01:41:20
接下來往下,

01:41:20 - 01:41:21
我們來看到185之1。

01:41:24 - 01:41:25
後面兩個條文重要性就還好，

01:41:26 - 01:41:29
185之1是劫持公眾交通工具罪。

01:41:32 - 01:41:32
185之1，

01:41:33 - 01:41:34
劫持公眾交通工具罪。

01:41:36 - 01:41:36
這一條罪啊,

01:41:37 - 01:41:38
它的第一項是劫機,

01:41:38 - 01:41:39
劫持飛機。

01:41:40 - 01:41:41
那後面還有第三項,

01:41:42 - 01:41:44
劫持其他的交通工具。

01:41:45 - 01:41:47
所以如果你劫持的是那種國道客運,

01:41:48 - 01:41:48
一樣喔,

01:41:48 - 01:41:49
第三項,

01:41:49 - 01:41:50
它也是犯罪喔。

01:41:51 - 01:41:51
好,

01:41:51 - 01:41:52
這個劫機的犯罪啊,

01:41:53 - 01:41:53
考試不重要,

01:41:54 - 01:41:55
我跟各位講個常識就好。

01:41:56 - 01:41:57
就法律的觀點來講,

01:41:58 - 01:41:59
跟我們一般所理解的

01:42:00 - 01:42:00
劫機

01:42:01 - 01:42:01
不太一樣

01:42:02 - 01:42:03
不太一樣，怎麼說呢？

01:42:04 - 01:42:06
我們一般想像的劫機，

01:42:06 - 01:42:10
可能是逼迫機長，讓飛機飛往目的地以外的地方。

01:42:10 - 01:42:11
這我們想像的劫機嘛，對不對？

01:42:12 - 01:42:16
比如說原本飛金門的飛機，你逼機長把飛機飛到廈門去，

01:42:16 - 01:42:17
這一種叫做劫機。

01:42:17 - 01:42:22
但我跟各位說，我們法律上定位的劫機更廣泛。

01:42:22 - 01:42:28
一切以暴力的方式控制飛行的行為，都算是劫機。

01:42:29 - 01:42:31
它比我們一般人的理解更為廣泛喔。

01:42:31 - 01:42:33
所以比如說，那個什麼？

01:42:34 - 01:42:39
比如說，那個從桃園起飛，飛往新加坡的飛機，

01:42:40 - 01:42:42
現在的航路都是走西部海岸，

01:42:43 - 01:42:47
就是從桃園起飛之後，它會左轉，等於是沿著臺灣海峽下去。

01:42:48 - 01:42:55
他走那個Charlie的離場程序，然後到，到哪裡啊，到馬公吧，再往南，接那個A577的航道。

01:42:55 - 01:42:58
我上禮拜在模擬飛行有飛過，還有一些印象。

01:42:58 - 01:42:59
反正他是走西海岸下去。

01:43:00 - 01:43:01
但20幾年前的時候，

01:43:01 - 01:43:04
當時飛新加坡不是走西海岸，當時是走東海岸。

01:43:04 - 01:43:07
從花東那邊下去,20幾年前的航路是這樣子,

01:43:07 - 01:43:08
後來他那個航路有改啦。

01:43:09 - 01:43:13
那我要講的是,如果有乘客在飛新加坡的航班,

01:43:14 - 01:43:16
他衝去駕駛艙,逼著機長,

01:43:16 - 01:43:18
你不準走西海岸下去,

01:43:18 - 01:43:21
你要走東海岸那個B591的航道下去,

01:43:22 - 01:43:22
這個是不是劫機？

01:43:23 - 01:43:23
是喔,

01:43:24 - 01:43:26
逼迫機長改道，這個是劫機喔。

01:43:26 - 01:43:28
或者比如說這個人覺得飛機怎麼飛那麼慢,

01:43:29 - 01:43:32
他進到駕駛艙，調整飛機的飛行性能。

01:43:33 - 01:43:35
原本飛機用0.79馬赫去飛，

01:43:35 - 01:43:38
然後這個乘客就逼那個駕駛員，你飛到0.85。

01:43:39 - 01:43:41
這飛機的限速可以到0.86啊，你飛到0.85。

01:43:42 - 01:43:43
這也是一種劫機。

01:43:44 - 01:43:44
這也是。

01:43:45 - 01:43:48
甚至飛機降落之後，有可能劫機喔。

01:43:49 - 01:43:50
比如說啊，

01:43:50 - 01:43:53
我不知道同學去桃園搭飛機有沒有這樣經驗，

01:43:53 - 01:43:58
就桃園搭飛機，如果你的登機門是B5R這個登機門的話，

01:43:58 - 01:44:00
那就代表你要搭

01:44:00 - 01:44:00
搭小巴士到外機坪去搭飛機。

01:44:02 - 01:44:09
有些乘客不爽，有些乘客想說我又不是搭廉航，我為什麼搭這個小巴士，去外機坪搭飛機，我要爬樓梯。

01:44:09 - 01:44:12
對航空迷來說這超棒，因為可以近距離接觸飛機，大家覺得不一樣。

01:44:14 - 01:44:20
那如果你的飛機降落前，塔臺指示機場，你的飛機要停到外機坪，乘客不爽，我才不要搭巴士。

01:44:21 - 01:44:24
逼著機場把飛機停去空橋，是不是劫機，也是喔。

01:44:26 - 01:44:30
所以這條劫機比各位在日常生活中理解的還要來得廣。

01:44:30 - 01:44:35
而且這一條的行為，不見得要是駕駛員以外的人喔。

01:44:35 - 01:44:42
如果駕駛員是兩個以上的人的話，駕駛員的其中一個人也可以是劫機犯喔。

01:44:43 - 01:44:51
這個發生過，我不知道你們知不知道，1990年代的時候啊，有很多中國籍的劫機犯把飛機劫來臺灣。

01:44:51 - 01:44:53
為什麼呢？

01:44:53 - 01:44:53
這跟政策有關。

01:44:54 - 01:45:00
因為1980年代，從中國劫機來臺灣的劫機犯，我們的政府都表揚他們。

01:45:01 - 01:45:07
說他們受夠了共產主義的深淵，他們來我們臺灣是投奔自由。

01:45:07 - 01:45:11
所以當時的話呢，我們的政府都獎勵那種劫機犯。

01:45:11 - 01:45:16
說你們是投奔自由，你們很棒，都給他們錢啊，給他們田地啊，給他們錢啊什麼的，當時這樣。

01:45:17 - 01:45:18
後來政府發現不對勁。

01:45:19 - 01:45:22
一堆劫機犯來臺灣，根本不是什麼投奔自由。

01:45:22 - 01:45:22
他們就是來討錢的。

01:45:23 - 01:45:25
所以後來我們政府才把他們當劫機犯看待。

01:45:25 - 01:45:29
因此，1990年代，有一陣子真的常發生劫機。

01:45:29 - 01:45:33
就很多中國大陸的民航機呢，都被劫來臺灣。

01:45:34 - 01:45:37
那其中有一件，好像97年左右吧，算是最後一件。

01:45:38 - 01:45:40
當時那架飛機誰劫機呢？機長。

01:45:41 - 01:45:42
對，就是機長本人。

01:45:43 - 01:45:45
機長本人威脅副機長。

01:45:45 - 01:45:48
我要把飛機飛到臺灣，你就聽我的，配合我。

01:45:49 - 01:45:51
你不配合，我讓飛機墜機。

01:45:51 - 01:45:55
你配合我的話你沒事，反正你就讓我來臺灣，你也不會有刑責。

01:45:55 - 01:45:56
對，這是不是劫機？

01:45:56 - 01:45:56
是喔。

01:45:56 - 01:46:00
駕駛員其中一人也可以是劫機犯。

01:46:00 - 01:46:00
好,

01:46:01 - 01:46:02
所以這個是185之1的部分。

01:46:03 - 01:46:04
再來185之2,

01:46:04 - 01:46:05
破壞導航設備,

01:46:05 - 01:46:06
危害飛安。

01:46:07 - 01:46:08
185之2更罕見，

01:46:08 - 01:46:10
考試更不會考。

01:46:10 - 01:46:11
這條在罰什麼呢？

01:46:12 - 01:46:13
比如說跑道頭不是有燈嗎？

01:46:13 - 01:46:14
對不對？

01:46:14 - 01:46:16
啊你闖進機場的跑道區，

01:46:16 - 01:46:18
你把那個燈用油漆把它噴成黑色，

01:46:19 - 01:46:20
讓機長看不到。

01:46:21 - 01:46:22
那個很危險喔。

01:46:22 - 01:46:24
跑道頭旁邊會有那個紅白燈嘛,

01:46:24 - 01:46:26
兩紅兩白高度剛好嘛,

01:46:26 - 01:46:28
四紅代表飛機太低之類的,

01:46:28 - 01:46:29
你把那[redacted]東西噴成黑色,

01:46:30 - 01:46:32
那個會讓駕駛員看不到自己的高度喔,

01:46:32 - 01:46:33
所以你去噴那個東西的話,

01:46:34 - 01:46:35
確實會有,

01:46:36 - 01:46:37
185之2的犯罪。

01:46:38 - 01:46:38
好啦,

01:46:38 - 01:46:39
這些不重要，

01:46:39 - 01:46:40
剛剛我講的東西就當常識聽一聽，

01:46:40 - 01:46:41
考試不會考。

01:46:42 - 01:46:42
好，

01:46:42 - 01:46:43
所以185之1之2，

01:46:43 - 01:46:44
我們就看到這邊。

01:46:44 - 01:46:45
OK,

01:46:45 - 01:46:45
那我們一樣,

01:46:45 - 01:46:46
休息個10分鐘,

01:46:47 - 01:46:48
等一下我們來看重要的犯罪。

01:46:48 - 01:46:49
185之3

01:46:49 - 01:46:50
還有185之4

01:46:50 - 01:46:50
好

01:46:50 - 01:46:51
我們先中場休息一下。

01:46:58 - 01:46:58
好

01:46:58 - 01:47:00
我們接著來看到185之3,

01:47:00 - 01:47:02
來看到酒駕罪。

01:47:03 - 01:47:06
這裡的體系圖要跟同學做個小更正,

01:47:06 - 01:47:09
因為這個是我當初忘記一併做修改的部分。

01:47:11 - 01:47:12
就是185之3啊,

01:47:12 - 01:47:14
你看到那個酒駕跟毒駕對不對？

01:47:15 - 01:47:16
酒駕的部分沒有錯，

01:47:16 - 01:47:17
分第一款跟第二款。

01:47:18 - 01:47:19
毒駕的部分你寫一下，

01:47:19 - 01:47:21
它現在分成第三款跟第四款。

01:47:22 - 01:47:24
因為這個體系圖我是兩年前做的啦,

01:47:25 - 01:47:29
那因為2023年的年底那個時候有修,

01:47:29 - 01:47:30
有修毒駕的部分,

01:47:31 - 01:47:33
但我的體系圖忘了一併做更正,

01:47:33 - 01:47:34
所以這邊請同學自己寫一下。

01:47:35 - 01:47:36
原本我說,

01:47:36 - 01:47:39
第三款是虛擬安全駕駛對不對?

01:47:39 - 01:47:40
後來改了,

01:47:40 - 01:47:41
後來第三款的話,

01:47:42 - 01:47:42
你就寫一下,

01:47:43 - 01:47:44
現行法的第三款,

01:47:45 - 01:47:48
它也是變成類似第一款的情緒判斷。

01:47:49 - 01:47:54
然後第四款才需要個案判斷有沒有不能安全駕駛。

01:47:54 - 01:47:55
這個先請同學做修正,

01:47:56 - 01:47:56
知道嗎?

01:47:56 - 01:47:57
就是毒駕的部分,

01:47:58 - 01:48:00
原本不是第三款寫說虛

01:48:00 - 01:48:00
這個選項是嗎,現在是分成三跟四,現在的第三款,就跟第一款寫得很像,都是

01:48:08 - 01:48:09
這個形式的判斷

01:48:09 - 01:48:11
只要有達標,犯罪就會成立

01:48:12 - 01:48:16
第四款才需要個案判斷，有沒有不能人事時

01:48:16 - 01:48:17
這個我等一下會跟各位講詳細的說明

01:48:31 - 01:48:35
好，接下來128頁，我們就來看得到這邊，罪態危險駕駛罪

01:48:35 - 01:48:42
這裡的話呢，本罪的行為主體，我們講服用酒類毒品麻醉藥品等等之物的人

01:48:42 - 01:48:44
所以這一條罪他的性質是一種身分犯哦

01:48:45 - 01:48:48
要有吃這些東西的人才能成立犯罪，這個沒有疑問

01:48:49 - 01:48:52
再來第二個，本罪的行為叫做駕駛

01:48:53 - 01:48:59
駕駛的話就是要啟動引擎或馬達，讓車子有行走，這個才叫駕駛

01:49:00 - 01:49:02
或者最低度來說

01:49:02 - 01:49:05
你下坡把引擎熄火，讓車子滑行

01:49:06 - 01:49:09
也就是車子脫離原本人力的掌控範圍之內，這也可以算

01:49:11 - 01:49:13
也可以算是駕駛

01:49:13 - 01:49:14
不管怎麼樣呢

01:49:14 - 01:49:15
如果只是

01:49:17 - 01:49:17
牽車

01:49:18 - 01:49:21
牽車的行為，不可能認為有駕駛

01:49:22 - 01:49:23
牽車不算，懂嗎

01:49:23 - 01:49:24
單純的牽車這個不算

01:49:25 - 01:49:25
那

01:49:25 - 01:49:27
我記得我在課程的很前面講過

01:49:28 - 01:49:32
新聞有所謂報導說，酒後牽機車怎麼被判185之3的

01:49:33 - 01:49:36
那種酒後牽車被判185之3的

01:49:37 - 01:49:38
大概九成啊，都是這種案例

01:49:39 - 01:49:44
就你想那種民權大橋，同學住臺北應該知道民權大橋，連接那個內湖跟松山那一座民權大橋

01:49:45 - 01:49:47
民權大橋很長

01:49:47 - 01:49:48
大概有兩三公里

01:49:49 - 01:49:50
而且它也很高

01:49:51 - 01:49:53
它的高度大概是公寓的五層樓左右高

01:49:54 - 01:49:59
民權大橋的下橋處，確實有可能會做酒測的攔截

01:50:00 - 01:50:00
讓你想喔

01:50:00 - 01:50:06
有喝酒的機車騎士,他在遠方看不對勁,糟糕下坡有酒,這個攔截。

01:50:06 - 01:50:08
他是不是會馬上把機車熄火。

01:50:09 - 01:50:11
然後走到人行道用牽的,牽下橋。

01:50:11 - 01:50:13
那你是警察,你會不會攔他。

01:50:13 - 01:50:14
會，一定會。

01:50:15 - 01:50:17
正常人誰會牽著機車走，民權大橋腦子壞掉喔。

01:50:18 - 01:50:22
有機車不騎，然後牽著走民權大橋那麼長又那麼高。

01:50:22 - 01:50:24
然後警察就會想攔弄人啊。

01:50:24 - 01:50:27
再摸摸他的引擎，燙的，你前面就有騎啊。

01:50:27 - 01:50:28
然後一吹氣又超標。

01:50:29 - 01:50:32
你如果是警察，你會覺得他有騎。

01:50:32 - 01:50:33
如果你是法官，你會覺得他有騎。

01:50:33 - 01:50:34
會，瞭解吧。

01:50:34 - 01:50:38
所以很多那種聲稱是牽機車被判185之3的，都是這種人啊。

01:50:39 - 01:50:40
他說他用牽的。

01:50:40 - 01:50:44
但以當時的客觀狀況來講，他不可能只用牽的。

01:50:44 - 01:50:45
很多都這樣，知道嗎。

01:50:45 - 01:50:47
那如果他真的只用牽呢？

01:50:47 - 01:50:50
喝醉酒的人，機車停歪了。

01:50:50 - 01:50:51
應該這樣說啦。

01:50:52 - 01:50:53
這個人他前面沒有騎車。

01:50:54 - 01:50:55
他就單純在家喝酒。

01:50:56 - 01:50:57
後來呢。

01:50:58 - 01:50:59
就是鄰居來按門鈴。

01:50:59 - 01:51:01
說你車停歪了，可不可以移一下？

01:51:01 - 01:51:02
他下去牽，結果警察剛好來。

01:51:03 - 01:51:05
那種會不會有185之3，那種一定不會，知道嗎？

01:51:05 - 01:51:07
因為他真的沒有騎喔。

01:51:08 - 01:51:08
好。

01:51:08 - 01:51:14
然後這一條罪他同時具有起訴犯跟繼續犯的性質,同時具有起訴犯繼續犯。

01:51:16 - 01:51:19
起訴犯代表他不能成立共同正犯,他也不能成立間接正犯。

01:51:22 - 01:51:26
你說這一條罪會有利用他人或者是共同協行的可能性嗎。

01:51:26 - 01:51:27
有哦。

01:51:27 - 01:51:28
比如說。

01:51:29 - 01:51:30
駕訓班的學員。

01:51:31 - 01:51:34
喝了酒之後，跟教練說他要去道路駕駛。

01:51:34 - 01:51:35
有啊，有可能啊。

01:51:36 - 01:51:37
那教練。

01:51:37 - 01:51:39
那道路駕駛的時候，教練坐在副駕駛座嘛。

01:51:40 - 01:51:44
學員有酒駕，教練還跟他去道路駕駛。

01:51:44 - 01:51:46
教練可不可以說是本罪的共同正犯？

01:51:46 - 01:51:47
不行喔，因為本罪是己手犯。

01:51:47 - 01:51:50
所以教練只能說是正在駕駛的幫助犯，好嗎？

01:51:51 - 01:51:52
還有。

01:51:52 - 01:51:55
這一條罪也不能成立間接正犯,所以比如說欺騙別人酒駕,這個有可能啊。

01:51:59 - 01:52:00
嗯。

01:52:00 - 01:52:00
杯裡面是一杯調酒

01:52:00 - 01:52:00
而我卻騙你說那個是果汁

01:52:00 - 01:52:04
你就喝了,那你就沒發現那個裡面有酒

01:52:06 - 01:52:07
結果你就去騎車

01:52:07 - 01:52:09
騎車越騎越暈

01:52:09 - 01:52:11
被警察一攔下來，你就喝酒嘛，酒測值那麼高

01:52:12 - 01:52:13
這個很像教唆犯對不對

01:52:13 - 01:52:15
欺騙別人犯罪，但也有辦法成立

01:52:15 - 01:52:17
因為這條罪

01:52:17 - 01:52:20
它具有這個己手犯的性質

01:52:20 - 01:52:23
同時這一條罪它是繼續犯

01:52:23 - 01:52:24
繼續犯

01:52:24 - 01:52:26
所以繼續犯代表什麼呢

01:52:27 - 01:52:30
代表這一條罪有成立

01:52:30 - 01:52:31
幫助犯的可能

01:52:31 - 01:52:37
你搭你喝醉酒的朋友開的車,半路你還繼續灌他酒,讓他更醉

01:52:37 - 01:52:38
本罪的幫助犯

01:52:38 - 01:52:39
這個是有可能的

01:52:39 - 01:52:40
然後啊,我們一講

01:52:41 - 01:52:42
這一條罪

01:52:43 - 01:52:45
它是繼續犯的話,代表什麼事

01:52:46 - 01:52:50
繼續犯的過程,如果有短暫的行為中斷

01:52:51 - 01:52:54
並不會因此而認為是行為的複數喔

01:52:54 - 01:52:58
酒駕的人開到一半肚子好痛，下車找加油站進去解放一下

01:52:59 - 01:53:00
解放完之後啊

01:53:00 - 01:53:01
繼續開車上路

01:53:02 - 01:53:04
會不會有本罪的，這個這個叫什麼

01:53:04 - 01:53:05
會不會認為是兩個行為

01:53:06 - 01:53:07
不會喔

01:53:07 - 01:53:08
那是一個行為喔

01:53:08 - 01:53:09
行為沒有斷掉，知道喔

01:53:11 - 01:53:13
好，所以這個是本這個行為駕駛

01:53:13 - 01:53:16
然後行為客體這邊說啊，動力交通工具

01:53:16 - 01:53:19
凡是啊，依照原動力行駛的

01:53:20 - 01:53:23
不管是引擎、馬達這種

01:53:23 - 01:53:23
吃油或吃電的都可以

01:53:24 - 01:53:27
依照原動力行駛的，就是這裡所說的動力交通工具

01:53:29 - 01:53:29
所以

01:53:30 - 01:53:30
那個

01:53:32 - 01:53:33
那個什麼

01:53:33 - 01:53:35
電動自行車

01:53:36 - 01:53:37
那個可以算喔

01:53:37 - 01:53:37
算吧

01:53:37 - 01:53:38
電動自行車可以算

01:53:39 - 01:53:42
但我跟你們說，橘色YouBike，我認為應該不算

01:53:43 - 01:53:44
橘色YouBike，應該不算

01:53:45 - 01:53:46
你們騎過就會知道

01:53:47 - 01:53:51
橘色的YouBike，它沒辦法像機車這樣子去催它的電門，沒辦法

01:53:52 - 01:53:56
橘色YouBike是你踩下去之後，電力輔助

01:53:57 - 01:53:58
會幫你騎得更快

01:53:59 - 01:54:00
就是你會覺得有一股力

01:54:00 - 01:54:00
電量在幫你。

01:54:01 - 01:54:03
那感覺很奇妙，對，踩下去之後會有一個電量在幫你，所以騎那種橘色YouBike，如果有爬坡的話，你會覺得非常的省力。

01:54:09 - 01:54:13
因為爬坡道，你如果體力不好的話，你可能會騎不動。

01:54:13 - 01:54:16
但是橘色Ubike它會有一個電力輔助。

01:54:16 - 01:54:20
它會讓你在爬坡道，也感覺跟平地一樣，一樣順，那是橘色Ubike。

01:54:21 - 01:54:23
橘色的Ubike我說。

01:54:23 - 01:54:30
它沒辦法在你，不踩的情況之下就讓電力啟動，不行，你要踩，它的電力輔助才能啟動。

01:54:30 - 01:54:32
而且它有一個最高限速。

01:54:33 - 01:54:34
我讓你們知道不知道。

01:54:35 - 01:54:37
橘色Ubike你要看它是哪一個縣市的。

01:54:38 - 01:54:40
雙北的話，它到20公里就會斷電。

01:54:41 - 01:54:43
桃園的話是到25公里才會斷電。

01:54:44 - 01:54:50
所以如果你們想騎橘色Ubike的話，騎之前看一下，記得桃園的，知道嗎？桃園可以讓你多騎5公里，那感覺真的不太一樣，我騎過桃園的，真的好快，它可以到25公里。

01:54:54 - 01:54:57
但不管怎麼樣，它最多到25公里就會斷電了。

01:54:57 - 01:54:58
所以我要講的是。

01:54:58 - 01:55:02
那種橘色Ubike應該不是這裡的動力交通工具。

01:55:02 - 01:55:06
因為它沒有辦法完全依靠原動力而行駛。

01:55:06 - 01:55:07
你要踩它才會動。

01:55:07 - 01:55:11
它只讓你起步變得比較順，只是這樣子而已。

01:55:11 - 01:55:14
所以那個東西應該不是這個條文所稱的動力交通工具。

01:55:17 - 01:55:18
好，請下來說明行為情狀。

01:55:19 - 01:55:20
第一個酒駕的部分。

01:55:21 - 01:55:25
我們酒駕第一款說呢，吐氣所測得的酒精濃度。

01:55:25 - 01:55:27
所含酒精濃度，達到每公升0.25毫克。

01:55:29 - 01:55:33
或者是血液中酒精濃度呢，達到0.05以上。

01:55:33 - 01:55:35
這個就是第一款刑事判斷的部分。

01:55:36 - 01:55:39
只要酒測時達標，犯罪就會成立。

01:55:40 - 01:55:40
來，那下面這個問題。

01:55:41 - 01:55:45
酒測值要不要扣除公差的部分？

01:55:47 - 01:55:48
我講一下概念。

01:55:48 - 01:55:49
什麼叫公差？

01:55:49 - 01:55:52
所有的儀器所測得的數據，一定會有一個合理的誤差。

01:55:56 - 01:55:59
所有的機器生產出來的產品，一定也會有

01:56:00 - 01:56:00
一個合理的誤差

01:56:01 - 01:56:03
那個東西叫做公差

01:56:03 - 01:56:04
很容易想像

01:56:05 - 01:56:05
比如說你們想

01:56:06 - 01:56:09
如果你買兩臺一模一樣的

01:56:10 - 01:56:12
溫濕度的那個溫度計

01:56:14 - 01:56:15
像我家有好幾臺

01:56:16 - 01:56:18
我不知道你們有沒有人跟我一樣

01:56:18 - 01:56:20
我的習慣是這樣子

01:56:20 - 01:56:23
就是我會習慣在家裡每個空間都放一個溫濕度計

01:56:24 - 01:56:25
看得到現在的溫度跟濕度

01:56:26 - 01:56:28
如果太熱，如果太潮濕，我就會開除濕

01:56:29 - 01:56:30
就是我不喜歡用感覺的

01:56:31 - 01:56:33
因為我覺得感覺很不精確

01:56:33 - 01:56:35
所以我很喜歡就是有數字可以看得到

01:56:35 - 01:56:39
對啊,所以我的床頭,我的電腦前面,我都有放那個溫濕度計

01:56:39 - 01:56:40
那你們想一想

01:56:40 - 01:56:44
你買兩個一模一樣的溫濕度計,放在同一個地方

01:56:44 - 01:56:46
你覺得它們兩個的讀數會一樣嗎

01:56:46 - 01:56:47
一定不會一樣

01:56:48 - 01:56:49
可能會0.幾的差異

01:56:49 - 01:56:50
那個就叫公差

01:56:50 - 01:56:51
知道吧，那個叫做公差

01:56:52 - 01:56:53
還有像比如說

01:56:53 - 01:56:55
你看像這個寶特瓶的瓶蓋

01:56:55 - 01:56:57
像這個玉泉礦泉水

01:56:57 - 01:56:59
這個寶特瓶的瓶蓋

01:56:59 - 01:56:59
你用

01:57:00 - 01:57:01
故事來講，當然每個都一樣

01:57:02 - 01:57:03
每個也可以互換

01:57:03 - 01:57:06
可是你信不信，如果你拿那個電子度量衡去量

01:57:06 - 01:57:10
可能到小數點之後的第二位或第三位，它每個數字一定不會一樣

01:57:11 - 01:57:12
那個叫公差

01:57:12 - 01:57:13
可以感覺吧

01:57:13 - 01:57:15
應該可以有這種你可以有這種意思，那個叫公差

01:57:17 - 01:57:18
我說了

01:57:18 - 01:57:21
所有的機器測量出來的數據

01:57:21 - 01:57:24
所有的機器生產出來的產品

01:57:24 - 01:57:26
一定會有這種合理的誤差

01:57:26 - 01:57:27
那個叫公差

01:57:27 - 01:57:28
那個是物理上不可避免的現象

01:57:29 - 01:57:32
酒測器有沒有公差

01:57:32 - 01:57:32
有，也有

01:57:33 - 01:57:34
酒測器的公差是0.02

01:57:35 - 01:57:36
請記得這個數字

01:57:37 - 01:57:38
都有了

01:57:38 - 01:57:39
所有的機器都有公差

01:57:39 - 01:57:40
就像為什麼

01:57:41 - 01:57:41
超速

01:57:42 - 01:57:44
超速不會因為你超速一公里警察就罰你

01:57:45 - 01:57:48
超速通常你要超過10公里警察才會罰你

01:57:48 - 01:57:50
那也是考量到公差的問題

01:57:50 - 01:57:54
因為時速表每一臺車或多或少會不太一樣

01:57:55 - 01:57:57
很多人說Toyota的車都是快樂表

01:57:57 - 01:57:59
就是你錶速可能到110

01:58:00 - 01:58:01
在GPS去量,

01:58:01 - 01:58:02
可能才97、98而已。

01:58:03 - 01:58:04
有些車你可能換過輪胎,

01:58:04 - 01:58:05
但那個電腦沒有改,

01:58:06 - 01:58:07
車速反而變得比較慢,

01:58:07 - 01:58:08
這有可能,

01:58:08 - 01:58:09
所以這個就是我們講的公差。

01:58:10 - 01:58:13
酒測器的公差先記得這個數字,

01:58:13 - 01:58:14
0.02,

01:58:14 - 01:58:15
先記得這個數字，

01:58:15 - 01:58:16
0.02。

01:58:16 - 01:58:17
所以代表什麼意思？

01:58:18 - 01:58:18
來，

01:58:20 - 01:58:22
假設有個人的檢測值，

01:58:22 - 01:58:24
剛好是0.25。

01:58:25 - 01:58:25
剛好0.25。

01:58:26 - 01:58:27
那代表什麼事？

01:58:29 - 01:58:30
這個人體內，

01:58:31 - 01:58:33
實際的酒精濃度，

01:58:34 - 01:58:35
是不是在0.23

01:58:36 - 01:58:37
到0.27這個區間,

01:58:37 - 01:58:39
都是有可能的。

01:58:39 - 01:58:40
對不對,

01:58:40 - 01:58:40
因為有0.02嘛,

01:58:40 - 01:58:41
對不對？

01:58:41 - 01:58:42
所以在0.23

01:58:42 - 01:58:43
到0.27這個區間，

01:58:44 - 01:58:45
都是有可能的。

01:58:46 - 01:58:46
來，

01:58:46 - 01:58:49
所以129頁的括號二這邊，

01:58:50 - 01:58:51
括號二這邊。

01:58:52 - 01:58:53
我們在酒測器的數值，

01:58:54 - 01:58:55
吐氣的數值上，

01:58:55 - 01:58:57
要不要扣公差？

01:58:57 - 01:58:58
要不要扣公差？

01:58:59 - 01:59:13
如果這個人的

01:59:13 - 01:59:44
酒測值剛好是0.25的話，

01:59:44 - 01:59:46
那我們要不要扣除0.02的公差，

01:59:46 - 01:59:48
讓這個人不成立犯罪？

01:59:49 - 01:59:50
實務說不扣喔。

01:59:51 - 01:59:51
對,

01:59:51 - 01:59:51
實務說不扣,

01:59:51 - 01:59:52
為什麼？

01:59:52 - 01:59:53
實務兩大理由。

01:59:54 - 01:59:55
實務講第一個，

01:59:55 - 01:59:56
因為他說啊,

01:59:56 - 01:59:58
酒測器這個東西,

01:59:58 - 02:00:00
是要定期送中央標準檢驗局檢驗

02:00:00 - 02:00:00
但學者說這一點都不合理，為什麼？

02:00:02 - 02:00:03
我們翻過來130頁。

02:00:05 - 02:00:07
多年前蔡聖偉老師就針對這個問題寫了一篇文章。

02:00:08 - 02:00:10
學者會說這個理由根本就不合理，為什麼？

02:00:10 - 02:00:11
來，第一個。

02:00:12 - 02:00:19
實務講說，因為酒測機是經過中央標準檢驗局檢驗合格的東西，所以測出來的數字我們要相信它。

02:00:19 - 02:00:21
學者就說了，那所以呢？

02:00:22 - 02:00:26
就是公差這個東西，它本來就是一個不可避免的物理現象嘛。

02:00:26 - 02:00:29
那既然這件事情不可避免的話，那跟他檢驗合格有什麼關係？

02:00:30 - 02:00:33
難道檢驗合格的物件它就不會有公差嗎？

02:00:33 - 02:00:37
會啊，就還是有啊，只是這個公差可能在我們相對容許的範圍之內。

02:00:37 - 02:00:41
對啊，所以這個東西檢驗合格，跟他有沒有公差，沒有關聯嘛，對不對？

02:00:41 - 02:00:43
所以這個理由根本是不充分的。

02:00:43 - 02:00:44
第二個哈。

02:00:44 - 02:00:47
你說少不多，所以多也不扣，這公平嗎？

02:00:48 - 02:00:50
其實有問題，為什麼？

02:00:51 - 02:00:53
這個人當下只有吐氣測試。

02:00:54 - 02:00:58
他吐氣的酒測值就是剛好0.25。

02:00:59 - 02:01:00
就是剛好0.25而已喔。

02:01:01 - 02:01:01
那你要想喔。

02:01:02 - 02:01:05
酒測值剛好0.25的人，他體內真正的酒精濃度，

02:01:10 - 02:01:14
在沒有抽血的情況之下，是不是黃色這個區間都有可能？

02:01:14 - 02:01:15
是啊。

02:01:15 - 02:01:19
那在黃色的區間都有可能的話，這不是會有罪疑惟輕的適用嗎？

02:01:20 - 02:01:21
所以要扣合理啊，為什麼？

02:01:22 - 02:01:22
罪疑惟輕嘛。

02:01:23 - 02:01:26
少當然不能加，因為你不能罪疑惟重啊。

02:01:26 - 02:01:29
但是你要扣完，為什麼？罪疑惟輕，知道嗎？

02:01:29 - 02:01:36
所以學者主要會基於罪疑惟輕的考量，認為說酒測器測出來的數值要扣公差，學者主要想法是這樣，認為說呢，

02:01:39 - 02:01:40
要扣公差。

02:01:40 - 02:01:41
好。

02:01:41 - 02:01:43
可是請各位留心一件事哈。

02:01:44 - 02:01:44
要扣公差是沒有錯。

02:01:46 - 02:01:49
但扣完不代表行為人沒事，為什麼呢？

02:01:49 - 02:01:50
因為你看到第二款。

02:01:51 - 02:01:53
131頁，你看到第二款。

02:01:54 - 02:01:58
第二款說，有前款以外的其他情事，足認服用酒類。

02:02:00 - 02:02:00
或其他相類之物

02:02:00 - 02:02:00
是不錯選項是

02:02:03 - 02:02:04
第二款給誰用的你知道嗎

02:02:04 - 02:02:06
酒量特別爛的人

02:02:06 - 02:02:11
如果有人喝的一罐啤酒就開始走路搖搖晃晃,不能辨識眼下的事物

02:02:12 - 02:02:17
假設有這樣的人的話，立法者不想讓他逃過法律的制裁，所以立法者設置了第二款

02:02:18 - 02:02:20
好，讓酒量特別爛的人用的

02:02:20 - 02:02:20
所以各位啊

02:02:21 - 02:02:22
照許說的看法

02:02:23 - 02:02:26
酒測器的數值要扣除公差，這個固然沒有錯

02:02:28 - 02:02:28
可是我講喔

02:02:29 - 02:02:30
扣完不代表

02:02:30 - 02:02:31
行為人沒事喔

02:02:31 - 02:02:33
那萬一他酒量很爛怎麼辦

02:02:33 - 02:02:34
是不是還是會變第二款

02:02:35 - 02:02:36
對啊，沒有錯啊，知道喔

02:02:38 - 02:02:41
好，所以這個是我們這個條文它的理解

02:02:41 - 02:02:44
那130頁的括號三這邊這個問題啊

02:02:45 - 02:02:50
酒測值那個數字是行為人的故意所要認識的對象嗎

02:02:51 - 02:02:52
一般說不是

02:02:52 - 02:02:54
為什麼，因為技術上不可能

02:02:54 - 02:02:55
瞭解嗎，技術上不可能

02:02:56 - 02:03:00
正常人會知道自己體內的酒測值

02:03:00 - 02:03:01
只是多少嗎

02:03:01 - 02:03:02
應該不會吧，對不對

02:03:02 - 02:03:04
所以正常來講啊

02:03:05 - 02:03:08
犯這一條罪的人,當然不可能

02:03:08 - 02:03:09
會認識到自己的酒測值

02:03:09 - 02:03:10
因此學說跟實務認為呢

02:03:11 - 02:03:14
行為人只要認識到自己有喝

02:03:14 - 02:03:17
只要認識到自己喝的好像有點多

02:03:17 - 02:03:19
開車好像有點危險

02:03:19 - 02:03:21
那就是有本罪的故意了

02:03:21 - 02:03:24
不用具體認識到數值，知道嗎

02:03:24 - 02:03:26
這個東西請同學留意，因為很多同學會搞混

02:03:27 - 02:03:29
我再講一次喔

02:03:29 - 02:03:36
括號三只是跟你講說，酒測值那個具體的數字，不是故意要認識的對象

02:03:37 - 02:03:38
我只是這樣講而已喔

02:03:39 - 02:03:41
行為人要不要知道自己有喝酒

02:03:41 - 02:03:42
要喔

02:03:42 - 02:03:44
要不要知道自己有造成公眾的危險

02:03:45 - 02:03:46
也要喔

02:03:46 - 02:03:48
所以如果是像我剛說的

02:03:49 - 02:03:50
被陷害

02:03:50 - 02:03:51
我

02:03:51 - 02:03:52
拿一杯調酒給你喝

02:03:52 - 02:03:54
我騙你那個是果汁

02:03:54 - 02:03:57
你喝的時候，你也沒有喝到酒味

02:03:57 - 02:03:58
你就真的以為那個是果汁

02:03:58 - 02:03:59
結果後來你騎車被警察抓

02:04:00 - 02:04:01
你會不會選185-3條第一項第一款？

02:04:01 - 02:04:02
不會。

02:04:02 - 02:04:02
為什麼？

02:04:02 - 02:04:04
因為你連自己有喝酒都不知道。

02:04:04 - 02:04:05
瞭解嗎？

02:04:05 - 02:04:08
這個說法它只是說數值的部分,

02:04:08 - 02:04:10
知道吧,數值故意不用認定。

02:04:11 - 02:04:12
行為人要不要知道自己有喝酒?

02:04:12 - 02:04:13
廢話當然要,

02:04:13 - 02:04:13
知道嗎?

02:04:13 - 02:04:14
這個你不要誤會喔。

02:04:16 - 02:04:18
好，這個是酒駕的部分。

02:04:19 - 02:04:21
那接著，我們來看到132頁，

02:04:21 - 02:04:21
毒駕。

02:04:33 - 02:04:34
括號二這邊。

02:04:35 - 02:04:38
毒駕我們現行法分第三款跟第四款。

02:04:39 - 02:04:42
第三款叫做絕對不能安全駕駛。

02:04:42 - 02:04:46
這個第三款說呢，尿液或血液中所含的毒品、麻醉藥品或其相類植物，

02:04:46 - 02:04:50
或其代謝物，達到行政院公告的品項的濃度跟數值以上，

02:04:50 - 02:04:52
這個會論第三款。

02:04:52 - 02:04:56
而第四款說呢，有前款以外的其他情事。

02:04:56 - 02:04:59
足任服用毒品,

02:04:59 - 02:05:01
麻醉藥品或其相類之物,

02:05:01 - 02:05:02
至不能安全駕駛,

02:05:03 - 02:05:05
這是第四款的事由。

02:05:05 - 02:05:08
所以同學，三跟四的差別在哪裡？

02:05:10 - 02:05:11
三就很像一嘛,

02:05:11 - 02:05:11
四就很像二嘛。

02:05:12 - 02:05:14
三就是一種情勢的判斷。

02:05:14 - 02:05:16
只要你有符合，你有達標，

02:05:16 - 02:05:17
犯罪就成立。

02:05:17 - 02:05:19
我不管你個案的狀況。

02:05:20 - 02:05:21
欸，酒駕的第一款就是喔。

02:05:22 - 02:05:23
酒測值0.22，

02:05:23 - 02:05:24
沒有達標。

02:05:24 - 02:05:26
然後他說我意識超標。

02:05:26 - 02:05:27
不是，酒測值有達標，

02:05:27 - 02:05:28
0.27有達標。

02:05:28 - 02:05:30
然後他說他意識超清醒。

02:05:31 - 02:05:32
會不會否定犯罪的成立？

02:05:33 - 02:05:33
不會喔。

02:05:33 - 02:05:34
知道嗎？

02:05:34 - 02:05:34
還是成立喔。

02:05:34 - 02:05:35
第三款也是喔。

02:05:36 - 02:05:37
這個人拉了K。

02:05:37 - 02:05:38
數值也達標的。

02:05:38 - 02:05:40
而這個人說沒有，我很清醒，

02:05:40 - 02:05:41
你看我反應力多好。

02:05:41 - 02:05:42
不管，

02:05:42 - 02:05:43
犯罪一樣成立喔。

02:05:43 - 02:05:45
這個是個案的行事判斷。

02:05:46 - 02:05:48
然後第四款說,

02:05:48 - 02:05:49
實體判斷。

02:05:50 - 02:05:51
比如說你吸強力膠,

02:05:51 - 02:05:54
因為強力膠它不在第三款的範圍之內嘛。

02:05:54 - 02:05:56
所以第四款的話，如果你吸強力膠,

02:05:56 - 02:05:57
那就要怎麼樣？

02:05:57 - 02:06:00
真的有不能安全駕駛。

02:06:00 - 02:06:01
犯罪才能成立，

02:06:01 - 02:06:04
所以這個是三跟四呢，這兩款的關係。

02:06:04 - 02:06:05
好。

02:06:05 - 02:06:08
於是啊,我要講一個很重要的,同學很容易誤會的東西。

02:06:09 - 02:06:13
因為一三款是絕對,一三款是形式判斷,

02:06:14 - 02:06:17
二四款是相對,二四款是實質判斷,

02:06:17 - 02:06:20
所以這裡很容易產生的誤會是,

02:06:21 - 02:06:26
有些人會覺得一三款是抽象危險犯,而二四款是具體危險犯。

02:06:27 - 02:06:28
很容易有這個誤會，

02:06:29 - 02:06:31
很多實務見解他們都搞錯了。

02:06:31 - 02:06:33
真的啦，很多實務見解都搞錯，

02:06:33 - 02:06:37
他們都以為一三款是抽象，二四款是具體。

02:06:38 - 02:06:39
我跟你們說不是。

02:06:40 - 02:06:45
185之3不管是哪一款，全部都是抽象危險犯。

02:06:46 - 02:06:49
就算是二四款需要個案判斷的，

02:06:50 - 02:06:52
那也還是抽象危險犯。

02:06:53 - 02:06:54
那不會變成具體危險犯，

02:06:55 - 02:06:59
也就是185之3的整條都是抽象危險犯。

02:07:40 - 02:07:44
如果你說二四條款因為他要個案判斷，所以他是具體危險犯，

02:07:44 - 02:07:45
如果你這樣說的話，

02:07:46 - 02:07:47
那個是錯的。

02:07:47 - 02:07:50
有部分的說法這樣說沒有錯，但那個理解是錯的，

02:07:50 - 02:07:51
學理上不會這樣說。

02:07:51 - 02:07:51
知道嗎？

02:07:51 - 02:07:52
學理上不會這樣說。

02:07:52 - 02:07:53
來，為什麼？

02:07:53 - 02:07:55
對啊，很多同學都不懂，說奇怪。

02:07:55 - 02:07:57
二四條款要個案判斷啊，要能安全駕駛啊。

02:07:57 - 02:07:59
為什麼它不是具體危險犯呢？

02:08:00 - 02:08:00
譬如說，

02:08:00 - 02:08:01
我可以這麼做，

02:08:02 - 02:08:03
去聞那個油漆的味道來聞，

02:08:03 - 02:08:05
那個味道聞起來好舒服。

02:08:05 - 02:08:06
我超喜歡汽油味,

02:08:06 - 02:08:07
汽油味聞起來真的很棒,

02:08:08 - 02:08:09
我有聞到,

02:08:09 - 02:08:10
不小心口水滴下來,

02:08:11 - 02:08:12
我覺得汽油味真的很香

02:08:12 - 02:08:14
還有強力膠的味道,

02:08:14 - 02:08:14
我也很喜歡,

02:08:15 - 02:08:18
我用強力膠黏東西的時候，都會忍不住想偷吸一兩口,

02:08:18 - 02:08:21
但我不敢那樣搓熱氣，我怕吸完腦子會壞掉,

02:08:21 - 02:08:23
所以我每次都只敢偷聞一兩口,

02:08:23 - 02:08:25
我超喜歡強力膠的味道,

02:08:25 - 02:08:25
好,

02:08:25 - 02:08:25
那各位,

02:08:26 - 02:08:29
如果有一天我心情不好，我在家裡吸強力膠,

02:08:30 - 02:08:33
吸到神智不清，走路搖搖晃晃的時候,

02:08:33 - 02:08:34
那個時候是凌晨三點

02:08:35 - 02:08:38
我去我家附近的駕訓班，偷了一臺教練車

02:08:39 - 02:08:42
在駕訓班裡面蛇行狂飆

02:08:42 - 02:08:43
簡單講

02:08:44 - 02:08:45
吸了強力膠的人

02:08:46 - 02:08:48
在凌晨三點進到駕訓班裡面,

02:08:49 - 02:08:51
偷開教練車在駕訓班

02:08:51 - 02:08:53
在駕訓班裡面蛇行狂飆,

02:08:54 - 02:08:55
各位,

02:08:55 - 02:08:58
這樣的人有沒有可能不能安全駕駛?

02:08:58 - 02:08:59
有啊,

02:08:59 - 02:08:59
當然有,

02:08:59 - 02:09:40
對不對？

02:09:40 - 02:09:44
那這樣的人有沒有滋生公眾往來的危險？

02:09:44 - 02:09:45
沒有,

02:09:45 - 02:09:47
凌晨三點的駕訓班有誰會去,

02:09:47 - 02:09:47
對不對？

02:09:48 - 02:09:50
那他會不會成立185之3的第四款？

02:09:50 - 02:09:51
會啊,

02:09:51 - 02:09:53
還是符合的啊，因為他已經不能安全駕駛了。

02:09:54 - 02:09:55
所以由這個案例你可以發現一件事，

02:09:56 - 02:09:58
行為人能不能安全駕駛，

02:09:58 - 02:10:00
跟他的駕駛行為有沒有真的造成公眾往來的危險，

02:10:00 - 02:10:00
不安全駕駛

02:10:01 - 02:10:03
但他沒有致生公眾往來的危險

02:10:04 - 02:10:05
但犯罪會不會成立

02:10:05 - 02:10:06
會嘛，對不對

02:10:06 - 02:10:11
這一條罪就算是24條款，他也沒有要求致生公眾往來的危險啊

02:10:11 - 02:10:12
所以啊

02:10:13 - 02:10:18
185之3整條都是抽象危險犯，好嗎

02:10:18 - 02:10:21
他整條都是抽象危險犯蛤

02:10:21 - 02:10:24
如果你看到有人說24款是具體危險犯,那個是錯的

02:10:24 - 02:10:25
不要學

02:10:25 - 02:10:27
我知道有實務這樣說

02:10:27 - 02:10:28
部分的實務見解這樣說

02:10:28 - 02:10:30
但那個從法理上來說是錯的

02:10:30 - 02:10:32
我不要學那種錯的東西

02:10:34 - 02:10:38
好，所以這個是我們講，本罪它具有抽象危險犯的性質

02:10:38 - 02:10:40
不管哪一款都是喔

02:10:41 - 02:10:42
也就是換個方式說啦

02:10:43 - 02:10:47
就算沒有造成公眾往來的危險，犯罪也還是會成立

02:10:49 - 02:10:51
哎，如果185之3是具體危險犯

02:10:51 - 02:10:55
他的條文會加上一句話，致生公眾往來危險

02:10:56 - 02:10:57
但沒有，對不對

02:10:57 - 02:10:57
沒有

02:10:57 - 02:11:00
所以這一條罪呢,不管哪一款,它都是抽象危險犯

02:11:00 - 02:11:01
哦

02:11:01 - 02:11:01
好

02:11:01 - 02:11:02
括號四

02:11:02 - 02:11:07
那本罪有沒有限,有沒有規定駕車的場所

02:11:08 - 02:11:09
實務認為沒有啦

02:11:10 - 02:11:14
所以實務說,就算你酒駕的地方不是一個公眾通行的道路

02:11:15 - 02:11:16
犯罪還是會成立

02:11:17 - 02:11:18
還是會成立

02:11:18 - 02:11:20
所以比如說你喝醉酒之後

02:11:21 - 02:11:25
你在你家樓下的私人停車場移車

02:11:26 - 02:11:27
會不會成立犯罪

02:11:27 - 02:11:28
會喔

02:11:28 - 02:11:30
雖然那個不是法律上的道路

02:11:30 - 02:11:31
道路

02:12:00 - 02:12:01
學者所講的道路，

02:12:02 - 02:12:03
不見得是

02:12:04 - 02:12:07
學者所說的是公共交通領域。

02:12:07 - 02:12:08
好，舉個例子，

02:12:08 - 02:12:10
百貨公司的地下停車場，

02:12:12 - 02:12:13
那個東西是不是大條的道路？

02:12:14 - 02:12:15
不是。

02:12:15 - 02:12:17
但它是不是一個公共交通領域？

02:12:17 - 02:12:17
他是

02:12:18 - 02:12:19
因為每個人都可以進去

02:12:19 - 02:12:19
知道嗎？

02:12:20 - 02:12:25
所以，在百貨公司的地下停車場

02:12:26 - 02:12:26
酒駕

02:12:27 - 02:12:29
在那個地方酒駕，會不會成立185-3罪？

02:12:29 - 02:12:30
會喔。

02:12:31 - 02:12:33
實務說了，不以道路為限。

02:12:33 - 02:12:35
所以照實務一定會成立185-3罪。

02:12:35 - 02:12:36
照學說會不會成立185-3罪？

02:12:36 - 02:12:36
也會,

02:12:37 - 02:12:40
因為那是一個公眾的交通領域,

02:12:40 - 02:12:41
那是公眾交通領域。

02:12:41 - 02:12:42
那第二個例子,

02:12:42 - 02:12:48
喝醉酒的人在自家大樓樓下的私人停車場移車,

02:12:48 - 02:12:49
會不會成立185-3條罪?

02:12:50 - 02:12:53
照實務會，為什麼？因為實務對本罪的場所沒有任何的限制。

02:12:53 - 02:12:54
但照學說的話呢？

02:12:54 - 02:12:57
那個地方是特定少數人會通行的地方，

02:12:57 - 02:12:59
那並不是一個公眾的交通領域。

02:12:59 - 02:13:00
會不會成立185-3罪？

02:13:01 - 02:13:01
不會。

02:13:01 - 02:13:02
知道嗎？差別在這邊。

02:13:03 - 02:13:06
好，這個很細的東西，我們看到這邊就好。

02:13:08 - 02:13:08
接著，第五點，

02:13:09 - 02:13:11
本罪啊具有加重結果犯

02:13:11 - 02:13:14
185之3呢，它有一個加重結果犯的設置。

02:13:14 - 02:13:21
這一條他是講說，如果你犯185之3，那後來真的有發生事故，造成有人死亡或重傷的話，

02:13:21 - 02:13:24
那行為人就會升級變成加重結果犯的規定。

02:13:25 - 02:13:26
這個加重結果犯

02:13:27 - 02:13:27
各位就記得一件事，

02:13:28 - 02:13:32
這個其實是所有加重結果犯在產地上都要注意的事項，

02:13:32 - 02:13:38
就是呢，重結果的發生，必須要真的來自於基礎犯罪的危險，

02:13:39 - 02:13:39
這才可以喔。

02:13:40 - 02:13:41
什麼意思喔？

02:13:41 - 02:13:47
喝醉酒的人，如果因此而打瞌睡、注意力不集中，後來真的撞到人了，

02:13:47 - 02:13:52
這樣的情況確實可以對185之3的加重結果犯，沒有錯。

02:13:52 - 02:13:53
好，可是，

02:13:55 - 02:13:56
如果在個案例當中，

02:13:57 - 02:13:58
如果是這樣，

02:13:59 - 02:14:00
那個

02:14:00 - 02:14:02
喝醉酒的人

02:14:02 - 02:14:05
他邊開車邊低頭滑手機

02:14:06 - 02:14:10
沒有發現前面是紅燈，直直衝上去撞飛行人了

02:14:11 - 02:14:12
那我們會怎麼說呢

02:14:13 - 02:14:15
那這個車禍發生的原因是，因為他低頭看手機嘛

02:14:16 - 02:14:20
就算沒有喝酒的人，他邊開車邊看手機，一樣不會注意到前面的號誌啊

02:14:21 - 02:14:22
一樣會撞上去啊

02:14:22 - 02:14:28
那就代表這個肇事的行為，這個撞人的行為跟他的酒駕沒有關聯性，知道嗎

02:14:28 - 02:14:30
所以這種情況可不可以論

02:14:30 - 02:14:31
在第一項

02:14:31 - 02:14:32
不可以哦,這個不可以論的哦

02:14:33 - 02:14:35
好,所以這個是加重結果犯的部分

02:14:37 - 02:14:39
然後134頁,我們往後翻

02:14:42 - 02:14:43
本罪跟原因自由行為,來這個很簡單哦

02:14:45 - 02:14:53
很多同學會問說，那我在考卷上面寫185之3的時候，我要在罪責處理、原因自由行為的問題嗎？

02:14:54 - 02:14:55
原則上不用，好嗎？

02:14:57 - 02:14:58
因為這兩個的門檻不一樣。

02:14:59 - 02:15:00
185之3很寬。

02:15:00 - 02:15:03
你酒測值0.25，喝兩杯啤酒就算了

02:15:04 - 02:15:07
可是因為自由行為要達到責任能力的缺陷喔

02:15:08 - 02:15:12
通常啊，喝酒要喝到有責任能力缺陷

02:15:12 - 02:15:17
通常這種人啊，他從喝酒的地方要走到開車的地方，可能都會有問題的啦

02:15:18 - 02:15:23
所以通常來說犯185之3的人，他的責任能力應該不至於有缺陷

02:15:23 - 02:15:24
通常不會，通常不會

02:15:25 - 02:15:26
好

02:15:26 - 02:15:27
那

02:15:27 - 02:15:27
再來的

02:15:28 - 02:15:33
假設這個犯185之3的人，他的責任能力真的有缺陷的話

02:15:34 - 02:15:36
那是不是就會有原因自由行為的適用

02:15:36 - 02:15:37
對,沒有錯

02:15:37 - 02:15:39
那我們講原因自由行為兩大模式

02:15:40 - 02:15:45
如果犯185之3的人,他真的爛醉到責任能力有缺陷的話

02:15:45 - 02:15:49
那原因自由行為,我們要採哪一種模式呢

02:15:50 - 02:15:50
我

02:15:50 - 02:15:50
問各位說

02:15:51 - 02:15:53
185之3的原因自由行為

02:15:54 - 02:15:56
只能採另外模式

02:15:56 - 02:15:58
不能採共條件模式，為什麼

02:15:59 - 02:16:00
因為這條罪是刑法

02:16:00 - 02:16:00
定式犯罪。

02:16:02 - 02:16:05
各位想一想啊，構成要件模式的特色叫做什麼？

02:16:06 - 02:16:08
前置犯行，對不對？

02:16:08 - 02:16:09
叫做前置犯行。

02:16:10 - 02:16:17
也就是喝酒之後揮刀砍人的人，我們照構成要件模式，會用什麼行為當作他是殺人行為？

02:16:18 - 02:16:19
喝酒。

02:16:19 - 02:16:23
有印象吧，我們會用喝酒的行為當作那個是殺人行為的本身。

02:16:24 - 02:16:27
那你想喔，殺人罪是非定式犯罪，我們可以這樣做。

02:16:28 - 02:16:32
可是酒駕罪是定式犯罪，我們怎麼可以這樣做？

02:16:34 - 02:16:39
酒駕罪,如果你用構成要件模式前置犯寫的話,那會變什麼樣子啊？

02:16:39 - 02:16:44
欸,那會變成是甲喝酒的行為成立,所以他醉態駕駛罪也。

02:16:45 - 02:16:49
但這一條罪不是罰喝酒啊,這一條罪是罰開車啊,對不對？

02:16:49 - 02:16:56
所以你會發現,如果你用構成要件模式來處理定式犯罪的話,

02:16:57 - 02:16:59
那個犯行前置的結果,

02:16:59 - 02:17:03
會變得莫名其妙，那個定型犯罪的犯行會變得面目全非，知道嗎？

02:17:03 - 02:17:07
所以這種定型犯罪，如果有遇到原因自由行為的話，我們只能走什麼模式？

02:17:09 - 02:17:11
只能走例外模式哦。

02:17:11 - 02:17:13
不能走構成要件模式哦，知道哦。

02:17:13 - 02:17:15
同樣的道理在財產犯罪也是。

02:17:16 - 02:17:18
竊盜、強盜、詐欺，那種定型犯罪都一樣。

02:17:20 - 02:17:23
定型犯罪，你不能用構成要件模式去前置犯行了。

02:17:24 - 02:17:27
因為前置之後，那個法定的方式就不見了，知道嗎？

02:17:27 - 02:17:30
所以定型犯罪，如果遇到原因自由行為的話，

02:17:30 - 02:17:33
我們只能用例外模式，只能用例外模式。

02:17:36 - 02:17:38
好，最後啊，特別犯的加重，第三項。

02:17:40 - 02:17:42
2019年修法加入的東西。

02:17:42 - 02:17:43
你看這個第三項講喔，

02:17:44 - 02:17:48
曾犯本條或軍事審判法54條之罪。

02:17:48 - 02:17:53
我跟你們說，那個軍事審判法54條就是軍人的185之3。

02:17:54 - 02:17:55
一模一樣。

02:17:55 - 02:17:57
他的構成要件完全一樣，那個叫軍人的185之3。

02:17:58 - 02:18:00
好，經有罪判決確定或緩刑。

02:18:00 - 02:18:04
徒刑確定，10年內再犯第一項之罪而致人於死的話，

02:18:04 - 02:18:07
無期徒刑或五年以上，可以並科300萬以下的罰金。

02:18:07 - 02:18:09
致重傷的話，三年以上十年以下，

02:18:09 - 02:18:11
那也可以併科200萬以下的罰金。

02:18:13 - 02:18:16
學說遇到的問題是這樣，因為這個就是一個特殊的累犯加重。

02:18:17 - 02:18:19
構成第三項的人，

02:18:20 - 02:18:21
他是不是很有可能也是累犯？

02:18:22 - 02:18:23
對，沒有錯。

02:18:23 - 02:18:27
那你看喔，第三項它已經是一個特別重的刑度了。

02:18:28 - 02:18:34
那如果構成第三項的人，他同時也構成刑總上的累犯的話，

02:18:35 - 02:18:39
那可不可以判第三項的同時，再用累犯去加重一次？

02:18:40 - 02:18:41
可不可以？

02:18:41 - 02:18:43
這個會不會有重複評價的問題？

02:18:44 - 02:18:45
實務說不會，說可以。

02:18:45 - 02:18:45
為什麼？

02:18:46 - 02:18:49
因為實務說，第三項它是立法上的加重。

02:18:50 - 02:18:52
它是立法上直接把刑度往上拉。

02:18:53 - 02:18:55
而累犯在釋字775之後,

02:18:56 - 02:18:58
累犯它是司法層次的加重,

02:18:58 - 02:19:00
它是裁量加重。

02:19:00 - 02:19:02
所以一個是立法上法定刑的提升,

02:19:03 - 02:19:05
另外一個是司法上的裁量加重。

02:19:05 - 02:19:07
實務說這兩者沒有衝突。

02:19:08 - 02:19:12
所以構成第三項的人，如果他同時也是刑總上的累犯的話，

02:19:12 - 02:19:13
我們說怎麼樣？

02:19:13 - 02:19:16
沒關係喔，第三項加重一次，

02:19:16 - 02:19:18
累犯再加一次，實務說那個是可以的喔。

02:19:20 - 02:19:21
好，這個東西我們看到這喔。

02:19:22 - 02:19:22
好，

02:19:23 - 02:19:25
136頁，我們來看這一題，

02:19:25 - 02:19:26
108這一題。

02:19:27 - 02:19:28
這一題出得超棒。

02:19:28 - 02:19:29
真的，這一題很棒。

02:19:29 - 02:19:33
這一題是一個融會貫通刑總和刑分的題目。

02:19:33 - 02:19:35
你們一邊看喔，我一邊來寫黑板。

02:22:00 - 02:22:04
好，我說這一題啊，也是一個非常適合拿來練習設計的非常棒的題目。

02:22:04 - 02:22:04
為什麼呢？

02:22:05 - 02:22:12
這個題目啊，題目裡面先說，甲緩起訴處分確定之後，眾多酒友為他設宴慶祝。

02:22:12 - 02:22:18
喝完之後他認為已經有所節制，雖然覺得有點醉，但應該不至於超標，不顧有人勸阻，駕車上路。

02:22:18 - 02:22:24
好，所以甲這裡啊，他犯的185之3的第一項第一款，因為後來酒測時超標嘛，0.35毫克。

02:22:25 - 02:22:28
這一題當中，他客觀構成要件確實該當，這個沒有疑問。

02:22:28 - 02:22:32
而主觀的部分，我們看哦，他有故意嗎？

02:22:33 - 02:22:34
題目裡面怎麼說？

02:22:35 - 02:22:39
雖然有點醉，但是不至於超標。

02:22:40 - 02:22:42
所以這個是不是在考我們剛剛講的問題？

02:22:43 - 02:22:46
185之3的第一款的那個酒測值，

02:22:47 - 02:22:51
這個東西是故意所要認識的對象嗎？

02:22:51 - 02:22:52
就在考這個東西。

02:22:53 - 02:22:56
185之3那個酒測值是故意所要認識的對象嗎?

02:22:56 - 02:22:57
我們說不用嘛,對不對?

02:22:58 - 02:22:59
技術上不可能。

02:22:59 - 02:23:08
你要行為人認知到

02:23:08 - 02:23:21
自己體內的酒測值是多少,

02:23:21 - 02:23:29
才有故意的的話,

02:23:29 - 02:23:40
那誰會有本罪的故意,

02:23:40 - 02:23:44
對不對?

02:23:45 - 02:23:50
所以我們講,只要行為人對於自己體內的,

02:23:51 - 02:23:58
只要行為人知道自己有喝酒,而且有意識到說,我喝的好像有點多欸,我這樣開車好像有點危險欸,

02:23:59 - 02:24:00
那就是有本罪的故意,知道嗎?

02:24:00 - 02:24:00
課本的經典問題啊。

02:24:01 - 02:24:04
開著沒燈的車上路,那個是作為還是不作為啊。

02:24:05 - 02:24:05
各位。

02:24:06 - 02:24:07
這是作為喔。

02:24:08 - 02:24:08
為什麼?

02:24:09 - 02:24:11
因為我們這裡要評價的行為是哪一個?

02:24:12 - 02:24:13
不是沒有開燈,而是什麼?

02:24:14 - 02:24:16
開著那輛車上路。

02:24:17 - 02:24:20
所以開著那輛沒有燈的車上路。

02:24:20 - 02:24:23
那是製造風險,還是放熱風險?

02:24:24 - 02:24:25
製造嘛,對不對?

02:24:25 - 02:24:26
那個是製造啊,所以這個題目當中,我們要做的,是作為。

02:24:31 - 02:24:33
好,因果關係也具備喔。

02:24:33 - 02:24:38
如果他沒有開車在那個路上的話,他也不會被撞死,所以這裡因果關係是具備的。

02:24:39 - 02:24:40
結果可不可歸責啊?

02:24:42 - 02:24:44
開著沒有燈的車上路,他又喝酒。

02:24:45 - 02:24:46
有沒有製造法律所不容許的風險?

02:24:47 - 02:24:48
有,這個絕對沒有疑問喔。

02:24:49 - 02:24:51
確實有製造法所不容許的風險。

02:24:52 - 02:24:54
但是風險沒有實現,為什麼?

02:24:55 - 02:24:56
各位你要看喔。

02:24:57 - 02:25:00
你覺得這一場車禍的發生,跟他酒駕有關嗎?

02:25:01 - 02:25:02
當然沒有啊。

02:25:03 - 02:25:04
有這感覺吧。

02:25:05 - 02:25:05
你想喔。

02:25:06 - 02:25:10
如果甲沒喝酒,又有開車燈的話。

02:25:10 - 02:25:12
難道你就不會被撞死嗎?

02:25:13 - 02:25:14
其實還是會，對不對？

02:25:15 - 02:25:19
因為是自己失控打滑，逆向衝進來的。

02:25:21 - 02:25:22
就算*有*開車燈。

02:25:22 - 02:25:24
就算*沒*喝酒。

02:25:24 - 02:25:26
也還是會被撞死。

02:25:27 - 02:25:28
瞭解吧？

02:25:28 - 02:25:30
所以這一題我們很明顯的發現。

02:25:31 - 02:25:35
車禍的發生，跟酒後駕車

02:25:35 - 02:25:37
根本沒有關聯啊。

02:25:37 - 02:25:40
就算不喝酒，就算有開車燈，這場車禍還是會發生。

02:25:43 - 02:25:46
所以我們說呢,結果不具有避免的可能性。

02:25:47 - 02:25:49
這不就跟山羊毛案一樣嗎？

02:25:49 - 02:25:54
工廠的那位員工沒有消毒那個羊毛,造成女工感染細菌而死亡。

02:25:54 - 02:25:57
後來發現,那個細菌是很小的細菌。

02:25:58 - 02:26:00
就算有照SOP。

02:26:00 - 02:26:00
去消毒那個羊毛，細菌還是殺不掉。

02:26:03 - 02:26:04
一樣嘛，對不對？

02:26:04 - 02:26:07
所以這個結果很明顯的，不具有避免的可能性。

02:26:07 - 02:26:13
好，那既然結果不具有避免的可能性，這裡會不會升級變第二項或第三項的加重結果嗎？

02:26:14 - 02:26:14
不會喔，為什麼？

02:26:16 - 02:26:18
我們講加重結果犯是A加B等於C嘛，過失嘛。

02:26:19 - 02:26:24
但這一題很明顯，行為人對被害人的死亡結果，根本不具有過失。

02:26:25 - 02:26:30
所以在根本不具有過失的情況之下，行為人怎麼可能成立加重結果犯？

02:26:31 - 02:26:31
所以。

02:26:31 - 02:26:32
這一題你不要被騙。

02:26:33 - 02:26:37
因為這一題特別講，緩起訴處分確定，他酒駕又把人撞死。

02:26:38 - 02:26:40
很多同學會去寫那個第三項，但不可能。

02:26:41 - 02:26:44
因為第三項它是第二項加重結果犯的加重。

02:26:44 - 02:26:49
要成立第三項，一定是行為人他已經有辦法論第二項的加重結果犯的，瞭解吧？

02:26:50 - 02:26:53
但這一題行為對重結果，根本就沒有過失。

02:26:53 - 02:26:55
所以這一題呢，行為人就只會論第一項。

02:26:55 - 02:26:58
出在報的題目啊，刑分刑總一起考到。

02:27:19 - 02:27:19
好。

02:27:20 - 02:27:21
這一題他都這樣,所以我們透過這個題目也可以瞭解,那個那個什麼?

02:27:28 - 02:27:30
加重結果犯的寫法,我以前是不是講過,有兩種不同的寫法。

02:27:33 - 02:27:37
你可以打回原形,A,B,C,各寫一段。

02:27:38 - 02:27:41
你也可以怎麼寫呢？直接寫加重結果犯。

02:27:41 - 02:27:45
這一題我的操作，絕對是把它打回原形。

02:27:46 - 02:27:46
為什麼？

02:27:47 - 02:27:51
因為這一題如果你直接寫加重結果犯的話，很難寫。

02:27:52 - 02:27:57
這一題的基礎犯罪，這一題的重結果，成立上都有爭議。

02:27:58 - 02:28:00
如果你把它直接寫加重結果犯，你的版面會變得狠亂，會變得狠雜，知道嗎？

02:28:00 - 02:28:01
看一下有沒有什麼題目要說喔。

02:28:26 - 02:28:27
我們來看一個簡單的題目。

02:28:27 - 02:28:29
58頁第12題。

02:28:44 - 02:28:52
甲在家中邊看球賽，邊喝啤酒，球賽結束之後，甲下樓把原本停在騎樓的汽車倒車進到室內車位停放。

02:28:52 - 02:28:56
剛好下車的時候碰到交通警察路過，發現他滿身酒味還開車。

02:28:57 - 02:28:58
要求他酒測，就一吐氣超標。

02:28:58 - 02:29:00
0.55，問說他。

02:29:00 - 02:29:00
行走。

02:29:02 - 02:29:03
這一題我跟各位講幾個點啊。

02:29:03 - 02:29:04
其實它很簡單。

02:29:04 - 02:29:06
但有些同學就是會搞錯。

02:29:06 - 02:29:07
所以甲什麼罪。

02:29:08 - 02:29:09
185之3第一項第一款。

02:29:10 - 02:29:11
他酒測值明顯達標嘛,對不對。

02:29:11 - 02:29:15
所以甲犯的是185之3的第一項第一款的罪。

02:29:16 - 02:29:20
好，那甲犯185之3第一項第一款的話呢。

02:29:22 - 02:29:22
好，接下來。

02:29:23 - 02:29:24
有幾個問題出現了。

02:29:25 - 02:29:26
第一個來。

02:29:27 - 02:29:27
騎樓移車。

02:29:28 - 02:29:29
那我跟你們說。

02:29:29 - 02:29:33
騎樓確實是道交條例裡面所說的道路。

02:29:34 - 02:29:35
不用懷疑喔。

02:29:35 - 02:29:38
騎樓確實是道交條例裡面所說的道路喔。

02:29:38 - 02:29:39
這個我去查過。

02:29:39 - 02:29:40
你們自己去查道路交通管理處罰條例就知道。

02:29:41 - 02:29:44
哎，騎樓的產權雖然是私人的沒有錯。

02:29:44 - 02:29:45
但它是道路喔。

02:29:46 - 02:29:47
它是法律上的道路喔。

02:29:47 - 02:29:49
而且從學者的觀點來講。

02:29:49 - 02:29:51
它是不是一個公共的交通領域？

02:29:51 - 02:29:52
是喔。

02:29:52 - 02:29:55
所以確實那個場所的部分是沒有問題的。

02:29:55 - 02:29:56
那其次呢。

02:29:57 - 02:29:59
本罪是抽象危險犯嘛，也沒有疑問。

02:30:00 - 02:30:01
同學可能會問說，

02:30:01 - 02:30:03
這一題要不要去探討那個抽象危險犯的危險，

02:30:03 - 02:30:05
個案推翻的問題。

02:30:07 - 02:30:08
我認為不用。

02:30:09 - 02:30:11
因為我不認為這一題寫的沒有危險。

02:30:12 - 02:30:13
同學你要想喔，

02:30:14 - 02:30:16
酒測值0.55，

02:30:16 - 02:30:17
那個是很醉耶。

02:30:17 - 02:30:18
對不對？

02:30:18 - 02:30:19
那個是喝很多耶。

02:30:20 - 02:30:21
酒測值0.55的人，

02:30:21 - 02:30:23
他在騎樓移車，

02:30:23 - 02:30:25
你說他真的沒有危險嗎？

02:30:25 - 02:30:26
喝那麼醉的人,

02:30:27 - 02:30:29
他有沒有可能油門跟煞車踩錯,

02:30:29 - 02:30:31
或者是油門踩太大力,

02:30:31 - 02:30:32
傷及到無辜的人。

02:30:33 - 02:30:33
有啊,

02:30:33 - 02:30:34
當然有可能啊。

02:30:35 - 02:30:36
講到這個，

02:30:36 - 02:30:38
我想到以前我的一個經驗。

02:30:39 - 02:30:41
這個是2019年年底的事。

02:30:43 - 02:30:44
當時，

02:30:44 - 02:30:46
我陪我爸媽去桃園做強制執行。

02:30:47 - 02:30:48
當時的事情是這樣啦，

02:30:48 - 02:30:52
就是我媽繼承的一個外婆在桃園的房子。

02:30:52 - 02:30:54
那個房子原本租給人，

02:30:54 - 02:30:55
結果那個房客很惡劣。

02:30:55 - 02:30:56
欠了一堆房租,

02:30:56 - 02:30:58
還把房子搞得亂七八糟,

02:30:58 - 02:30:59
後來我媽不想租了,

02:30:59 - 02:31:01
所以後來就是請我去訴訟嘛,

02:31:01 - 02:31:02
那最後也贏啦,

02:31:02 - 02:31:04
就強制執行要把那個房客趕走。

02:31:04 - 02:31:05
趕走房客的時候，

02:31:05 - 02:31:07
因為要等房客搬家嘛，

02:31:07 - 02:31:09
要等書記官來強制執行嘛。

02:31:09 - 02:31:11
當時我們就在外面坐得無聊。

02:31:11 - 02:31:12
在路邊那邊聊天滑手機很無聊。

02:31:13 - 02:31:14
結果我就發現，

02:31:14 - 02:31:17
怎麼有個人要路邊停車的時候啊，

02:31:17 - 02:31:18
技術那麼爛，

02:31:18 - 02:31:19
停不進去。

02:31:20 - 02:31:23
那個路邊可以停的車格範圍很長，

02:31:24 - 02:31:27
就是連BMW大七都停得進去的那種長度，

02:31:27 - 02:31:30
他開一臺那個馬自達的休旅車，

02:31:30 - 02:31:30
他停不進去，

02:31:30 - 02:31:32
一直在那邊左喬右喬，停不進去。

02:31:33 - 02:31:34
而且還撞到前後的車

02:31:34 - 02:31:36
我想說這個人技術也太爛了吧

02:31:36 - 02:31:37
而且停完他人還跑掉

02:31:37 - 02:31:38
我真的看不下去

02:31:39 - 02:31:40
我就報警處理。

02:31:41 - 02:31:42
我就打110,

02:31:42 - 02:31:44
我就說有人路邊停車,

02:31:44 - 02:31:46
他一直撞擊前後車。

02:31:47 - 02:31:48
然後他人就走掉了,

02:31:48 - 02:31:49
我就報警處理。

02:31:49 - 02:31:52
後來警察就來到現場，發現哇賽，怎麼那麼誇張,

02:31:52 - 02:31:53
停成那個樣子,

02:31:53 - 02:31:55
然後前後車還被他撞爛。

02:31:55 - 02:31:55
真的,

02:31:56 - 02:31:57
那個後車的引擎蓋跟前

02:31:58 - 02:32:00
後車的引擎蓋跟前車的保險桿

02:32:00 - 02:32:00
的狀態

02:32:03 - 02:32:04
然後請在附近看。

02:32:04 - 02:32:05
其實我看到那個人回來了。

02:32:06 - 02:32:07
我就跟警察說，就他就他。

02:32:07 - 02:32:08
然後我就趕快跑走。

02:32:09 - 02:32:10
我怕那個人報復我，我就趕快跑走，我就想說就他。

02:32:12 - 02:32:12
警察要叫住他。

02:32:13 - 02:32:15
叫住他之後啊，警察就抓他來酒測。

02:32:16 - 02:32:17
好像一吹就起喔。

02:32:17 - 02:32:21
0.88還0.9，而且就超高，到0.9的上下。

02:32:22 - 02:32:24
然後呢，警察就叫他不要動。

02:32:25 - 02:32:28
其實一臺汽車開來，那個人就被警察載走了。

02:32:28 - 02:32:30
我幫警察抓到酒駕。

02:32:30 - 02:32:34
麻煩你，對啊，就跟爸媽去強制執行前，然後意外幫警察抓到那個酒駕犯。

02:32:35 - 02:32:36
後來那個人被載走之後啊，

02:32:37 - 02:32:39
我發現大概又過了半個小時。

02:32:40 - 02:32:42
有個女生在附近很著急。

02:32:42 - 02:32:44
好像想找那個酒駕肇事者。

02:32:44 - 02:32:46
我就猜那個人可能是酒駕肇事者的太太。

02:32:47 - 02:32:49
那我當然是繼續滑手機裝作沒事。

02:32:50 - 02:32:53
我總不會跟他說，你你老公啊，剛被我報警抓走了。

02:32:54 - 02:32:54
我總不會這樣講嘛，對啊。

02:32:55 - 02:32:56
所以我就想說，那應該是他太太。

02:32:57 - 02:32:57
我講喔。

02:32:59 - 02:33:01
好，我們回到這一題啦。

02:33:01 - 02:33:02
聲稱只有在車庫移車。

02:33:05 - 02:33:07
但我要講的就是我那天看到的是，

02:33:07 - 02:33:09
他酒測值0.8、0.9。

02:33:09 - 02:33:11
喝到那麼醉的人啊！

02:33:11 - 02:33:13
他連路邊停車都有問題。

02:33:14 - 02:33:17
你說他當時如果沒有弄好，是不是車子可能會衝出去撞到路人。

02:33:17 - 02:33:18
有啊，當然有可能啊。

02:33:19 - 02:33:24
所以喝的那麼醉的人，他即使是在騎樓移車，騎樓跟外面的道路是連在一起的。

02:33:25 - 02:33:27
他當然有可能會撞到無辜的人啊。

02:33:27 - 02:33:29
所以我不認為這題是沒有危險的情況，知道嗎？

02:33:30 - 02:33:33
如果他是在自己家的私人車庫，跟外面的道路沒有直接連接的那種，

02:33:37 - 02:33:39
那或許你可以說個案可以被推翻危險，但這題不是喔。

02:33:39 - 02:33:42
大家吧，這一題是一個公眾領域喔，所以確實發生會成立喔。

02:33:46 - 02:33:46
好，這一題是這樣。

02:33:47 - 02:33:48
然後我看看喔。

02:34:04 - 02:34:06
60頁的21題，

02:34:06 - 02:34:06
很類似。

02:34:08 - 02:34:09
也是類似的題目，

02:34:09 - 02:34:10
60頁21題。

02:34:16 - 02:34:16
這一題很像啦

02:34:17 - 02:34:17
你看喔

02:34:18 - 02:34:20
在洗車場邊洗車邊喝酒

02:34:21 - 02:34:22
然後後來不小心擦撞。

02:34:23 - 02:34:23
一樣

02:34:24 - 02:34:24
你們想,

02:34:25 - 02:34:28
他講的洗車場就那種,應該是那種汽車美容店嘛,

02:34:28 - 02:34:31
因為有些汽車美容店它在公寓大廈的一樓,

02:34:31 - 02:34:33
可能把它打通就作為洗車之用。

02:34:33 - 02:34:36
他在那個地方邊洗車邊喝酒,

02:34:37 - 02:34:38
然後移車撞到別人的車。

02:34:39 - 02:34:39
一樣,

02:34:41 - 02:34:44
這邊我覺得不會有什麼個案推翻的問題啦,

02:34:44 - 02:34:45
我覺得不會,

02:34:45 - 02:34:46
因為他在那個地方喝酒,

02:34:47 - 02:34:50
那你說車子有沒有可能不小心衝到路上把人家撞傷？

02:34:50 - 02:34:50
有啊，

02:34:50 - 02:34:51
有可能啊，

02:34:51 - 02:34:53
所以我覺得這個公共危險應該是存在。

02:34:53 - 02:34:54
好。

02:34:54 - 02:34:55
這一題大概是這樣，

02:34:55 - 02:34:56
然後其他的，

02:34:57 - 02:34:57
我看一下。

02:35:40 - 02:35:41
其他的應該還好，

02:35:41 - 02:35:42
因為其他涉及酒。

02:35:42 - 02:35:43
啊還有一個題目，

02:35:43 - 02:35:44
62頁35題，

02:35:45 - 02:35:45
差點忘記，

02:35:45 - 02:35:46
62頁35題。

02:35:49 - 02:35:51
這一題我記得我們在刑總有講過。

02:35:52 - 02:35:53
62頁35題。

02:35:53 - 02:35:53
有啦，

02:35:54 - 02:35:55
我記得我們刑總有講過，

02:35:55 - 02:35:55
有沒有印象？

02:35:56 - 02:35:56
好像有。

02:35:57 - 02:35:58
這一題來

02:35:59 - 02:36:00
這一題在刑總的

02:36:00 - 02:36:00
駕駛行為沒有造成公眾往來上的危險

02:36:06 - 02:36:08
但我們說犯罪成不成立，還是成立

02:36:09 - 02:36:13
因為185之3的第一款，他沒有要求要不選駕駛

02:36:14 - 02:36:19
而且185之3這個條文，他也沒有要求要置身往來的危險

02:36:19 - 02:36:20
都沒有啊

02:36:20 - 02:36:24
所以他的功效會不會該當，會，好嗎，會該當，沒有疑問喔

02:36:27 - 02:36:35
然後來，然後那個違法性的部分，它可以主張什麼呢，緊急避難

02:36:35 - 02:36:37
我們在行中應該是在講這題的緊急避難了

02:36:38 - 02:36:40
這一題行為人保全什麼法益？

02:36:41 - 02:36:43
別人的生命、重大身體的法益。

02:36:43 - 02:36:46
那犧牲什麼法益？公共安全。

02:36:46 - 02:36:47
那我們當時是不是講，

02:36:48 - 02:36:57
這一種題目你要考的是，被犧牲的公共安全這一邊，是抽象危險而已，還是有達到具體危險的程度？

02:36:58 - 02:37:02
所以這一題的公共安全，是只有抽象危險還是只有具體，還是已經達到具體的危險？

02:37:03 - 02:37:07
你看喔，途中只有那些車輛，而且他的意識也很清晰。

02:37:08 - 02:37:11
所以他並沒有形成公共安全的具體危險，對吧？

02:37:11 - 02:37:13
他只有達到抽象危險的程度吧？

02:37:14 - 02:37:17
所以這一題緊急避難的法益衡量，會不會讓他過？

02:37:18 - 02:37:19
會喔

02:37:19 - 02:37:20
知道嗎，這題會讓他過喔

02:37:20 - 02:37:21
所以這題順序還不錯

02:37:22 - 02:37:24
構成要件的層次，你要檢討的是

02:37:25 - 02:37:27
他依然可能選駕駛

02:37:27 - 02:37:30
他的駕駛行為也沒有造成公眾往來的危險

02:37:31 - 02:37:34
但以本質的屬性來講，犯罪還是成立

02:37:35 - 02:37:39
然後呢，違法性的層次，你要談的是緊急避難的法益衡量性

02:37:40 - 02:37:41
所以其實很好的一個題目

02:37:43 - 02:37:45
好，那在駕駛罪，我們就看到這邊

02:37:45 - 02:37:46
我們先上到這邊，好，那我們就中場